

LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI

TECNICA PROFESSIONALE

Testo

(Corsi Allievi Carabinieri)



2026

INDICE

I TESI **64**

L'ARMA DEI CARABINIERI: COMPITI, DIPENDENZE, INQUADRAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE **64**

1. L'Arma dei Carabinieri	64
2. Dipendenze e rapporti con i vari Ministeri	64
3. Compiti dell'Arma dei Carabinieri	75
4. Inquadramento del personale	75

II TESI **107**

LA NORMATIVA FONDAMENTALE **108**

1. Codice dell'Ordinamento Militare e Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare	108
2. Regolamento Generale	119
3. Il Regolamento Organico	1240
4. Il Regolamento e le norme interne per le Scuole Allievi Carabinieri	1441

III TESI **1513**

ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI **1513**

1. Organizzazione Centrale	1513
2. Organizzazione Addestrativa	1816
3. Organizzazione Territoriale	2149
4. Organizzazione Mobile e Speciale	2624
5. Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare	3230
6. Reparti per esigenze specifiche	3331
7. Reparti che svolgono compiti di Polizia Militare e di sicurezza a favore delle Forze Armate	3432
8. Il Modello Organizzativo Privacy (M.O.P.) e il trattamento dei dati personali	3432

IV TESI **3936**

DISCIPLINA MILITARE **3936**

1. Disciplina: doveri dei militari, norme di comportamento e servizio, disciplina di corpo e di stato	3936
---	------

V TESI **5047**

ATTIVITA' INERENTI AL PERSONALE **5047**

1. Ricompense e premi	5047
18. Stato e avanzamento	5249
19. Trasferimenti e destinazioni	5451
20. Valutazione caratteristica	5653

21. Il portale dell'Arma ed alcuni importanti applicativi – My Site	6259
22. My PERSEO	6360

VI TESI **6562**

CARTEGGIO E DOCUMENTI IN USO PRESSO LE STAZIONI	6562
1. Generalità	6562
23. Lettera, minuta, copia conforme di lettera, circolari, elenco, attergato, periodici, messaggi	6562
24. Carteggio classificato e non classificato	7168
25. Carteggio ordinario: impianto, numero di protocollo, sottonumero, specchio di riscontro, classificazione	7168
26. Carteggio permanente, operativo, numero di protocollo e classificazione	7673
27. Protocollo informatico e gestione documentale	8077
28. Posta elettronica e posta elettronica certificata	8178
29. Il carteggio classificato	8279
30. Modalità impianto e numero di protocollo (pratica)	8380
31. Esercitazione sul carteggio ordinario	8380
32. Esercitazione sul carteggio permanente, operativo, numero protocollo e classificazione	8380
33. Il C-Prot.	8380

VII TESI **103100**

IL SERVIZIO D'ISTITUTO	103100
1. La registrazione del servizio, il Memoriale del Servizio Automatizzato	103100
34. I servizi interni di caserma e il militare di servizio alla caserma	108405
35. I servizi esterni	112409
36. L'Ordine di Servizio	118415
37. Allegato "A"	124421
38. OP/85	126422
39. Le indennità di compensazione, indennità di controllo del territorio, le turnazioni.	127424
40. Le licenze	129426

VIII TESI **134131**

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE	134131
1. Fogli di viaggio e registro dei fogli di viaggio	134131
41. SUP/2	136133
42. Contabilità mensa obbligatoria di servizio e punti cottura (art. 476 e seg. Del T.U.R.O.M.)	136133

IX TESI **144137**

ATTIVITÀ LOGISTICHE DEL COMANDO: DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO	144137
1. Generalità	144137
43. Libretto matricolare e di bordo	144137
44. Manutenzione	144137
45. Documento Impiego Mezzi (DIM – ex Fogli di marcia)	145138

I TESI 4

L'ARMA DEI CARABINIERI: COMPITI, DIPENDENZE, INQUADRAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE 4

1. L'Arma dei Carabinieri 4
2. Dipendenze e rapporti con i vari Ministeri 4
3. Compiti dell'Arma dei Carabinieri 5
4. Inquadramento del personale 5

II TESI 7

LA NORMATIVA FONDAMENTALE 8

1. Codice dell'Ordinamento Militare e Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare 8
2. Regolamento Generale 9
3. Il Regolamento Organico 10
4. Il Regolamento e le norme interne per le Scuole Allievi Carabinieri (cenni) 11

III TESI 13

ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI 13

1. Organizzazione Centrale 13
2. Organizzazione Addestrativa 16
3. Organizzazione Territoriale 19
4. Organizzazione Mobile e Speciale 24
5. Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare 30
6. Reparti per esigenze specifiche 31
7. Reparti che svolgono compiti di Polizia Militare e di sicurezza a favore delle Forze Armate 32

IV TESI 38

DISCIPLINA MILITARE 38

1. Disciplina: doveri dei militari, norme di comportamento e servizio, disciplina di corpo e di stato 38

V TESI 49

ATTIVITA' INERENTI AL PERSONALE 49

1. Ricompense e premi 49
2. Stato e avanzamento 51
3. Trasferimenti e destinazioni 53
4. Valutazione caratteristica 55
5. Il portale dell'Arma ed alcuni importanti applicativi – My Site 61
6. My PERSEO 62

VI TESI 64

CARTEGGIO E DOCUMENTI IN USO PRESSO LE STAZIONI 64

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Titoli (Cambria), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Titoli (Cambria), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Titoli (Cambria), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Titoli (Cambria), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole

Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

Formattato ...

1. Generalità	64
2. Lettera, minuta, copia conforme di lettera, circolari, elenco, attergato, periodici, messaggi	64
3. Carteggio classificato e non classificato	70
4. Carteggio ordinario: impianto, numero di protocollo, sottonumero, specchio di riscontro, classificazione	70
5. Carteggio permanente, operativo, numero di protocollo e classificazione	75
6. Protocollo informatico e gestione documentale	79
7. Posta elettronica e posta elettronica certificata	80
8. Il carteggio classificato	81
9. Modalità impianto e numero di protocollo (pratica)	82
10. Esercitazione sul carteggio ordinario	82
11. Esercitazione sul carteggio permanente, operativo, numero protocollo e classificazione	82
12. Il C-Prot.	82

VII TESI 82

IL SERVIZIO D'ISTITUTO 82

1. La registrazione del servizio, il Memoriale del Servizio Automatizzato	82
2. I servizi interni di caserma e il militare di servizio alla caserma	88
3. I servizi esterni	92
4. L'Ordine di Servizio	97
5. Allegato "A"	104
6. OP/85	105
7. Le indennità di compensazione, indennità di controllo del territorio, le turnazioni.	107
8. Le licenze	107

VIII TESI 107

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 107

1. Fogli di viaggio e registro dei fogli di viaggio	108
2. SUP/2	110
3. Contabilità mensa obbligatoria di servizio e punti cottura (art. 476 e seg. Del T.U.R.O.M.)	110

IX TESI 114

ATTIVITÀ LOGISTICHE DEL COMANDO: DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO 114

1. Generalità	114
2. Libretto matricolare e di bordo	114
3. Manutenzione	114
4. Documento Impiego Mezzi (DIM – ex Fogli di marcia)	115

Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Titoli (Cambria), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole	
Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica	
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole	
Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: Grassetto, Controllo ortografia e grammatica	
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Titoli (Cambria), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica, Tutto maiuscole	
Formattato: Car. predefinito paragrafo, Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), Grassetto, Controllo ortografia e grammatica	
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...
Formattato	...

I TESI

L'ARMA DEI CARABINIERI: COMPITI, DIPENDENZE, INQUADRAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE

1. L'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri, fino al 2000 inquadrata nell'Esercito Italiano, con legge delega di riordino n. 78/2000 è stata elevata a rango di Forza Armata con collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa. Ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 66/2010, l'Arma è definita quale *“forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”*. Inoltre, a norma dell'art. 3 L. 84/2010, è la *“forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea”* (EUROGENDFOR).

Commentato [TM(1)]: La legge contiene la delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri. Il provvedimento attuativo è rappresentato dal D.Lgs. 297/2000.

2. Dipendenze e rapporti con i vari Ministeri

L'Arma dei Carabinieri, dipende (art. 162 del D.Lgs. 66/2010):

- dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il Comandante Generale, per quanto attiene ai compiti militari;
- funzionalmente dal Ministro dell'Interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei Carabinieri fa capo:

- al Ministero della Difesa, per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;
- al Ministero dell'Interno, per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle forze di polizia.

I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità.

I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi

Comandanti, rispettivamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata.

3. Compiti dell'Arma dei Carabinieri

I compiti dell'Arma dei Carabinieri sono indicati ed elencati dagli artt. 156 - 160 del D.Lgs. n. 66/2010. Nello specifico, ai sensi dell':

- Art. 156 (Compiti militari dell'Arma dei Carabinieri): concorso alla mobilitazione, concorso alla difesa integrata del territorio nazionale, partecipazione alle operazioni militari all'estero, concorso alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;
- Art. 157 (Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei Carabinieri);
- Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero);
- Art. 159 (Compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri): mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà; svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;
- Art. 160 (Speciali compiti dell'Arma dei Carabinieri): servizi presso la Presidenza della Repubblica, scorte d'onore, servizi presso gli uffici giudiziari;
- Art. 161 (Funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica dell'Arma dei Carabinieri).

4. Inquadramento del personale

L'Arma dei Carabinieri è organizzata in quattro ruoli:

a. Ruolo Ufficiali

Il ruolo Ufficiali è articolato nei seguenti gradi gerarchici:

- Ufficiali Generali (Generale C.A., Generale D., Generale B.);
- Ufficiali Superiori (Colonnello, Ten. Colonnello, Maggiore);
- Ufficiali Inferiori (Capitano, Tenente, Sottotenente).

Agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri sono attribuite le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Polizia Giudiziaria sino al grado di Colonnello incluso, gli Ufficiali Generali hanno la sola qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza; hanno compiti di direzione coordinamento e controllo e la responsabilità dei reparti di cui sono a capo.

b. Ruolo Ispettori

Il ruolo Ispettori è articolato nei seguenti gradi gerarchici:

- Luogotenente (Lgt.) che in possesso di particolari requisiti di anzianità acquisisce la qualifica di Luogotenente “*carica speciale*”;
- Maresciallo Maggiore (Mar. Magg.);
- Maresciallo Capo (Mar. Ca.);
- Maresciallo Ordinario (Mar. Ord.);
- Maresciallo (Mar.);

Agli appartenenti al “ruolo Ispettori” sono attribuite le qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nell’espletamento delle proprie attribuzioni, oltre ai compiti di carattere militare, gli ispettori:

- svolgono funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria;
- possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative con le connesse responsabilità;
- possono assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell’ambito delle direttive superiori;
- possono essere attribuiti incarichi anche investigativi, addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.

Gli Ispettori assumono la qualifica di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza a partire dal grado di Maresciallo Maggiore.

c. Ruolo Sovrintendenti

Il ruolo Sovrintendenti è articolato nei seguenti gradi gerarchici:

- Brigadiere capo (Brig.Ca.) che in possesso di particolari requisiti di anzianità acquisisce la qualifica di Brigadiere capo “*qualifica speciale*”;
- Brigadiere (Brig.);
- Vicebrigadiere (V. Brig.).

Agli appartenenti al “ruolo dei Sovrintendenti” sono attribuite le qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare, svolge mansioni esecutive richiedenti un’adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I sovrintendenti possono essere incaricati di comandare uno o più militari con funzioni di controllo ed esecuzione di compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo. Ai

brigadieri capo possono anche essere attribuiti incarichi specialistici, che richiedono particolari conoscenze ed attitudini, nonché il comando di piccole unità o incarichi operativi di più elevato impegno.

d. Ruolo Appuntati e Carabinieri

Il ruolo Appuntati e Carabinieri è articolato nei seguenti gradi gerarchici:

- Appuntato scelto (App. Sc.) che in possesso di particolari requisiti di anzianità acquisisce la qualifica di Appuntato ~~scelto~~ Scelto *“qualifica speciale”*;
- Appuntato (App.);
- Carabiniere ~~scelto~~ Scelto (Car. Sc.);
- Carabiniere (Car.).

Al personale appartenente al “ruolo Appuntati e Carabinieri” sono attribuite le qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza e di Agente di Polizia Giudiziaria. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare:

- svolge mansioni esecutive con il margine d’iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute;
- può esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

Formattato: Tipo di carattere: Corsivo

II TESI

LA NORMATIVA FONDAMENTALE

2.1. Codice dell'Ordinamento Militare e Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare

a. Generalità.

Il Codice dell'Ordinamento militare si compone di nove parti fondamentali, denominati Libri, concernenti i seguenti argomenti:

- Libro Primo: Organizzazione e funzioni;
- Libro Secondo: Beni;
- Libro Terzo: Amministrazione e Contabilità;
- Libro Quarto: Personale Militare;
- Libro Quinto: Personale Civile e personale ausiliario delle Forze Armate;
- Libro Sesto: Trattamento economico, assistenza e benessere;
- Libro Settimo: Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio;
- Libro Ottavo: Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;
- Libro Nono: Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

b. Fondamenti delle Istituzioni militari

(1) La bandiera

L'art. 96 del C.O.M. sancisce che la bandiera è il simbolo della Patria.

La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia e del ricordo dei suoi caduti.

Essa va difesa fino all'estremo sacrificio.

Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

(2) Il giuramento

L'art. 575 del T.U.R.O.M. disciplina la formula del giuramento:

Formattato: Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0,62 cm, SpazioPrima: 10 pt, Interlinea: multipla 1,15 ri, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni.”

Esso va prestato in forma solenne alla presenza della bandiera e del Comandante di Corpo.

(3) Il grado militare

A norma dell'art. 626 del C.O.M., il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. **Il rapporto gerarchico** che ne discende, e che disciplina i rapporti tra superiore e subordinato, è fondato sul dovere di subordinazione di quest'ultimo nei confronti del superiore di grado.

L'art. 729 del T.U.R.O.M., prevede, inoltre, che il militare sia tenuto ad obbedire agli ordini ricevuti dal superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto.

L'art. 1347 del C.O.M. disciplina il concetto di obbedienza definita come esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. Il dovere di obbedienza è assoluto, salvo i limiti imposti dalla legge. In particolare, se viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, il militare ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori (art. 1349 co.2 C.O.M. e art 729 co. 2 del T.U.R.O.M.).

3.2 Regolamento Generale

Il R.G.A. è il principale testo di riferimento per tutti i Carabinieri. Introdotto da una premessa, è composto da otto parti (addestramento, servizio istituzionale, ordinamento degli uffici e delle caserme, organizzazione del servizio di caserma, visite ai comandi dipendenti, trasferimenti e destinazioni, disciplina, assegni speciali). In esso sono evidenziati gli aspetti di seguito indicati.

a. Qualità

I nnrr. 5 e 6 recitano: “Il carabiniere, in relazione alla sua duplice caratteristica di soldato e di tutore dell'ordine e della legge, deve avere cognizioni tali da poter ben assolvere i suoi doveri militari e ben disimpegnare il servizio speciale dell'Arma”. “L'appuntato e il carabiniere scelto debbono distinguersi per istruzione, energia ed autorevolezza, ed essere così i coadiuvatori dei sottufficiali in ogni ramo del servizio. Devono essere altresì di costante esempio ai carabinieri per impeccabile compostezza nel comportamento, per

disciplina fortemente sentita, per serietà nell'esecuzione del servizio, per cura dell'uniforme, cosicché i giovani carabinieri possano su di essi modellarsi".

b. Doveri e attribuzioni generali

Il nr. 38 richiama lo status di:

- graduato di truppa dell'Esercito;
- agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

c. Contegno nell'esecuzione del servizio

Il capitolo II (dal n. 52 al n. 66) contiene imprescindibili indicazioni deontologiche in merito al comportamento da tenere nell'esecuzione del servizio, facendo esplicito riferimento a:

- obbligo di tenere modi urbani e cortesi con tutti e di non usare in qualsivoglia occasione parole sconvenienti e offensive verso chiunque;
- avere una condotta esemplare sotto ogni aspetto in modo da poter ottenere la stima e la fiducia della popolazione;
- non intromettersi negli affari privati dei cittadini se non nei casi previsti dalla legge e, comunque, tenendo una condotta scevra da risentimenti o animosità;
- mantenere un contegno dignitoso, fermo, imperturbabile, alieno da qualsiasi familiarità, ma al tempo stesso improntato ad umanità;
- assumere un atteggiamento prudente in ogni operazione di servizio ma, qualora le circostanze lo richiedano, essere risoluto ed energico;
- indossare l'uniforme e vestire l'abito civile con cura e proprietà, non solo per meri fini estetici, ma per caratterizzare l'immagine dell'Istituzione con connotati di efficienza e ordine morale.

d. Contegno nella vita privata

Tutti i militari dell'Arma devono tenere, anche nella vita privata, condotta seria e decorosa. Inoltre, nel contrarre relazioni di amicizia, devono mantenere un comportamento improntato a giusta rettitudine al fine di non condizionare l'esercizio delle funzioni o il prestigio della Istituzione.

4.3. Il Regolamento Organico

L'attuale pubblicazione è una ristampa del testo originale del Regolamento Organico per l'Arma dei Carabinieri approvato con R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, aggiornata alla stregua

delle leggi e degli altri provvedimenti successivamente emanati. Il Regolamento Organico definisce:

- le prerogative dell'Arma e l'articolazione dei reparti;
- i doveri del personale nei vari ruoli;
- le dipendenze e le relazioni con le autorità militari e civili.

Trattasi di un documento che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge nr. 121/81 "Nuovo ordinamento della Polizia di Stato" e della riorganizzazione del soppresso Corpo degli Agenti di Custodia di cui alla legge nr. 395/90 "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria", nonché dell'elevazione dell'Arma a rango di Forza Armata (Legge 78/2000 e correlati decreti legislativi) e dell'introduzione del C.O.M. e T.U.R.O.M. è, di fatto, in buona parte superato.

Il Regolamento Organico conserva, tuttavia, la sua attualità e validità nelle parti ove sancisce la militarità dell'Istituzione, le sue prerogative ed i particolari servizi (di informazione e di Polizia Militare) e le relazioni con le Autorità militari e di Pubblica Sicurezza.

Fra gli altri articoli preme evidenziare l'art.2, ove è sancito che i Carabinieri: "vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà; curano l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione.

Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengono infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche privati, per il disimpegno dei compiti per essi stabiliti ".

Prerogative

La parola, nel significato moderno, è sinonimo di privilegio ovvero di diritto speciale.

Riferita all'Arma, essa ha valore di priorità e di preferenza nell'assolvimento di determinati compiti che, per natura e delicatezza, comportano un particolare impegno e conferiscono, nel contempo, prestigio ed onore a chi li esegue.

Le prerogative dell'Arma consistono nel fatto che:

- esegue i servizi di scorta al Capo dello Stato;
- esegue il servizio delle scorte d'onore;
- assolve i compiti di Polizia Militare riconosciutigli anche a livello internazionale.

5.4. Il Regolamento e le norme interne per le Scuole Allievi Carabinieri ~~(ccmi)~~

Il «Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri», attualmente vigente, è stato approvato con determinazione del Comandante Generale datata 26.03.2013 che abroga e sostituisce la precedente edizione del 20.02.1992. Il citato Regolamento è suddiviso in sei titoli riguardanti le generalità, l'ordinamento didattico, l'idoneità, esami e valutazioni finali, la graduatoria finale e di merito, l'inidoneità e le disposizioni varie. Nello specifico vengono tracciate le linee guida in materia di corsi di formazione, piani degli studi, corpo docenti, valutazione del profitto, esami, moduli monotematici, valutazione dell'attitudine militare, graduatorie finali e di merito, inidoneità e disposizioni riguardo licenze, valutazione caratteristica e disciplina.

«Norme Interne per le Scuole Allievi Carabinieri» è invece la pubblicazione, edita nel 1993, che disciplina l'ordinamento delle Scuole Allievi, l'attività didattica addestrativa, i servizi e le norme per gli allievi. Da evidenziare nella parte riguardante le norme per gli allievi i doveri generali, la forma, le spese private e abito civile, l'incompatibilità con altri studi, le figure dei Capi Compagnia – Capi Plotone – Capi Squadra, il contegno in aula e camerata, il contegno a mensa e sala convegno, l'uniforme e il contegno a diporto.

Formattato: Titolo 3, Allineato a sinistra, Nessuna, Interlinea: singola, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm, Non mantenere con successivo, Non mantenere assieme le righe

III TESI

ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1. Organizzazione Centrale

Il Comando Generale è la struttura mediante la quale il Comandante Generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi, il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i Ministeri e gli altri organi centrali della Pubblica Amministrazione, nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, ferma restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno (art. 170 del D. Lgs. 66/2010). Assolve, dunque, una duplice funzione: Stato Maggiore e Comando Operativo.

Il Comando Generale è così articolato:

- a. Comandante Generale;
- b. Vice Comandante Generale è un Generale di Corpo d'Armata, con funzioni vicarie in caso di assenza del Comandante Generale, che ne coadiuva l'operato assolvendo le funzioni delegategli. Ha alle dirette dipendenze:
 - COESPU;
 - ~~NATO SP COE~~ NATO SP COE;
 - ~~Dipartimento Audit e Innovazione~~ Dipartimento Audit e Innovazione;
 - Il Servizio di Controllo e Validazione;
 - Il Museo Storico;
 - Direzione dei Beni storici e Documentali.
- c. Capo di Stato Maggiore (Ca. SM) che:
 - è il diretto collaboratore del Comandante Generale, ne interpreta la volontà e traduce in ordini le sue decisioni;
 - dirige, coordina e controlla l'attività dello Stato Maggiore;

Dal Capo SM dipendono:

- il Sottocapo di Stato Maggiore, che a propria volta ha alle dipendenze:
 - il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (C.N.S.R.);
 - il Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.);
 - ~~il Centro Unico Contrattuale (C.U.C.);~~

Commentato [M2]: Recentemente posto alle dipendenze della Direzione Approvvigionamenti

- l'Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare;
 - l'Ufficio Legislazione ~~e Affari Parlamentari~~;
 - l'Ufficio Relazioni Sindacali ~~e Rappresentanza Militare~~;
 - ~~l'Ufficio Trattamento Economico~~;
- la Direzione di Amministrazione;
 - il Reparto Autonomo;
 - il Dipartimento per l'organizzazione sanitaria e veterinaria;
 - ~~l'Ufficio Antinfortunistica e Ambiente~~ l'Ufficio Antinfortunistica e Ambiente;
 - ~~la Direzione Approvvigionamenti, da cui dipende il Centro Unico Contrattuale (C.U.C.)~~ la Direzione Approvvigionamenti, da cui dipende il Centro Unico Contrattuale (C.U.C.);
 - Stato Maggiore, articolato in sei **sette** Reparti, di seguito indicati:
 - **I Reparto** (Organizzazione delle Forze), preposto alle attività in campo ordinativo, addestrativo, del governo del personale e disciplinare, che si articola in: Ufficio Ordinamento, Ufficio Personale Ufficiali, Ufficio Impiego Personale MBAC, Ufficio Stato Giuridico Avanzamento e Disciplina Personale MBAC, Ufficio Addestramento e Regolamenti, ~~Ufficio Assistenza e Benessere del Personale~~;
 - **II Reparto** (Impiego delle Forze), con funzioni di comando ed indirizzo nel campo operativo, che si articola in: Ufficio Operazioni, Ufficio Criminalità Organizzata, Eversione e Terrorismo, Ufficio Sicurezza, ~~-Dipartimento Aereo e Navale~~ (da cui dipende il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri-, con compiti addestrativi del personale dipendente e di supporto operativo e logistico ai reparti e comandi dell'Arma. Alle dipendenze sono posti il Gruppo Volo, il Gruppo Supporto e 16 Nuclei Elicotteri (NEC) che operano in relazione alle direttive tecnico funzionali del RAC ed in base alle esigenze operative dei diversi Comandi Territoriali.

Nell'Ufficio Operazioni è inquadrata la **Sala Operativa**, centro propulsore del Comando Generale che è informata da ogni Comando dell'Arma su fatti e operazioni di particolare spessore; informa, a sua volta, i Vertici dell'Arma per fornire gli elementi necessari al fine dell'eventuale adozione di decisioni urgenti e per consentire loro di aggiornare costantemente le Autorità politiche e

Commentato [M3]: Indicato solo come Ufficio Legislazione

Commentato [M4]: Viene individuato solo come Ufficio Relazioni Sindacali

Commentato [M5]: Non risulta più alle dipendenze del Capo SM

Commentato [M6]: Dal 1° settembre 2025 è stato determinato il trasferimento dell'Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale dal I al V Reparto

Commentato [TM(7)]: Vista l'esiguità dei periodi, è opportuno eliminare il contenuto delle note, di fatto superfluo.

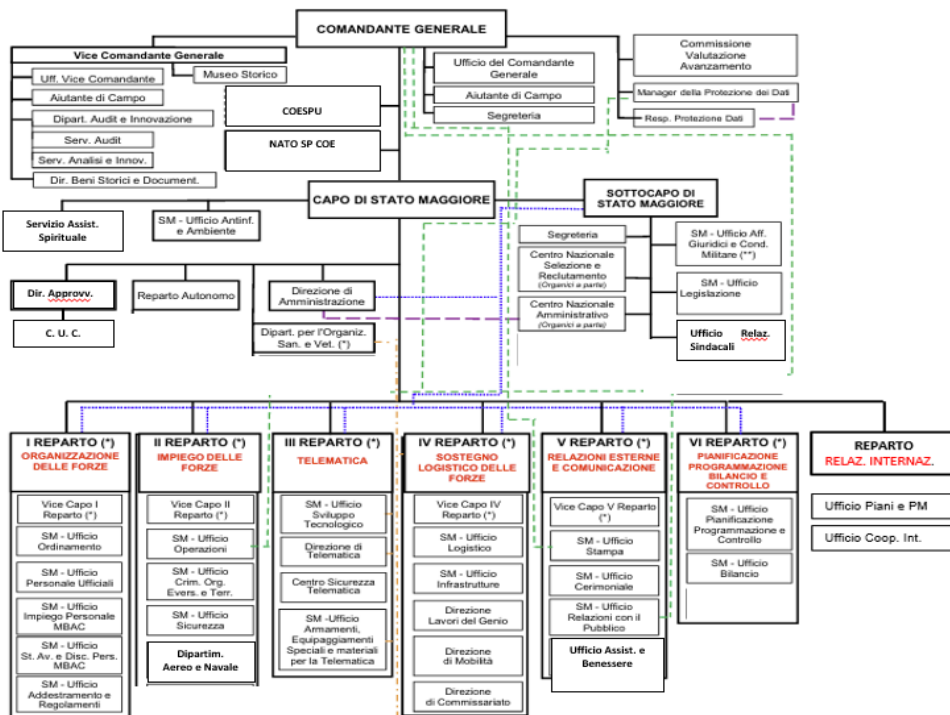
istituzionali circa lo stato e lo sviluppo di situazioni d'interesse; supporta l'attività decisionale;

- **III Reparto** (Telematica), competente sui programmi di sviluppo tecnologico per l'informatica, le telecomunicazioni, la trasmissione dei dati e gli equipaggiamenti speciali, che si articola in: Direzione di Telematica, Centro Sicurezza Telematica, Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica ~~Polo di Telematica~~ e Ufficio Sviluppo Tecnologico;
- **IV Reparto** (Sostegno logistico delle Forze) con compiti di indirizzo e coordinamento nello specifico settore, si articola in: Ufficio Logistico, Ufficio Infrastrutture, Direzione Lavori del Genio, Direzione di Mobilità, Direzione di Commissariato.
Il Capo del IV Reparto, avendo alle dipendenze i quattro citati Direttori, ha assunto i compiti di Ispettore Logistico;
- **V Reparto** (Relazioni Esterne e Comunicazione) con compiti di indirizzo e coordinamento nei settori relazionale e promozionale, nonché dei rapporti con i cittadini, che si articola in: Ufficio Stampa, Ufficio Cerimoniale, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale;
- **VI Reparto** (Pianificazione, Programmazione, Bilancio e Controllo) preposto al coordinamento dell'attività amministrativa e finanziaria, si articola in: Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, Ufficio Bilancio;
- **Reparto Relazioni Internazionali e Politica Militare**, che si articola in: Ufficio Piani e Polizia Militare e di Stabilità, Ufficio di Cooperazione Internazionale;
- **Manager della Protezione dei Dati**

Commentato [M8]: Dovranno essere apportate le conseguenti modifiche

CC/C/CDO GEN - 2022

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI



2. Organizzazione Addestrativa

L'Organizzazione Addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando Generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei Carabinieri. Al vertice dell'organizzazione è posto il Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, retto da Generale di Corpo d'Armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei Carabinieri.

Dal Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri dipendono, per la **formazione di base**:

- **Scuola Ufficiali**, retta da Generale di Divisione, deputata a conferire agli Ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale necessaria per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attività istituzionale;

- **Scuola Marescialli e Brigadieri**, retta da Generale di Brigata/Divisione, preposta alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa, con alle dipendenze il 1° Reggimento Allievi Marescialli di Firenze e il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri;
- **Legione Allievi Carabinieri**, retta da Generale di Brigata/Divisione, preposta alla preparazione militare, professionale e culturale del personale appartenente ai ruoli Appuntati e Carabinieri, con alle dipendenze le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria, Roma, Taranto e Torino. Dalla Legione Allievi dipende, altresì, la Banda dell'Arma dei Carabinieri;
- **Centro di Psicologia Applicata per la Formazione (CePAF)**, con compiti di supporto agli allievi e ai formatori al fine di realizzare un'interazione tra il momento della selezione iniziale e la successiva fase di inserimento, orientamento e formazione;

per la **formazione specialistica**:

- **Ispettorato degli Istituti di Specializzazione** con alle dipendenze:
 - Scuola Forestale Carabinieri con sede a Cittaducale (RI), che si occupa della formazione, aggiornamento e specializzazione del personale nel settore forestale, ambientale e agroalimentare, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei Centri Addestramento della sede, di Rieti, Castel Volturno (CE), Ceva (CN) e del Centro di Eccellenza per la Tutela Ambientale (CoEEP) di Sabaudia (LT);
 - **Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell'Arma dei Carabinieri (ISTI)**, deputato a conferire un'elevata qualificazione professionale agli operatori di P.G. effettivi a reparti con spiccata connotazione investigativa, affinando la fase post-formativa attraverso un percorso organico di specializzazione. Si avvale del supporto amministrativo e logistico del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri, ~~ove~~ all'interno del quale è collocato;
 - **Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri (CLE)**, con compiti di organizzazione di corsi di lingue straniere, nonché valutazione e certificazione della conoscenza linguistica del personale;
 - **Scuola di Perfezionamento al Tiro (SPT)** che ha il compito di:
 - ~~(4)~~ organizzare corsi di specializzazione, perfezionamento al tiro e aggiornamento;

~~(2)~~ii. approntare programmi addestrativi;

~~(3)~~iii. sperimentare armi e munizioni;

~~(4)~~iv. concorrere alla formazione dei “Nuclei Intervento” nell’ambito del “Dispositivo Nazionale Tiratori Scelti”, costituiti per particolari esigenze di polizia giudiziaria;

- **Centro Addestramento Alpino**, dislocato in Selva di Val Gardena (BZ) e retto da Colonnello, provvede alla formazione e specializzazione del personale dell’Arma destinato ad espletare l’attività istituzionale in ambiente montano. Il Centro:

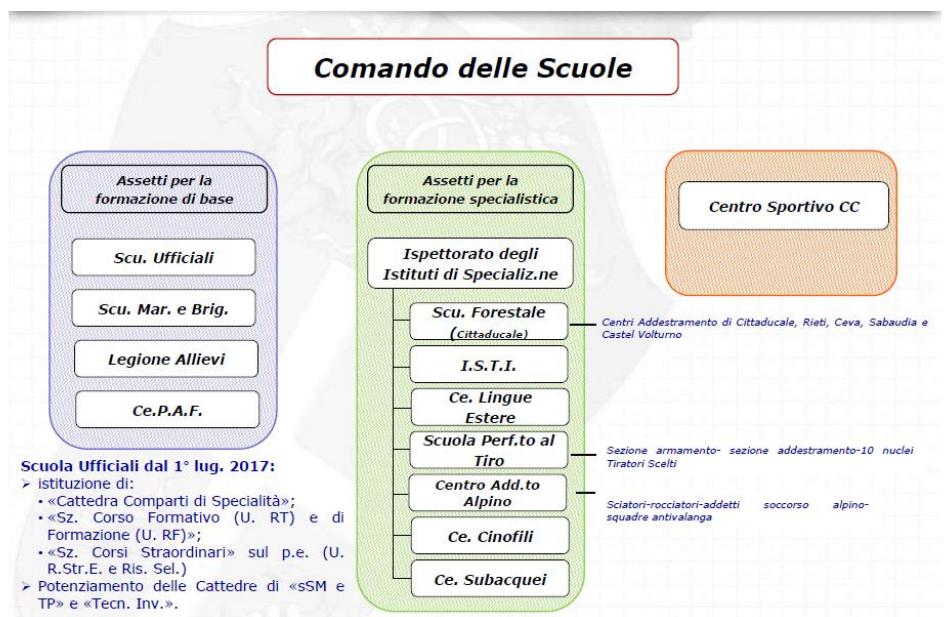
(1) svolge corsi di specializzazione per sciatori da destinare ai reparti dislocati in montagna;

(2) seleziona e addestra i militari da impegnare in concorso a operazioni di soccorso.

- **Centro Carabinieri Cinofili**, con sede a Firenze, retto da Colonnello/Tenente Colonnello, è stato istituito il 9 giugno 1956- con compiti addestrativi ed operativi, al fine di assicurare l’impiego di carabinieri conduttori e cani in attività di polizia giudiziaria, di ricerca, di soccorso in aree sensibili e in tutte le operazioni in cui tale intervento fosse stato ritenuto di valido supporto;
- **Centro Carabinieri Subacquei**, con sede a Genova, retto da Colonnello/Tenente Colonnello, è stato istituito nel 1953, assolve funzioni addestrative e disimpegna compiti operativi di particolare rilievo per assicurare all’Arma territoriale un valido apporto nelle operazioni di polizia giudiziaria che richiedono l’attivazione di ricerche in mare, nei laghi e nei fiumi.

- **Centro Sportivo Carabinieri**, retto da Colonnello, si prefigge lo scopo di incentivare e favorire, in un quadro unitario, la pratica sportiva amatoriale del personale dell’Arma e dei propri familiari. In particolare, le attività del reparto sono rivolte a:

- l’esercizio, la diffusione e la propaganda delle discipline olimpiche ovvero degli sport che abbiano attinenza con il servizio d’istituto;
- la formazione ed il perfezionamento degli atleti e dei tecnici nelle varie specialità;
- la promozione dell’immagine dell’Istituzione attraverso i risultati sportivi e il mantenimento dei contatti con gli organi di informazione sportiva (d’intesa con i competenti Uffici del Comando Generale);
- l’organizzazione e la partecipazione alle gare.



3. Organizzazione Territoriale

e-a Generalità

L'Organizzazione Territoriale assorbe circa il 75,6% delle forze dell'Arma, ne rappresenta la componente fondamentale ed è struttura essenziale per il controllo del territorio (art. 173 D. Lgs. 66/2010). Essa è articolata in:

- **5 Comandi Interregionali**, retti da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei Comandi di Legione:
 - “PASTRENGO”, con sede in Milano, da cui dipendono le Legioni Lombardia, Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria;
 - VITTORIO VENETO”, con sede in Padova, da cui dipendono le Legioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
 - “PODGORA”, con sede in Roma, da cui dipendono le Legioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna;

- “OGADEN”, con sede in Napoli, da cui dipendono le Legioni Campania, Puglia, Abruzzo-Molise, Basilicata;
 - “CULQUALBER”, con sede in Messina, da cui dipendono le Legioni Sicilia e Calabria;
- **18 Comandi di Legione**, coincidenti con le regioni amministrative (esclusa la Valle d'Aosta accorpata al Piemonte ed il Molise accorpata all'Abruzzo), retti da Generale di Divisione o di Brigata, cui competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei Comandi Provinciali. Il Comandante di Legione esercita le funzioni di Comandante di Corpo nei confronti del personale dipendente;
- **105 Comandi Provinciali**, retti da Generale di Brigata e Colonnello (~~solo alcuni ancora da Tenente Colonnello~~), cui sono attribuite le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, nonché la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma. Nella Regione Valle d'Aosta, priva del Comando Provinciale, opera, invece, il Gruppo di Aosta, dipendente dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, competente sull'intero territorio regionale;
- **Comandi a livello infraprovinciale**, comprendenti **15 Gruppi** (*Aosta, Milano, Rho, Roma, Ostia, Frascati, Napoli, Torre Annunziata, Castello di Cisterna, Aversa, Locri, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Palermo e Monreale*), **9 Reparti Territoriali** (*Mondragone, Olbia, Nocera Inferiore, Aprilia, Gela, Termini Imerese, Corigliano-Rossano, Vallo della Lucania e Sciacca*) e **532 Compagnie**, retti da Ufficiale (Colonnello/Tenente Colonnello/Maggiore/Capitano) e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
- **66 Comandi di Tenenza** (*a cui si aggiungono il Comando Piazza Venezia a Roma ed il Nucleo CC Campione d'Italia in provincia di Como*) e 4.455 Stazioni, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei Carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono rette, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impiego operativo, le Tenenze da Tenente o Sottotenente, le Stazioni da sottufficiale del ruolo ispettori.

fb. Configurazione Comando Provinciale

Commentato [M9]: Non ci sono più Comandi Provinciali retti da Tenente Colonnello

Commentato [M10]: Recentemente sono state elevate a Tenenze le Stazioni di Lampedusa e Castel Volturno (CE)

La configurazione ordinativa dei Comandi Provinciali è, al momento, riconducibile a tre tipologie diverse istituite in ragione di esigenze operative e funzionali differenti.

Nuova Struttura “Tipo” C.do Provinciale (Roma, Milano, Napoli e Palermo)

Retti da Generale di Brigata, hanno alle dipendenze Gruppi che sono competenti su porzioni della Provincia. ~~si articolano in:~~

- ~~Ufficio Comando, su una Sezione Operazioni e Logistica (articolata nel solo Comando Provinciale di Roma su due Sezioni distinte: Sezione “Operazioni” e Sezione “Logistica”) e una Sezione Personale;~~
- ~~Reparto Operativo, su Nucleo Investigativo e Nucleo Informativo;~~
- ~~Gruppo Capoluogo, su Nucleo Comando, Sezione Amministrativa, Centrale Operativa, Nucleo Radiomobile, Compagnie;~~
- ~~Gruppo Distaccato, su Nucleo Comando, Sezione Amministrativa, Nucleo Investigativo, Nucleo Informativo, Reparto Territoriale/Compagnie;~~
- ~~Reparto Servizi Magistratura;~~
- ~~Reparto Scorte e Sicurezza;~~
- ~~Aliquota CC della Sezione di PG (con dipendenza funzionale dall’AG);~~
- ~~Compagnia Speciale (solo a Roma, Napoli e Palermo).~~

Nuova Struttura “Città Metropolitane” (Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Genova, Bari, Catania e Messina), che sono retti da Gen. B./Col.

Retti da Gen. B./Col., si articolano in:

- ~~Ufficio Comando, su una Sezione Operazioni e Logistica, una Sezione Segreteria e Personale e una Sezione Amministrativa;~~
- ~~Reparto Operativo su Nucleo Investigativo, Nucleo Informativo, Centrale Operativa e Nucleo Radiomobile;~~
- ~~Reparto Territoriale/Compagnie;~~
- ~~Aliquota CC della Sezione di PG (con dipendenza funzionale dall’AG).~~

Nuova Struttura “Tradizionale”, che sono retti da Colonnello.

Retti da Colonnello, si articolano in:

- ~~Ufficio Comando~~
- ~~Reparto Operativo su Nucleo Investigativo e Nucleo Informativo~~

- ~~Reparto Territoriale/Compagnie da cui dipende il NORM articolato su Centrale Operativa, Sezione/Aliquota Operativa e Sezione/Aliquota radiomobile;~~
- ~~Aliquota CC della Sezione di PG (con dipendenza funzionale dall'AG).~~

g.c. Reparto Territoriale

Retto da Ten. Col., è costituito in aree geografiche in cui la particolare situazione operativa consiglia l'attivazione di un Comando a livello infraprovinciale di maggiore rilevanza rispetto al Comando di Compagnia. Ha la responsabilità della direzione e coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni della criminalità a rilevanza locale.

h.d. Compagnia Carabinieri

Generalità

Si tratta di Comando a livello infraprovinciale, retto da Ufficiale e differentemente strutturato in rapporto all'estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni della criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti di polizia militare.

Si distingue, in base alla dislocazione, in:

- Compagnia Capoluogo, se dislocata nella stessa sede del Comando superiore;
- Compagnia Urbana, se dislocata nella stessa città – ma in sede diversa - dove ha sede il Comando superiore. Quando nel capoluogo vi sono più Compagnie urbane queste:
 - non hanno in organico l'Aliquota Radiomobile, le cui funzioni sono svolte dal Nucleo Radiomobile dipendente dal Reparto Operativo o Gruppo;
 - inquadrano nel loro seno un Nucleo Operativo (anziché un Nucleo Operativo e Radiomobile) e impiegano pattuglie mobili di zona (PMZ) per compiti di controllo del territorio. Le Compagnie in sede di capoluogo di Provincia ove vi è un solo Comando di Compagnia conservano, invece, il Nucleo Operativo e Radiomobile;
- Compagnia Distaccata, se ubicata fuori dal Comune ove ha sede il Comando superiore.

Opera alle dirette dipendenze di un Comando Provinciale o Gruppo. Può avere alle dipendenze Tenenze mentre ha sempre alle dipendenze un numero variabile di Stazioni.

Composizione

- Nucleo Comando: retto da un Ispettore e comprende addetti che svolgono attività burocratica dell'ufficio ed assicurano l'efficienza e l'impiego degli auto-motomezzi del reparto.

- Nucleo Operativo e Radiomobile: costituito da un numero variabile di militari che operano al comando di un Ufficiale subalterno o Ispettore. Esso comprende:
 - Centrale Operativa, quale organo di collegamento, coordinamento e controllo (solo un numero limitatissimo di Comandi di Compagnia distaccata non ha in organico la Centrale Operativa, per esempio Villanova d'Asti);
 - Sezione/Aliquota Operativa, per le attività investigative in proprio e di sostegno alle Stazioni dipendenti;
 - Sezione/Aliquota Radiomobile, con compiti di prevenzione e di pronto intervento;
- le Aliquote Carabinieri presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria che svolgono esclusivamente compiti di P.G. alle dipendenze funzionali della competente Autorità Giudiziaria. Per tutte le altre esigenze dipendono dal Comando Compagnia, se in sede distaccata, e dal Comando Provinciale, se in sede di Capoluogo.

i.e. Tenenza Carabinieri (istituite a partire dal 1° settembre 2001)

La Tenenza, dipendente dal Comando della Compagnia e retta da Tenente/Sottotenente, ha una forza organica minima di 18 unità per garantire la ricezione del pubblico e il servizio di pronto intervento nelle 24 ore, nonché una ancor più incisiva attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, con dotazione di mezzi e materiali analoga a quella dei Comandi di Compagnia.

j.f. Stazione Carabinieri

La Stazione, **unità operativa elementare**, è dislocata nei centri abitati ed è comandata da un Ispettore. La forza organica della Stazione è proporzionata alla estensione e alle caratteristiche del territorio, nonché alle esigenze operative dell'Arma.

La Stazione si distingue:

- secondo la dislocazione, in:
 - Capoluogo: quando è ubicata nella stessa caserma del Comando Compagnia;
 - Urbana: quando è ubicata nello stesso centro ove ha sede il Comando Compagnia, ma in stabile diverso;
 - Distaccata: quando è dislocata in centro abitato diverso dal Comando Compagnia.
- secondo gli orari di apertura giornaliera al pubblico¹:

¹ modifica avvenuta con circ. prot. n. 446/135 – 55 - 33-342-1957 C.do Gen. I Rep. SM – Ufficio Ordinamento.

FASCE (*)	REQUISITI	ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA (**)
1 ^a	Stazioni con forza organica fino a 14 un. (FO ≤ 14 un.)	da 2 a 6 ore per le Stazioni a “forza minima” connotate da forza effettiva inferiore a 6 un. (FE < 6 un.)
		da 6 a 10 ore anche non continuative (con 1 o 2 militari)
2 ^a	Stazioni con forza organica da 10 a 30 un. (10 un. ≤ FO ≤ 30 un.)	da 10 a 14 ore anche non continuative (con 2 militari)
3 ^a	- Stazioni con forza organica di almeno 14 un. (FO ≥ 14 un.) - Stazioni capoluogo	24 ore (con 3 o 4 militari)

(*) Individuazione della fascia a cura del Comandante di Legione.

(**) Determinazione degli orari di apertura dei singoli presidi a cura del Comandante Provinciale.

Fanno parte, inoltre, dell’Organizzazione Territoriale anche:

- n. 4 Squadroni Eliportati Cacciatori “Calabria”, “Sardegna”, “Sicilia”, “Puglia”;
- n. 1 Reparto Squadriglie e sette Squadriglie (in Sardegna);
- n. 20 Nuclei Cinofili;
- n. 5 Nuclei Subacquei (RM – NA – BA – ME – CA).

2.-

4. Organizzazione Mobile e Speciale

L’Organizzazione Mobile e Speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria ed esclusiva, all’espletamento di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell’Organizzazione Territoriale.

L’Organizzazione Mobile e Speciale fa capo al Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, retto da un Generale di Corpo d’Armata, e comprende tutti quei reparti che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono compiti connessi con:

- la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e limitatamente al concorso della difesa integrata del territorio;
- i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;

Formattato: Paragrafo elenco, Giustificato, Interlinea: 1,5 righe, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 1,63 cm + Imposta un rientro di: 2,27 cm, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici

- la tutela del patrimonio culturale, del lavoro, della salute;
- ~~— la tutela del lavoro;~~
- la repressione del falso nummario;
- le esigenze del Ministro per gli Affari Esteri;
- le esigenze della Banca d'Italia;
- ~~— la tutela della salute;~~
- l'espletamento e il coordinamento di attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.

Il Comando Unità Mobili e Specializzate CC "Palidoro" ha alle dipendenze:

- Divisione Unità Mobili;
- Divisione Unità Specializzate;
- Raggruppamento Operativo Speciale (ROS);
- Comando CC Ministero Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (CC MAE);

a. Divisione Unità Mobili

È costituita da:

- **1^a Brigata Mobile** articolata in:
 - 4° Reggimento a Cavallo²;
 - 1° Reggimento "Piemonte", che ha alle dipendenze il 2° Battaglione "Liguria";
 - 3° Reggimento "Lombardia";
 - 4° Battaglione "Veneto";
 - 5° Reggimento "Emilia Romagna", che ha alle dipendenze il 6° Battaglione "Toscana";
 - 8° Reggimento "Lazio", che ha alle dipendenze il 9° Battaglione "Sardegna";
 - 10° Reggimento "Campania";
 - 11° Reggimento "Puglia";
 - 12° Reggimento "Sicilia";
 - 14° Reggimento "Calabria".

I Reggimenti e Battaglioni Carabinieri sono formati da unità impiegate prevalentemente in servizio di ordine pubblico e di rinforzo ai comandi territoriali, per potenziare il

² Custodisce il patrimonio delle nobili tradizioni dell'Arma a cavallo: provvede alla formazione del personale della specialità che viene impegnato nell'esecuzione del "carosello storico", nei servizi di o.p. nella Capitale ed inoltre in servizi preventivi e repressivi in località impervie del territorio nazionale.

controllo del territorio nelle grandi aree urbane e nelle zone più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica; concorrono altresì nelle operazioni inerenti la protezione civile. Attuando specifiche direttive del Comando Generale, i Reggimenti e i Battaglioni Carabinieri costituiscono i Reparti di Soccorso che, in occasione di pubbliche calamità, raggiungendo nel più breve tempo possibile le zone interessate, concorrono agli interventi immediati in favore delle popolazioni colpite.

Con la necessità di disporre di adeguati contingenti di rinforzo per l'attuazione di servizi di controllo straordinario del territorio in specifiche aree dei confini nazionali, sono state costituite le **Compagnie d'Intervento Operativo (CIO)** presso alcuni Reggimenti e Battaglioni. Le Compagnie d'Intervento Operativo sono costituite da unità di rinforzo, modulate in ragione delle caratteristiche prevalenti dell'area, impiegabili per periodi di tempo limitati (in linea di massima da uno a tre mesi) e previo minimo preavviso (24 – 48 ore). L'impiego delle unità viene disposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, d'iniziativa o su richiesta del Ministero dell'Interno, sulla base di valutazioni e proposte che scaturiscono da attento esame delle contingenti condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica o da specifiche risultanze info-investigative. L'impiego delle unità di rinforzo sarà curato, sulla scorta delle direttive superiormente ricevute, dai Comandanti di Compagnia territorialmente competenti.

- **2ª Brigata Mobile** articolata in:

- **1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”:** il Reggimento espleta, nell'ambito del concorso delle operazioni per la difesa integrata del territorio, compiti militari tipici delle truppe paracadutiste, prende parte alle operazioni militari all'estero, anche con funzioni di polizia militare; può essere impiegato in operazioni di supporto all'Arma Territoriale; partecipa, con propri contingenti, al dispositivo di sicurezza delle sedi diplomatiche in Paesi “a rischio”;
- **7° Reggimento “Trentino Alto Adige” e 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”:** sono impiegati prevalentemente in missioni fuori area, anche con funzioni di polizia militare; per la sicurezza delle sedi diplomatiche in Paesi “a rischio” e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in Patria;
- **Gruppo Intervento Speciale:** interviene in occasione di dirottamenti aerei, liberazione di ostaggi, riassunzione del controllo di installazioni di vitale interesse occupate da terroristi; presta supporto ai reparti territoriali in occasione di importanti

Commentato [TM(11)]: Per evitare di ripetere “territorio”

e rischiose operazioni di polizia; svolge attività di ricerca e la sperimentazione di armi ed equipaggiamenti speciali; addestra e qualifica il personale incaricato di svolgere compiti di protezione a persone e vigilanza a particolari obiettivi.

b. Divisione Unità Specializzate

La Divisione Unità Specializzate esercita funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze i quali assolvono, nei settori di rispettiva competenza, compiti specifici sia in autonomia sia a sostegno o con il supporto dell'Arma Territoriale. È articolata in:

- **Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.),** struttura tecnico-operativa altamente specializzata nelle attività di indagine scientifica delegate dalla Magistratura o richieste da Comandi e Reparti dell'Arma. Dal RACIS dipendono il Reparto Analisi Criminologiche, il Reparto Dattiloscopia Preventiva, Reparto Tecnologie Informatiche, Reparto Ricerca e Sviluppo; quattro Reparti Investigazione Scientifiche (RIS) di Roma, Parma, Messina e Cagliari e 22 Sezioni Investigazioni Scientifiche (SIS) inquadrate nell'ambito dei Comandi Provinciali.
- **Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC):** con compiti di polizia giudiziaria prevalentemente a carattere repressivo nei confronti di reati in danno del patrimonio culturale e architettonico. Si interessa di trafugamenti, di esportazioni, di commercio illecito delle opere d'arte e di interesse archeologico di proprietà dello Stato, di altri Enti pubblici, di musei e di privati. È costituito da un Reparto Operativo e da due Gruppi CC Tutela Patrimonio Culturale (Roma e Monza) con alle dipendenze 16 Nuclei Tutela Patrimonio Culturale.
- **Comando Carabinieri per la Tutela della Salute** con compiti di controllo e vigilanza in materia sanitaria ed alimentare, se ne avvale anche il Ministero della Salute per attività di controllo e di vigilanza sulla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e attività connesse al trattamento di tossicodipendenti. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute può procedere, in qualunque momento, anche a mezzo dei competenti comandi territoriali dell'Arma, ad ispezioni e controlli in tutti gli esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico. L'organizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute comprende un Reparto Operativo, un Nucleo CC Agenzia Italiana per il Farmaco, 3 Gruppi CC per la Tutela della Salute (Milano, Roma, Napoli) e 38 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità.

- **Comando Carabinieri Banca d'Italia**, con compiti di vigilanza sugli immobili in uso all'Amministrazione Centrale e sulle filiali della Banca d'Italia di tutto il territorio nazionale, assicura i necessari servizi di vigilanza e scorta al trasporto dei valori per conto del medesimo Istituto. È articolato su un Reparto Scorte, tre Ispettorati (nord, centro e sud). L'Ispettorato centro ha alle dipendenze la Compagnia Carabinieri Banca d'Italia Roma.
- **Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria** con competenze nel settore del falso nummario, assolve compiti di: individuazione dei flussi di falsificazione di interesse della criminalità organizzata; conduzione di attività investigativa d'iniziativa e d'intesa con i reparti e comandi dell'Arma; sviluppo di contatti e scambio informativo con gli omologhi organismi delle forze di polizia estere specializzate nel campo della prevenzione e repressione del falso monetario.
- **Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro** con compiti in materia di lavoro è funzionalmente dipendente dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La struttura periferica è composta da cinque Gruppi Tutela del Lavoro con sede in Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo e da 101 Nuclei Ispettorati del Lavoro (NIL).
- ~~**Raggruppamento Aeromobili Carabinieri** con compiti addestrativi del personale dipendente e di supporto operativo e logistico ai reparti e comandi dell'Arma. Alle dipendenze sono presenti il Gruppo Volo³, il Gruppo Supporto e 16 Nuclei Elicotteri⁴ (NEC) che operano in relazione alle direttive tecnico funzionali del RAC ed in base alle esigenze operative dei diversi Comandi Territoriali.~~

c. Raggruppamento Operativo Speciale

Il Raggruppamento Operativo Speciale assicura il coordinamento delle attività investigative in materia di delitti di criminalità organizzata e terrorismo. I compiti principali sono:

- collegamento e raccordo informativo e, qualora necessario, concorso nelle attività di indagine;
- svolgimento di attività investigative di alto livello (colloqui investigativi, operazioni sotto copertura, intercettazioni preventive, ecc.);

³ Articolato in Nucleo Elicotteri di CC di Pratica di Mare e Roma Urbe, Nucleo Aeroplani e Nucleo Addestramento e Standardizzazione.

⁴ Sono collegati alla Sala Situazione del RAC tramite una rete multimediale che monitorizza su scala nazionale il movimento dei singoli aeromobili e ne consente la puntuale gestione.

Commentato [TM(12): Dipende dal Dipartimento Aereo e Navale, inquadrato nell'ambito del II Reparto. Vista l'esiguità dei periodi, è opportuno eliminare il contenuto delle note, di fatto superfluo.

- coordinamento delle attività investigative per la ricerca di grandi latitanti;
- collegamento con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga al fine di assicurare il coordinamento informativo e investigativo in materia di lotta agli stupefacenti tra lo stesso Servizio Centrale, i Reparti e le Sezioni Anticrimine e i Comandi Territoriali dell'Arma;
- collaborazione con omologhi organismi di Polizia esteri;
- analisi operativa delle manifestazioni di criminalità organizzata;
- collaborazione ad attività di studio e analisi dei fenomeni criminali sviluppate in ambito nazionale e internazionale anche sulla base di convenzioni e trattati;
- analisi di contrasto delle manifestazioni di criminalità eversiva/terroristica nazionali e internazionali;
- ricerca e sperimentazione delle dotazioni tecniche per le investigazioni;
- supporto tecnico specializzato;
- attività d'indagine relative al contrasto in tema di *Cyber crime* e *Cyber defence*.

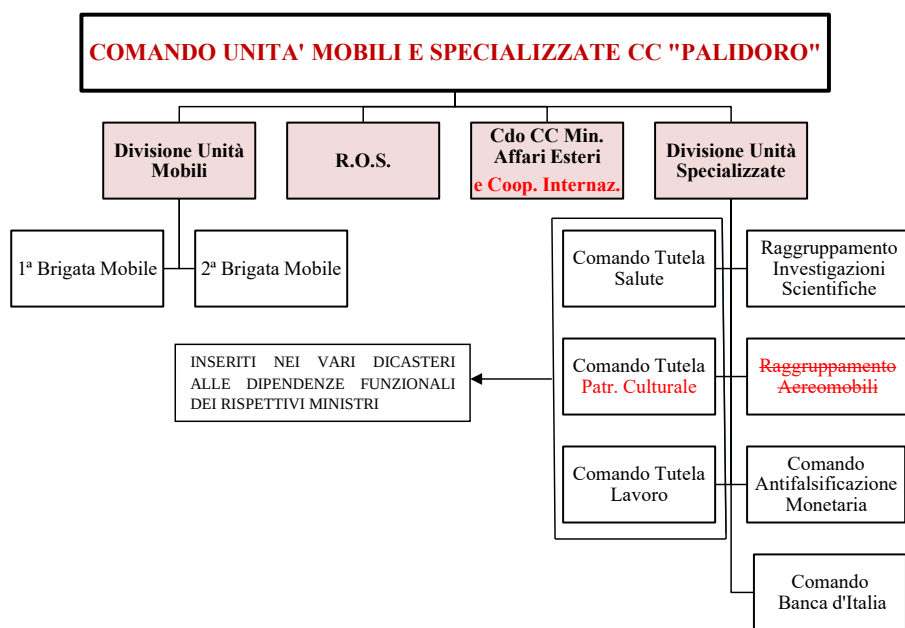
È articolato in una struttura centrale e una periferica. La struttura centrale è composta da Reparto Indagini Tecniche, Reparto Indagini Telematiche, Reparto Crimini Violenti, Reparto Antiterrorismo - tre Reparti Investigativi e un Reparto Analisi e Pianificazione Operativa, suddivisi in Sezioni. La struttura periferica è costituita da 12 Reparti Anticrimine⁵ e 14 Sezioni Anticrimine dislocate in sede di Corte d'Appello.

d. Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Coop Internazionale (CC MAE)

Il Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dipende funzionalmente dal Ministro degli Affari Esteri. Assolve i compiti ordinari di inquadramento del personale distaccato presso sedi diplomatiche estere (consolati ed ambasciate) e di sicurezza e vigilanza alla sede del Dicastero. È articolato in un Reparto di Sicurezza e Vigilanza suddiviso in Sezione Sede e Sezione Estero.

Commentato [TM(13): Denominazione assunta dal 12 settembre 2022

⁵ Con sede a Roma, Milano, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Catanzaro, Reggio Calabria, Bologna, Cagliari, Firenze, Padova, che sono suddivisi in Sezioni Anticrimine



5. Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare

Per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", è stato istituito il **Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri**, dal quale dipendono reparti di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché di controllo nel settore agroalimentare. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare ha il proprio vertice nel citato Comando che è retto da Generale di Corpo d'Armata, dipende funzionalmente dal ~~Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali~~ **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il ~~Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare~~ **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. ~~L'incarico di Vice Comandante del Comando è attribuito al~~

~~Generale di Divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale più anziano.~~ Dal Comando dipendono:

- Comando CC per la Tutela Ambientale e la ~~transizione ecologica~~ e la sicurezza energetica: articolato su un Reparto Operativo e ~~5~~ 3 Gruppi con alle dipendenze ~~31~~ 28 Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E);
- Comando CC per la Tutela Agroalimentare con alle dipendenze un Reparto Operativo e 5 Reparti CC Tutela Agroalimentare (Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina);
- Comando CC per la Tutela della Biodiversità: articolato su un Raggruppamento CC Biodiversità, con alle dipendenze 28 Reparti, e un Raggruppamento CC CITES, che ha alle dipendenze un Reparto Operativo;
- Comando CC per la Tutela Forestale e dei parchi: articolato su un Nucleo Informativo Antincendio Boschivo, un Ufficio Parchi, un Centro Nazionale Meteomont e 14 Regioni CC Forestali da cui dipendono 75 Gruppi e 783 Stazioni Forestali.

6. Reparti per esigenze specifiche

Alcuni reparti, non compresi tra quelli inquadrati nell'ambito delle organizzazioni sin qui esaminate, sono istituiti presso organismi o enti vari per l'espletamento di specifiche attività.

a. Reggimento Corazzieri

Il Reggimento Corazzieri svolge servizi di guardia e scorta d'onore al Capo dello Stato nonché servizi di sicurezza e rappresentanza all'interno del Palazzo del Quirinale e dipende dall'Ufficio del Consigliere per gli Affari Militari. Ha alle dipendenze un:

- Gruppo Squadroni
- il Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica svolge, unitamente al Reggimento Corazzieri, i servizi di sicurezza e scorta ravvicinata a favore del Presidente della Repubblica negli spostamenti in territorio nazionale ed all'estero, nonché dei Capi di Stato esteri durante le visite ufficiali in Italia.

Comando Carabinieri Senato della Repubblica, Comando Carabinieri Camera dei Deputati, Comando Carabinieri Corte Costituzionale, Comando Carabinieri Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Carabinieri C.N.E.L., Comando Carabinieri Corte dei Conti e Comando Carabinieri Consiglio di Stato che assolvono compiti di vigilanza e sicurezza alle sedi istituzionali.

7. Reparti che svolgono compiti di Polizia Militare e di sicurezza a favore delle Forze Armate

Le funzioni di polizia militare, svolta in via esclusiva dall'Arma dei Carabinieri (art. 90 D.Lgs. 66/2010), sono assicurate:

- dalle unità in servizio presso comandi e reparti delle Forze Armate italiane nonché presso gli organismi previsti da accordi NATO o bilaterali Italia - USA;
- dal personale addetto all'Autorità Giudiziaria Militare.

In particolare sul territorio nazionale:

- a livello centrale operano:
 - Comando CC PM c/o SMD;
 - Comando CC PM c/o SME;
 - Comando CC PM c/o SMM;
 - Comando CC PM c/o SMA;
 - Comando CC PM c/o Segredifesa;
- a livello periferico:
 - Sezioni e Nuclei di PM presso Comandi ed Enti dell'Esercito e dell'Area Industriale Interforze;
 - presso la Magistratura Militare con personale dell'Arma impiegato nelle varie sedi giudiziarie.

8. Il Modello Organizzativo Privacy (M.O.P.) e il trattamento dei dati personali

a. Inquadramento normativo e definizioni essenziali

La gestione della protezione dei dati personali costituisce un asset strategico imprescindibile per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ai sensi degli articoli 33 e seguenti del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**, il Titolare del trattamento è gravato dalla responsabilità diretta di attivare protocolli tempestivi in caso di violazione dei dati. Secondo l'articolo 4, punto 12, un "**Data Breach**" (violazione dei dati personali) è: *«La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati»*.

È imperativo distinguere tra una **violazione di sicurezza generica** — evento derivante da malfunzionamenti hardware/software, attacchi cibernetici o errori umani — e una **violazione dei**

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt, Grassetto, Colore carattere: Colore personalizzato(RGB(48;48;48))

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 1,27 cm + Imposta un rientro di: 1,9 cm

dati personali. La configurazione di un Data Breach avviene esclusivamente quando l'incidente di sicurezza impatta direttamente sull'integrità, disponibilità o riservatezza dei dati degli interessati.

Il venir meno dei presidi di sicurezza determina:

- Perdita di controllo sui dati da parte del Titolare e dell'interessato;
- Incapacità del titolare di garantire l'osservanza dei principi fondamentali del Regolamento;
- Compromissione della fiducia dei cittadini.

Una gestione negligente di un breach non costituisce solo un errore procedurale, ma una violazione del **principio di accountability** (responsabilizzazione), nucleo centrale del GDPR che impone al Titolare di comprovare l'efficacia delle misure adottate.

b. Classificazione della violazione e principi di sicurezza

La categorizzazione immediata dell'evento è il presupposto tecnico necessario per determinare la corretta strategia di contenimento. La classificazione si articola sui tre pilastri della sicurezza informatica:

- **Violazione della disponibilità:** distruzione o perdita non autorizzata (anche temporanea) di dati personali. L'impatto risiede nell'impossibilità di accedere alle informazioni necessarie per le finalità istituzionali;
- **Violazione dell'integrità:** modifica non autorizzata o fraudolenta. Tale alterazione compromette l'affidabilità e l'esattezza dei dati trattati;
- **Violazione della riservatezza:** divulgazione o accesso non autorizzato. È la fattispecie più critica per l'Arma, comportando l'esposizione di informazioni sensibili a soggetti non legittimati.

La gravità del breach e l'impatto sulla protezione degli interessati dipendono direttamente dalla mappatura di queste categorie. Tale analisi tecnica è la condizione *sine qua non* per attivare la successiva fase operativa di gestione.

c. Rilevamento e contenimento

La tempestività è il parametro su cui si misura l'efficacia dell'intervento del Titolare. Il GDPR chiarisce che una violazione non gestita adeguatamente può causare danni fisici, materiali o immateriali gravissimi. È obbligo del Titolare predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire un rilevamento immediato. Il protocollo operativo prevede fasi parallele:

- **rilevamento:** implementazione di sistemi di monitoraggio e procedure interne per assicurare che l'organizzazione venga a conoscenza della violazione senza ritardi;

- **contenimento:** attivazione di un “Piano di risposta agli incidenti” che sia documentato. Per quanto riguarda gli strumenti automatizzati, le azioni di contenimento devono essere strettamente coordinate e dettate dalle istruzioni tecniche fornite dal CERT del Ce.S.I.T.⁶

Le azioni di mitigazione comprendono:

- rimozione delle cause originarie della violazione;
- ripristino dell’operatività dei sistemi impattati;
- misure anti-ripetizione basate sulla *gap analysis* dell’incidente;
- assegnazione dei ruoli secondo la catena di comando stabilita.

La conclusione della fase di contenimento apre la strada alla valutazione oggettiva del danno per gli adempimenti normativi.

d. Valutazione del rischio e adempimenti verso il Garante

La valutazione del rischio deve essere condotta con rigore metodologico. I fattori di valutazione includono la natura dei dati, il volume degli interessati e le potenziali conseguenze gravi, quali:

- furto o usurpazione d’identità e perdite finanziarie;
- pregiudizio alla reputazione o discriminazione;
- decifratura non autorizzata della **pseudonimizzazione**⁷;
- perdita di riservatezza di dati protetti da segreto professionale

Come procedere a seconda del rischio:

- rischio elevato: notifica al Garante, comunicazione agli interessati e documentazione interna;
- rischio non elevato: notifica al Garante e documentazione interna;
- rischio improbabile: solo documentazione interna (nel registro dei data breach).

La notifica al Garante (art. 33) deve pervenire entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento. In caso di complessità istruttoria, l’articolo 33, par. 4 consente la “notifica per fasi”, fornendo le informazioni in momenti successivi senza ulteriore ritardo.

Eccezioni alla notifica: non sussiste l’obbligo se i dati sono resi incomprensibili (cifatura sicura con chiave esclusiva del Titolare), se il numero di interessati è esiguo e i dati non sono sensibili, o se sono state adottate misure post-breach che hanno scongiurato il rischio. È prevista la limitazione

⁶ Il CERT del CeSIT è il team di sicurezza informatica (Computer Emergency Response Team) interno al CeSIT (Centro Servizi Informatici e Telematici). Ha il compito di garantire la cybersecurity e gestire la risposta alle minacce/incidenti informatici sull’infrastruttura tecnologica dell’organizzazione.

⁷ La pseudonimizzazione (Art. 4, n. 5 GDPR) è il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che essi non possano più essere attribuiti a una persona specifica senza l’uso di informazioni aggiuntive.

della comunicazione per ragioni di giustizia, fattispecie di particolare rilevanza per le attività istituzionali dell'Arma.

Il Registro dei Data Breach (Art. 33, par. 5): il Titolare deve documentare internamente ogni violazione, includendo:

- circostanze e cause;
- categorie di dati e di interessati;
- effetti della violazione e provvedimenti di rimedio;
- ragionamenti logico-giuridici alla base delle decisioni assunte (es. motivo della mancata notifica).

e. Workflow Organizzativo⁸ e ruoli dell'Arma dei Carabinieri

La struttura gerarchica dell'Arma garantisce una gestione ordinata del breach attraverso il seguente flusso procedurale:

- innesco: il militare che rileva la violazione (o il Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell'art. 28 GDPR) informa immediatamente il Designato da cui dipende;
- verifica e smistamento: il Designato esegue una verifica speditiva:
 - supporti analogici/digitali: informa “a vista” la scala gerarchica e l'esercente funzione di Titolare; allerta telefonicamente il RPD;
 - strumenti automatizzati: contatta immediatamente il CERT del Ce.S.I.T., applica le misure tecniche indicate, informa la scala gerarchica e il RPD;
- reporting centrale: L'esercente funzione di Titolare, terminate le verifiche, invia un report "a vista" all'URP del Comando Generale (e per conoscenza al RPD e all'Unità di Supporto Manager Privacy). L'URP provvede all'annotazione sul registro;
- notifica finale: il competente URP cura l'invio della notifica al Garante (GPDP), solo previa autorizzazione del **Manager Privacy**.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) opera in regime di **consultazione obbligatoria** e non solo di mera assistenza. I suoi compiti includono:

- consulenza sulla prevenzione e pareri vincolanti sulla struttura della documentazione;
- coinvolgimento sistematico nella gestione del breach e nel processo di notifica.

⁸ Un workflow (o *flusso di lavoro*) è la sequenza organizzata e automatizzata di passaggi necessari per completare un processo o portare a termine un compito.

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt

Formattato: Paragrafo elenco, Giustificato, Interlinea: 1,5 righe, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt

Formattato: Normale, Rientro: Sinistro: 0 cm

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt

Formattato: Normale, Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm, Interlinea: singola

IV TESI

ATTIVITÀ INERENTI IL PERSONALE DISCIPLINA MILITARE

1. Disciplina: doveri dei militari, norme di comportamento e servizio, disciplina di corpo e di stato

a. Generalità

La disciplina militare costituisce regola fondamentale per i cittadini alle armi, quale principale fattore di coesione e di efficienza. Comporta l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate ed alle esigenze che ne derivano ([art. 1346 COM](#)).

Per disciplina militare si intende quell'insieme di norme che stabiliscono i doveri di comportamento e le sanzioni finalizzate ad assicurare la realizzazione di tali doveri. L'illecito disciplinare è da considerarsi "ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal [...] codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine". Ad eccezione delle condotte punibili con la consegna di rigore nell'ordinamento disciplinare militare non esiste una tipizzazione dei fatti costituenti illecito disciplinare. Di conseguenza, costituisce infrazione disciplinare qualunque azione, manifestazione, atteggiamento tenuti in violazione al giuramento o ai principali doveri del militare. In campo disciplinare, come in quello penale, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge.

b. I doveri dei militari enunciati dal TUROM (artt. 712-722)

Per un militare dell'Arma dei Carabinieri, l'osservanza delle norme sui doveri contenute nel Testo Unico dell'Ordinamento Militare (TUROM) non è semplice obbligo formale, ma il cardine stesso dell'efficienza operativa e della legittimità istituzionale. Gli articoli che seguono delineano l'etica del servizio, trasformando i valori costituzionali in comportamenti quotidiani. La disciplina e la consapevolezza dei propri doveri garantiscono la coesione interna e, soprattutto, la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Istituzione.

9. Art. 712 - Doveri attinenti al giuramento

Il giuramento è l'atto solenne che segna lo spartiacque tra la vita civile e lo status di militare. Non è una semplice formula rituale d'inizio carriera, ma un vincolo permanente e indissolubile.

Con il giuramento, il Carabiniere promette solennemente fedeltà alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi, e di adempiere con coscienza a tutti i doveri dello stato militare. È il fondamento giuridico della legittimità delle funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Ogni volta che si affronta un servizio rischioso o una scelta eticamente complessa, il giuramento orienta il militare nella giusta direzione.

10. Art. 713 - Doveri attinenti al grado

L'articolo 713 del TUROM sancisce che la gerarchia militare non è un mero privilegio esteriore, bensì un moltiplicatore di responsabilità giuridica ed etica. La norma impone al militare di grado più elevato l'obbligo di costituire un costante modello di lealtà, dedizione al servizio e rigorosa disciplina. Per i Carabinieri, questa disposizione si traduce nella necessità di coniugare l'autorità formale con l'autorevolezza morale sul campo: il Superiore in grado deve guidare i dipendenti con competenza e professionalità, diventando per loro un esempio. Il grado richiede una condotta specchiata non solo durante il servizio istituzionale, ma anche nella vita privata, poiché l'immagine del singolo riflette direttamente il prestigio dell'Istituzione. L'articolo stimola quindi una leadership responsabile, in cui il Superiore protegge e valorizza i colleghi meno esperti.

11. Art. 715 - Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica

La norma individua la duplice natura del vincolo di subordinazione: da un lato l'obbedienza al Ministro della Difesa e ai Sottosegretari delegati e, dall'altro, una subordinazione strettamente militare che vincola il militare non solo verso i superiori di grado, ma introduce una fondamentale novità funzionale: l'obbligo di rispetto e obbedienza verso i pari grado o i militari di grado inferiore che siano investiti di un comando o di una carica direttiva. Il secondo comma impone l'osservanza della "via gerarchica" in ogni relazione di servizio o disciplinare. Per i Carabinieri questo non è un inutile intralcio burocratico, ma l'unico canale che garantisce l'ordine nei flussi informativi e la certezza del Comando. Il rispetto di questa linea assicura che ogni comunicazione, rapporto o istanza giunga correttamente al vertice decisionale, preservando la compattezza e l'efficienza complessiva dell'Istituzione.

12. Art. 717 - Senso di Responsabilità

Questo articolo impone a ogni militare di considerare le conseguenze delle proprie azioni e delle proprie omissioni, esigendo spirito di iniziativa nei limiti delle proprie attribuzioni. Il militare non può nascondersi dietro il "mi è stato detto di fare così" se l'azione richiedeva discernimento, né può restare inerte dinanzi a un'emergenza, lamentando la mancanza di

ordini specifici. Sul territorio, l'equipaggio in servizio di perlustrazione o il militare di servizio alla caserma si trovano spesso a dover prendere decisioni cruciali in pochi secondi. Il senso di responsabilità guida l'iniziativa personale per risolvere la situazione nel modo più sicuro e conforme alla legge.

13. Art. 718 - Formazione militare

Il testo in esame delinea il dovere del militare di curare la propria formazione e l'efficienza operativa, intese come precondizioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio. La norma impone un preciso obbligo giuridico ed etico: il mantenimento delle capacità psicofisiche e l'aggiornamento delle competenze professionali. Per un Carabiniere, questa disposizione assume un valore vitale, poiché l'efficacia dell'intervento sul territorio e la sicurezza della collettività dipendono direttamente dalla prontezza atletica, dall'equilibrio mentale e dalla perizia tecnica dell'operatore.

14. Art. 719 - Spirito di corpo

Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà, fiera appartenenza e stima reciproca che unisce i membri dello stesso reparto e dell'intera Arma. Questa norma serve a cementare la coesione del gruppo. Nelle Forze Armate, e in particolare in tutti i Reparti dell'Arma dei Carabinieri, l'affidamento totale sul proprio "collega" è una questione di sicurezza vitale. Lo spirito di corpo non deve mai tradursi in copertura di condotte illecite, ma nel sostenersi a vicenda nelle difficoltà e durante i turni, talvolta, logoranti.

15. Art. 720 - Uniforme

Per un Carabiniere, che opera costantemente a contatto con la cittadinanza, le disposizioni indicate in questo articolo acquisiscono una rilevanza etica straordinaria: la cura e il decoro nel vestire l'uniforme riflettono direttamente il rispetto che il militare porta verso sé stesso, verso l'Istituzione e verso i cittadini. Il testo vieta categoricamente qualsiasi arbitrio, modifica o alterazione della foggia ufficiale, garantendo l'omogeneità visiva dei Reparti. Infine, i commi di chiusura tracciano i confini giuridici della divisa, vietandone l'uso sia in caso di sospensione dal servizio sia durante le attività private, per evitare indebiti vantaggi o confusioni di ruolo.

3.16. Art. 721 - Dignità e decoro del militare

Per un Carabiniere, questo articolo acquisisce un valore etico e strategico straordinario, poiché la capillarità delle Stazioni e la costante presenza sul territorio proiettano ininterrottamente

l'immagine dell'Istituzione all'esterno. La compostezza, l'ordine e il decoro personale sono lo strumento primario con cui l'operatore guadagna sul campo l'autorevolezza, il rispetto e la fiducia del cittadino ("L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione"). Ma l'aspetto esteriore deve anche essere tale da non ostacolare o pregiudicare il "corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti". Si tratta di un richiamo concreto alla sicurezza operativa: una capigliatura o una barba non regolate, o l'utilizzo di accessori non conformi, possono compromettere la tenuta dei dispositivi di protezione, mettendo a rischio l'incolumità personale e del reparto. In sintesi, l'articolo 721 coniuga magistralmente il decoro etico con l'efficacia tattica, ricordando a ogni Carabiniere che la dignità istituzionale e la sicurezza sul territorio si difendono anche attraverso il rigore visibile della propria condotta esteriore.

4.17. Art. 722 - Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari

L'art. 722 disciplina i doveri di segretezza e riservatezza dei militari, elevando la tutela delle informazioni a presidio fondamentale della sicurezza nazionale. La norma impone al militare un rigoroso dovere di vigilanza sulla circolazione delle notizie, introducendo vincoli che superano la sfera prettamente d'ufficio per investire la condotta privata. La lettera a) del testo richiede infatti la strutturazione di una vera e propria "abitudine al riserbo", un'inclinazione mentale che deve censurare qualsiasi riferimento a dati sensibili anche all'interno del nucleo familiare, proteggendo l'operatore da fughe di notizie involontarie. Per un Carabiniere, questa prescrizione è cruciale: la delicatezza delle indagini di polizia giudiziaria e la gestione dei flussi informativi sul territorio impongono una barriera invalicabile tra la vita professionale e quella privata. La lettera b) estende questo divieto anche a dettagli apparentemente "insignificanti", nella consapevolezza che nel moderno scenario della sicurezza informatica frammenti sconnessi possono essere aggregati da soggetti ostili per ricostruire l'operatività di un reparto. Infine, la lettera c) obbliga il militare a riferire tempestivamente alla scala gerarchica ogni elemento informativo utile a proteggere le istituzioni repubblicane o l'integrità delle infrastrutture logistiche e delle armi in dotazione.

b-c. La disciplina di corpo.

La disciplina di corpo riguarda fatti la cui rilevanza disciplinare rimane interna all'Istituzione militare. Ai sensi dell'art. 1350 del D.Lgs 66/2020 le disposizioni sulla disciplina militare di corpo si applicano nei confronti dei militari in una delle seguenti condizioni:

- svolgono attività di servizio;

- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossano l'uniforme;
- si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Al di fuori dei citati casi, i militari devono comunque osservare i doveri attinenti al giuramento, grado, tutela del segreto e riserbo [nelle](#) questioni militari.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono:

- il **richiamo** è un ammonimento per mancanze lievi o omissioni causate da negligenza, non dà luogo a trascrizione sul fascicolo personale, è solo verbale e può essere inflitto da qualsiasi superiore;
- il **rimprovero** è un provvedimento scritto che punisce lievi trasgressioni della disciplina e del servizio, nonché recidività di mancanze già punite col richiamo. Inflitto dal Comandante di Reparto o di Corpo, è soggetto a trascrizione sul fascicolo personale;
- la **consegna** consiste nella privazione della libera uscita per max 7 gg con cui vengono punite:
 - l'inosservanza dei doveri diversi da quelli previsti dall'art. 751;
 - la recidività delle mancanze (punite con il rimprovero);
 - più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

Inflitta dal Comandante di Reparto o di Corpo è comunicato formalmente all'interessato e trascritto sul libretto personale dello stesso.

- la **consegna di rigore** consiste nel vincolo di permanere in apposito spazio militare o in alloggio per max 15 gg con cui si possono punire:
 - infrazioni specificamente indicate nell'art. 751 TUROM;
 - fatti previsti come reato militare per i quali il Comandante di Corpo non chiede il procedimento penale;
 - altri fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato avviato un procedimento disciplinare.

Può essere irrogata solo dal Comandante di Corpo (secondo le modalità previste dall'art. 1399 C.O.M.) al termine della speciale procedura prevista ed è trascritta sulla documentazione personale.

e.d. Accertamento dell'infrazione da parte di altro Superiore

Ai sensi dell'art. 1397 del D.Lgs. 66/2010, il superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve:

- far constatare la mancanza al trasgressore;
- procedere alla sua identificazione;
- fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

- dalla conoscenza dell'infrazione;
- ovvero dal rinvio degli atti al Comandante di Corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.

Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 1398 co.2 del D.Lgs. 66/2010 si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

- 1) contestazione degli addebiti;
- 2) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
- 3) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
- 4) decisione;
- 5) comunicazione all'interessato.

Con la contestazione degli addebiti si dà avvio al procedimento disciplinare. La stessa dovrà contenere:

- l'indicazione dell'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento disciplinare;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- la durata del procedimento⁹ ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

⁹ **Il procedimento disciplinare ha durata di 90 giorni** che decorrono dalla data di notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Il termine di 90 giorni può, in ogni caso, essere ridotto dall'Autorità Militare che procede quando, in relazione all'evento concreto e alle effettive esigenze istruttorie, non si renda necessario o non ne sia stato richiesto l'intero utilizzo.

- la possibilità di presentare memorie difensive¹⁰ e l'ufficio presso cui prendere visione degli atti.

L'Autorità militare, acquisite le eventuali giustificazioni del militare, dovrà esaminare e valutare gli elementi contestati e quelli addotti a giustificazione.

La decisione dell'Autorità competente è comunicata verbalmente “senza ritardo” all'interessato, anche se l'Autorità stessa non ritiene di dar luogo all'applicazione di alcuna sanzione. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del “richiamo”.

La motivazione del provvedimento disciplinare deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa, indicando la disposizione violata o la negligenza commessa, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

L'Autorità Militare deve necessariamente commisurare la sanzione al tipo di mancanza commessa e alla gravità del comportamento e, nel determinarne la specie e l'eventuale durata, deve considerare:

- i precedenti di servizio e disciplinari;
- il grado;
- l'età;
- l'anzianità di servizio del Militare che ha mancato.

Devono esser punite con maggior rigore le infrazioni:

- intenzionali;
- commesse in presenza di altri militari;
- commesse in concorso con altri militari;
- ricorrenti con carattere di recidività.

Particolare attenzione deve esser rivolta nel caso di concorso di più militari nella medesima infrazione disciplinare, prevedendo l'obbligo di infliggere una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

In caso di illecito disciplinare continuato invece, deve essere inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni ed al comportamento contrario alla disciplina rilevato complessivamente dalla condotta del Militare stesso.

Procedimento disciplinare finalizzato all'irrogazione della consegna di rigore

¹⁰ Entro un congruo termine, normalmente pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento.

Per l'irrogazione della **consegna di rigore** è necessario che sia preliminarmente costituita la **Commissione di disciplina**, composta da tre militari (due di grado superiore e uno pari grado dell'incolpato). Tale organo ha funzione consultiva nei confronti Comandante di Corpo ed esprimerà un parere che, prima della decisione, ne acquisirà il parere.

Nella contestazione degli addebiti, è necessario che il militare incolpato sia reso edotto del diritto di nominare un militare difensore da lui scelto purché non di grado superiore al più elevato in grado dei tre della commissione di disciplina.

Il Comandante di Corpo fissa, la data, l'ora e il luogo nel quale si svolgerà la seduta della Commissione di disciplina, rendendone edotte le parti chiamate a parteciparvi, ovvero l'incolpato, il difensore e i membri della Commissione. Nel corso della seduta Il Comandante di Corpo:

- rinnova la contestazione degli addebiti all'incolpato;
- ascolta il militare incolpato e successivamente il difensore;
- ascolta il parere della commissione.

La decisione del Comandante di Corpo dovrà essere comunicata per iscritto all'incolpato lo stesso giorno.

e.f. Istanza di riesame e ricorso gerarchico

Il militare, se emergono nuovi elementi di prova dai quali si può ritenere che possa essere applicata una sanzione minore (o la non punibilità) può presentare istanza di riesame: questa istanza, che non è soggetta a termini di presentazione, deve essere diretta per via gerarchica a chi ha emesso il provvedimento.

Avverso tutte le citate sanzioni disciplinari è ammesso inoltre il ricorso gerarchico:

- viene proposto per tramite gerarchico all'autorità immediatamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di notifica;
- sia per motivi di legittimità che di merito.

Avverso il provvedimento che decide il ricorso è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario ~~al Presidente della Repubblica~~.

f.g. La disciplina di stato.

Le sanzioni di stato sono provvedimenti discrezionali afflittivi che comportano il venir meno (in via temporanea o definitiva) del rapporto di impiego pubblico e attengono a violazioni della disciplina che rendono inconciliabile, temporaneamente o stabilmente, la permanenza del soggetto nell'ambito militare. Ad esse si deve ricorrere ogni qualvolta il fatto abbia un

Commentato [TM(14): Il riferimento è stato eliminato dal decreto -legge 19 febbraio 2026 n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". Il ricorso straordinario va indirizzato al Presidente del Consiglio di Stato.

Formattato: Barrato

rilievo, anche esterno all'Istituzione Militare, tale da lederne l'immagine, il prestigio e, nei casi più gravi, da inficiare il vincolo di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego/servizio del Militare.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

- la sospensione disciplinare dall'impiego (solo per i militari in servizio permanente);
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del Militare;
- la perdita del grado per rimozione.

(1) La sospensione disciplinare dall'impiego.

È una misura conservativa, in quanto tiene in vita il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione della Difesa e il Militare. Essa consiste nell'allontanamento temporaneo del Militare dall'ufficio e comporta il venir meno, per un tempo determinato, dell'obbligo di effettuare la relativa prestazione lavorativa. Ha una durata variabile da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 12 (dodici) mesi. Ai fini di un equilibrato esercizio del potere disciplinare, costituisce un obbligo per l'Amministrazione graduare la durata della misura disciplinare in rapporto alla gravità del fatto accertato e al grado di responsabilità del soggetto. Alla sanzione consegue una modifica del rapporto di impiego che incide sul relativo trattamento giuridico ed economico, atteso che durante il periodo di sospensione, nel corso del quale il Militare non può prestare attività di servizio, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo sono erogati nella misura della metà del trattamento economico previsto. Agli effetti pensionistici, il tempo trascorso in sospensione è computato per metà¹¹. Il Militare sospeso è, comunque, tenuto a osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari e, per quanto concerne lo stato giuridico, conserva la posizione a esso connessa. Egli non può espletare le funzioni connesse a particolari qualifiche soggettive, come, a esempio, le attribuzioni di Ufficiale o di Agente di polizia giudiziaria. Si evidenzia che il Militare sospeso dall'impiego non può essere destinatario di ordini da parte del Comandante di Corpo, né titolare di certificati di viaggio.

(2) La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.

¹¹ Il Militare subisce una detrazione di anzianità.

Impedisce al soggetto sospeso, appartenente alle categorie del congedo, qualsiasi manifestazione attinente al possesso del grado, compresa, in particolare, la possibilità di essere richiamato in servizio. La sospensione disciplinare è adottata:

- a seguito di inchiesta formale, senza necessità di deferire l'inquisito a una Commissione di Disciplina;
- con decreto ministeriale o con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri.

Gli effetti della sospensione dalle funzioni del grado si risolvono nella detrazione di anzianità. Non precisando la legge le fattispecie che ne costituiscono il presupposto, sulla base del principio di proporzionalità, si deve ritenere che l'infrazione disciplinare dalla quale consegue la sospensione disciplinare dall'impiego (o dalle funzioni del grado) debba essere meno grave di quelle che comportano l'adozione del provvedimento espulsivo della perdita del grado per rimozione.

(3) La cessazione dalla ferma o dalla rafferma.

È una sanzione di carattere espulsivo che determina l'anticipata risoluzione del rapporto di servizio rispetto alla naturale scadenza del termine. Tale sanzione si applica nelle ipotesi di "grave mancanza disciplinare" nonché di "grave inadempienza ai doveri del militare", fattispecie che, tuttavia, non devono essere di disvalore tale da giustificare la "perdita del grado per rimozione". È applicabile esclusivamente al personale militare in servizio volontario temporaneo. La sanzione in esame è adottata:

- a seguito di inchiesta formale e di deferimento alla Commissione di Disciplina;
- con decreto ministeriale o con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli appartenenti al ruolo Ispettori e al ruolo Appuntati e Carabinieri.

La cessazione dalla ferma o dalla rafferma, disposta d'autorità per motivi disciplinari, consente di conservare il grado sino ad allora rivestito.

(4) La perdita del grado per rimozione.

È una "sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare". L'ordinamento militare non contiene specificazioni in ordine alle fattispecie che legittimano l'adozione del citato provvedimento. All'Autorità disciplinarmente competente è attribuita una consistente discrezionalità nella valutazione delle condotte sanzionabili. Il Militare rimosso dal grado per motivi disciplinari deve, quindi, aver tenuto

un comportamento incompatibile con il ruolo rivestito e di gravità tale da costituire un ostacolo alla prosecuzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione.

Il provvedimento può essere adottato nei confronti sia del personale in servizio attivo sia di quello in congedo. La perdita del grado per rimozione è adottata:

- a seguito di inchiesta formale e di deferimento alla Commissione di Disciplina;
- con decreto ministeriale (per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri la sanzione è adottata con determinazione ministeriale, se in servizio, o con determinazione del Comandante Generale, se in congedo).

La perdita del grado per rimozione ha come effetti:

- far ridiscendere il Militare punito, appartenente a qualsiasi grado o categoria, nella posizione di Militare di truppa senza alcun grado, conservando però lo status di Militare;
- la cessazione del rapporto di impiego e il conseguente collocamento in congedo per i militari in servizio.

Avverso tutti i citati provvedimenti disciplinari di stato, trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Commentato [TM(15): Il riferimento è stato eliminato dal decreto –legge 19 febbraio 2026 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”

Formattato: Barrato

V TESI

ATTIVITA' INERENTI AL PERSONALE

1. Ricompense e premi

L'attività premiale, che costituisce da sempre delicato esercizio di governo del personale, deve essere esercitata con ponderazione ed equilibrio, onde evitare che sperequazioni possano incidere sul piano morale e motivazionale del personale dipendente.

L'esame della condotta ai fini premiali deve costituire momento di esaltazione dei principi di trasparenza ed equità nonché dei criteri che devono costituire presupposto di quegli elementi che attestino la specialità ovvero l'eccezionalità dell'atto compiuto. Le ricompense posso essere così riassunte:

- Ordine Militare d'Italia;
- Ricompense al Valore Militare;
- Ricompense al Valore Civile;
- Ricompense al Valore dell'Arma dei Carabinieri;
- Encomio ed elogio;
- Premio in denaro.

a. Ordine Militare d'Italia

È regolato dal D.Lgs. 66/2010 (artt. 1410 e seguenti) e dal DPR 90/2010 (artt. 778 e seguenti).

L'Ordine è destinato a ricompensare le azioni militari compiute in guerra da unità delle Forze Armate o da singoli militari che abbiano dato prova di perizia, senso di responsabilità e valore.

L'Ordine prevede cinque classi di merito:

- Cavaliere di Gran Croce;
- Grande Ufficiale;
- Commendatore;
- Ufficiale;
- Cavaliere.

b. Ricompense al valore militare

Sono regolate dal D.Lgs. 66/2010 (artt. 1410 e seguenti) e dal DPR 90/2010 (artt. 778 e seguenti). Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare,

segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.

Le decorazioni al valor militare sono:

- la medaglia d'oro;
- la medaglia d'argento;
- la medaglia di bronzo;
- la croce.

La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

c. Ricompense al Valore Civile

Sono regolate dalla legge 13/1958. Premiano atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica segnalando gli autori come degni di pubblico onore.

Le ricompense al Valore Civile sono:

- la medaglia d'oro;
- la medaglia d'argento;
- la medaglia di bronzo.

d. Ricompense al Valore dell'Arma dei Carabinieri

Sono regolate dal D.Lgs. 66/2010 (artt. 1441 e seguenti) e dal DPR 90/2010 (art. 831). Premiano gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma e diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze.

Le ricompense al Valore dell'Arma dei carabinieri sono:

- la medaglia d'oro;
- la medaglia d'argento;
- la medaglia di bronzo.

e. Encomio ed elogio

L'art. 1462 D.Lgs. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" prevede che le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

- **encomio solenne**: lode particolare per atti eccezionali. [E' E'](#) pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata, o equivalente,

il quale ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione. La motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare-;

- **encomio semplice:** lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica, è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.
- **elogio:** lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Può essere tributato da qualsiasi superiore ed è trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

f. Premio in denaro

Sono gratificazioni autonome oppure integrano altro riconoscimento. Sono concessi dai comandi di Corpo e dal Comando Generale, autonomamente o in seguito a proposta dei comandi dipendenti per premiare militari distintisi in operazioni di servizio o particolarmente meritevoli.

2.18. Stato e avanzamento

a. Stato

Si acquisisce lo stato di militare quando:

- si è cittadini italiani;
- si presta servizio armato a difesa della Patria nella posizione di servizio o di congedo.

Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di disperso o di prigioniero di guerra. Si considera arruolato chi è dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato ed è inserito in una organizzazione militare dello Stato.

Lo stato di militare si perde per:

- indegnità a seguito di degradazione: è perpetua, priva il condannato della qualità di militare e viene comminata in caso di condanna del militare all'ergastolo, alla reclusione militare non inferiore ai 5 anni e per la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere (art 28 cpm; art 31 cpmg)
- per interdizione perpetua dai pubblici uffici: priva il condannato dell'elettorato attivo e passivo e viene comminata in caso di condanna di chiunque all'ergastolo, alla

reclusione non inferiore ai 5 anni e per la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere (art 28 cp);

- estinzione del rapporto di impiego: comporta l'allontanamento del pubblico dipendente nel caso in cui lo stesso venga condannato alla reclusione non inferiore ai 2 anni per i delitti di cui agli articoli 314 1° co, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 1° co, e 320 cp.

b. Avanzamento.

L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative necessarie per la progressione di carriera del personale militare.

L'avanzamento dei militari ha luogo:

- ad anzianità;
- a scelta (Ufficiali e Sottufficiali);
- a scelta per esami (Ispettori ~~ee~~CC e Marescialli FFAA);
- per meriti eccezionali;
- per benemeritenze d'istituto (Isp., Sovr., App. e Car).

L'avanzamento ad anzianità per il ruolo Appuntati e Carabinieri, a norma dell'art.1311 D.lgs 66/2010, prevede che:

- ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado, è conferito il grado di carabiniere scelto;
- ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato;
- agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.

L'avanzamento a scelta riguarda soltanto gli ufficiali e i sottufficiali. L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate: per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.

L'avanzamento per meriti eccezionali riguarda le categorie dei ~~S~~sottufficiali e dei ~~gr~~G*graduati che nell'esercizio delle loro attribuzioni abbiano reso servizi di eccezionale importanza alle Forze Armate e che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. L'avanzamento per benemeritenze d'istituto riguarda

esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portarle a compimento, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

Le autorità competenti, riunite in apposite commissioni¹², esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando ed hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando. In ogni giudizio di avanzamento si tiene comunque conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

Per essere valutati ai fini dell'avanzamento il militare deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo e non essere oggetto di impedimenti¹³, sospensioni o esclusioni¹⁴. Per essere inclusi nelle aliquote di ruolo è altresì necessario considerare le consistenze organiche nei rispettivi gradi, il compimento dei periodi minimi di permanenza nel grado da parte del valutando e, quando richiesto, la presenza di alcuni requisiti come periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, titoli conseguiti e superamento di corsi.

3.19. Trasferimenti e destinazioni

a. Generalità

Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare, chiamata **destinazione**, è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza Armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito (art. 976 comma 1 del D.Lgs. 66/2010).

Le successive assegnazioni di sede di servizio rappresentano i **trasferimenti** (art. 976 comma 2 del D.Lgs. 66/2010), ovvero provvedimenti disposti dall'Amministrazione, anche in via temporanea, che comportano il cambio d'incarico e possono determinare la variazione della sede di servizio. Possono essere:

¹² Le commissioni sono suddivise per ruoli e variano nelle modalità di composizione.

¹³ Rinvio a giudizio o ammissione a riti alternativi per delitti non colposi; sottoposizione a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado; aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

¹⁴ Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare, è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,25 cm

Formattato: Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,25 cm

- d'autorità, allorquando sono determinati da esigenze di organico e/o di servizio;
- a domanda, laddove adottati, compatibilmente con le esigenze di servizio, in accoglimento di una richiesta dell'interessato.

b. Trasferimenti d'autorità

I comandi dell'Arma devono, nell'ambito della rispettiva competenza, proporre o ordinare i trasferimenti richiesti da esigenze di servizio o da motivi di disciplina o di opportunità (n. 395 R.G.A.).

L'art. 238 del TUROM prevede che il militare dell'Arma non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistono *obiettive* situazioni di incompatibilità ambientale che *possono condizionarne* l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'istituzione; inoltre, il militare dell'Arma non può essere assegnato alla Stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.

Il **trasferimento per incompatibilità ambientale** ha la specifica finalità di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio pubblico, restituendo allo stesso il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine compromessi o perduti ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minor armonia. In tale contesto non rileva l'origine dei fatti o degli eventi che possono dar luogo ad interventi preventivi o risolutivi dell'Amministrazione, per salvaguardare il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine istituzionale, essendo sufficiente anche un fatto interno all'ufficio o, addirittura, fatti relativi alla sfera privata.

c. Trasferimenti a domanda: procedura automatizzata.

La pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda degli appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri è disciplinata annualmente dalla cosiddetta "procedura automatizzata" attraverso una circolare (anch'essa annuale) dell'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma.

I trasferimenti a domanda sono:

- pianificati annualmente sulla base dei posti disponibili;
- determinati dal Comando Generale, ma con competenza dei Comandanti di Legione per l'assegnazione delle sedi e degli incarichi di definitivo impiego.

È prevista la formazione, per ciascuna Regione amministrativa e per ciascun ruolo, di una graduatoria, elaborata mediante l'attribuzione di punteggi computati sulla scorta di parametri ben definiti.

Per la presentazione delle domande, i militari devono essere in possesso dei requisiti minimi di permanenza e di servizio. Il periodo minimo di:

- permanenza al reparto di quattro anni, stabilito dal n. 397 R.G.A., è riferito:
 - alla Regione amministrativa, per la destinazione ad altra Regione amministrativa;
 - al comando di Corpo, per la destinazione ad altro comando di Corpo ubicato nella stessa Regione amministrativa;
- servizio di otto anni, necessario ai fini dell'assegnazione alla Regione di origine, decorre dalla data di arruolamento/incorporazione nell'Arma dei Carabinieri.

Dal 2007 tali procedure sono gestite con il Sistema "GeTra" (gestione trasferimenti) che consente, al personale interessato di presentare "domande di trasferimento on line", verificare i requisiti del militare, calcolare il punteggio e formare la graduatoria.

d. Trasferimenti a domanda ai sensi del 398 R.G.A.

Il numero 398 R.G.A. prevede, invece, che i militari che aspirano al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle Legioni (e delle Brigate e delle Divisioni) o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza a uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere. Al di fuori della tempistica prevista per la procedura automatizzata, è possibile presentare istanza cartacea ai sensi del n. 398 R.G.A. - che deve essere istruita dalla scala gerarchica e corredata dei prescritti pareri - soltanto qualora sia motivata da:

- ricongiungimento al coniuge lavoratore;
- esigenze eccezionali, valutate come tali dal Comando Generale, non altrimenti differibili e connesse con fondate e comprovate problematiche di natura sanitaria.

e. Trasferimenti temporanei

Tali provvedimenti, adottati a seguito di domanda motivata dell'interessato in relazione a situazioni familiari e/o sanitarie, hanno un carattere:

- eccezionale (situazioni non altrimenti risolvibili);
- temporaneo, con durata strettamente commisurata alle esigenze, in base al parere espresso dal Dirigente del Servizio Sanitario del Comando di Corpo, nonché basati sul presupposto che siano stati fruiti tutti i vari tipi di licenza spettanti.

4.20. Valutazione caratteristica

a. Generalità

La documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi e sul rendimento fornito dai militari dipendenti e costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento orientativo per l'impiego del personale.

b. Autorità valutative

Il documento caratteristico viene compilato dall'autorità dalla quale il valutando dipende direttamente per l'impiego e revisionato dai superiori gerarchici del compilatore, esistenti nella stessa linea ordinativa del giudicando.

Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità valutatrici, che seguono nella stessa linea ordinativa, senza la possibilità inserire altri superiori del valutando. Nel documento, comunque, dovranno essere specificati i motivi di detta mancanza.

Per il ruolo Sovrintendenti e il ruolo degli Appuntati e Carabinieri, il documento caratteristico è compilato dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposto alla revisione di almeno, e non più, di un Ufficiale posto nella stessa linea ordinativa (art. 699 comma 7 [del](#) DPR 90/2010).

c. Documenti caratteristici

Cinque sono i modelli per la formazione della documentazione caratteristica (dal mod. A al mod. E), ma quelli fondamentali ed autonomi sono soltanto i mod. A, B e C:

- Scheda valutativa (mod. A e B):
 - mod. A, per gli Ufficiali Generali fino al grado di Generale di Divisione, o gradi corrispondenti;
 - mod. B, per tutto il rimanente personale;
- Rapporto informativo (mod. A e B):
 - mod. A, privo della "qualifica finale", per gli Ufficiali Generali fino al grado di Generale di Divisione, o gradi corrispondenti;
 - mod. B, parti contrassegnate con la sigla RI (Rapporto Informativo), privo della "qualifica finale", per tutto il rimanente personale.

In entrambi i mod. A e B è integrato il Foglio di comunicazione.

- Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. C);
- Elementi d'informazione (mod. D);

- Statino dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica (mod. E).

SCHEMA VALUTATIVA (MOD. A e B)

È il documento da formare per valutare i servizi di durata non inferiore a centottanta giorni. Il limite temporale minimo (centottanta giorni) richiesto per la sua formazione deve essere determinato sottraendo, dall'arco di tempo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo documento compilato e il verificarsi del motivo di nuova redazione, i periodi di:

- svolgimento esclusivo di altri servizi (frequenza di corsi, partecipazione a esercitazioni) di durata inferiore a sessanta giorni qualora non vengano documentati con mod. D (Elementi d'informazione) e non siano riportati negli appositi quadri del mod. B;
- assenza dal servizio per licenze straordinarie (di convalida, per esami, matrimoniale, per gravi motivi di famiglia, per gravi motivi per infermità o malattia, per cure termali, di trasferimento, di fine di un corso, ecc.), aspettative di durata inferiore a sessanta giorni.

I suddetti periodi devono sempre essere riportati nell'apposito mod. E (Statino dei periodi non computabili). La scheda valutativa si conclude con un giudizio finale e con l'attribuzione di una delle seguenti "qualifiche finali" previste dall'art. 1026 del D.Lgs. 66/2010:

- eccellente;
- superiore alla media;
- nella media;
- inferiore alla media;
- insufficiente.

RAPPORTO INFORMATIVO (MOD. A e B)

È il documento da formare per valutare servizi per:

- (1) periodi pari o superiori a sessanta giorni, ma inferiori a centottanta:

I sessanta giorni, stabiliti quale periodo minimo per la formazione del rapporto informativo, devono essere giorni di effettivo servizio (devono essere sottratti dai sessanta giorni: lo svolgimento esclusivo dei corsi non documentati con mod. D, le licenze straordinarie e straordinarie speciali, i periodi di aspettativa inferiori a sessanta giorni, i permessi previsti da specifiche normative).

Per documentare periodi inferiori a sessanta giorni è compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (mod. C) per l'intero periodo da valutare.

(2) periodi pari o superiori a centottanta giorni allorché il valutando:

- frequenti corsi di istruzione;
- venga sospeso dall'impiego.

(3) periodi di tempo anche inferiori a sessanta giorni quando si tratta di valutare:

- militari impiegati in operazioni di carattere nazionale o internazionale;
- militari di complemento richiamati dal congedo per periodi di esperimento pratico ovvero per corsi di aggiornamento;
- servizi svolti in tempo di guerra.

Il rapporto informativo si conclude con un giudizio finale, ma senza attribuzione della “qualifica finale”.

FOGLIO DI COMUNICAZIONE (integrato nei mod. A e B)

È il documento con cui si dà comunicazione all'interessato della valutazione caratteristica effettuata nei suoi confronti da parte dei superiori gerarchici competenti.

Nel foglio di comunicazione è espresso il giudizio finale e, nel caso di valutazione con scheda valutativa, vi è riportata la “qualifica finale” attribuita.

L'ultima autorità che ha espresso il giudizio nei confronti del giudicando, redige il foglio di comunicazione.

Il militare firma il foglio di comunicazione e vi appone la data. La firma del documento attesta che il militare ha avuto comunicazione del giudizio finale, della “qualifica finale”. All'atto della firma, il militare si assicura della competenza delle autorità che lo hanno valutato, della esattezza del periodo di tempo a cui si riferisce il documento caratteristico, nonché della regolarità e completezza della documentazione.

Tale sottoscrizione non costituisce accettazione del contenuto. Ne deriva che il rifiuto di sottoscrivere il foglio di comunicazione dei documenti caratteristici rende configurabile, tanto sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, il reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 c.p.m.p.

DICHIARAZIONE DI MANCATA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (MOD. C)

È redatta per assicurare la continuità cronologica della documentazione, allorché, per un determinato periodo di tempo, non sia possibile addivenire alla formazione di una scheda valutativa o di un rapporto informativo. La necessità di compilare il mod. C si verifica quando:

- il periodo di tempo da considerare sia inferiore ai sessanta giorni, stabilito quale minimo per la valutazione caratteristica;
- pur potendo riferire il documento a un periodo di tempo pari o superiore a sessanta giorni, il valutando abbia, di fatto, espletato effettivamente il servizio per un periodo di tempo inferiore a sessanta giorni;
- risulti che nel periodo di tempo da considerare, il militare, per un motivo qualsiasi, non ha prestato alcun servizio;
- risultino esclusi dalla competenza (art. 690 DPR 90/2010) tutte le autorità giudicatrici competenti alla formazione del documento caratteristico.

DOCUMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

Non sono documenti autonomi, ma - laddove previsto - concorrono alla formazione della documentazione caratteristica i seguenti modelli:

- **Elementi d'informazione (mod. D):** concorre, nei casi previsti, alla formazione dei documenti caratteristici (scheda valutativa o rapporto informativo) e, quindi non può mai essere inserito come documento a sé stante nel libretto personale. In sostanza, il mod. D deve essere allegato al documento caratteristico che abbraccia il periodo nel quale è compreso il servizio valutato con gli elementi d'informazione, assumendone lo stesso numero d'ordine. Gli elementi d'informazione devono essere richiesti per i militari che:
 - frequentano corsi d'istruzione inferiori ai sessanta giorni;
 - assolvono contemporaneamente un secondo incarico alle dipendenze di autorità militare diversa;
 - espletano in maniera esclusiva per un periodo inferiore a sessanta giorni determinati servizi alle dipendenze di autorità diversa da quella dalla quale dipende per l'incarico proprio;
 - prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati, qualora il valutando sia inquadrato in organismi per i quali non sia stato predisposto il documento caratteristico internazionale;
 - prestano servizio alle dipendenze di autorità non appartenenti a enti del Ministero della Difesa.
- **Statino dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica (mod. E):** è il documento nel quale sono indicate le assenze dal servizio non computabili ai fini della

redazione della documentazione caratteristica, dovute a licenza straordinaria (per convalescenza, esami, matrimonio, gravi motivi di famiglia, infermità o malattia, cure termali, trasferimento, ecc.), aspettative di durata inferiore a sessanta giorni e/o permessi previsti da specifiche normative (esercizio di funzioni pubbliche, assistenza ai disabili, ecc.). Il mod. E deve essere sempre redatto ed allegato al documento caratteristico, anche se negativo.

d. Motivi per la formazione della documentazione caratteristica.

I documenti caratteristici devono essere formati con la massima sollecitudine, al verificarsi di uno dei motivi sotto indicati (art. 691, DPR 90/2010):

- “cessazione dal servizio del giudicando o del compilatore” per collocamento in congedo, transito in altro ruolo o decesso;
- “fine del servizio del giudicando o del compilatore” in caso di:
 - temporaneo allontanamento del militare per andare a prestare altro servizio (aggregazione, servizio provvisorio, frequenza corso, esercitazione) per un periodo pari o superiore a sessanta giorni;
 - aspettativa o assenza per infermità (malattia, ricovero, convalescenza) per un periodo pari o superiore a sessanta giorni (modello C per il periodo di assenza).
- “variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore”:
 - trasferimento del compilatore o del giudicando;
 - cambio di incarico del compilatore o del valutando.
- inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento o per avanzamento;
- compimento del periodo massimo di un anno di servizio non documentato;
- domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria dell’Arma dei Carabinieri.

e. Gestione della documentazione caratteristica

I termini ordinatori previsti per la redazione e la notifica della documentazione caratteristica ai militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio sono (art. 1046 [del](#) DPR 90/2010):

- sessanta giorni per la compilazione;
- 30 giorni per la comunicazione al militare valutato.

Commentato [TM(16): Come previsto da circolare M_D GMIL0 V SSS 0439764, datata 07 ottobre 2010, di Persomil, che richiama le disposizioni dell’art. 2 della l. 241/1990.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Avverso le note caratteristiche possono essere presentati **ricorso gerarchico** ai sensi del DPR 1199/71 o **ricorso giurisdizionale** ai sensi del D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo” (che ha abrogato la Legge 1034/71).

Il ricorso gerarchico (per vizi di merito o di legittimità) deve essere presentato - tramite il Comando di Corpo del ricorrente - alla Direzione Generale per il Personale Militare, competente per la decisione, entro trenta giorni dalla data di notifica (presa visione) del documento caratteristico impugnato per motivi di legittimità e di merito.

Il ricorso giurisdizionale (solo per motivi di legittimità) deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di notifica del documento caratteristico impugnato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

La visione integrale dei documenti caratteristici è consentita:

- al diretto interessato;
- ai superiori gerarchici nella stessa linea ordinativa;
- alle autorità centrali delle forze armate;
- a terzi per esigenze strettamente connesse alla pregnante necessità di tutelare una propria situazione giuridicamente rilevante, previa specifica autorizzazione dell’Autorità ministeriale (Persomil).

Non è consentito a nessun comando od ente rilasciare copia integrale o stralcio di documenti caratteristici, eccetto che al diretto interessato che ne faccia esplicita richiesta secondo le modalità indicate nella legge 241/1990.

I documenti caratteristici dei militari dell’Arma dei Carabinieri sono raccolti nel libretto personale di ciascun militare che è custodito - per i Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri - presso:

- il comando di Corpo (1° originale);
- il comando di Reparto (2° originale).

6.21. Il portale dell’Arma ed alcuni importanti applicativi – My Site

Il portale dell’Arma è uno strumento, completo e multidisciplinare, che rende fruibile una considerevole mole di informazioni utili tanto in ambito professionale (normativa, circolari, etc..), quanto per aspetti di natura privata (convenzioni, compilazione 730 on-line, etc.). Il portale è raggiungibile all’indirizzo internet: www.leonardo.rete.arma.carabinieri.it

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27

Formattato: Titolo 3, Allineato a sinistra, Nessuna, Destro 0 cm, Interlinea: singola, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

Sul portale è disponibile, inoltre, un App Store (CCAppStore) che permette di installare su smartphone e tablet applicazioni quali:

- My SITE che permette di accedere ad una serie di informazioni (statino paga, rubrica telefonica, rassegna stampa, etc.).
- Simulatore Concorsi App realizzata per la preparazione alle prove di preselezione dei concorsi, sia pubblici che interni, banditi dall'Arma dei Carabinieri.
- Simulatore JFLT (Joint Forces Language Test) App realizzata per la preparazione ai test per la valutazione del livello di conoscenza delle lingue straniere secondo gli standard NATO.

7.22. My PERSEO

L'applicativo My PERSEO, fruibile sul portale dell'Arma, permette di accedere ai seguenti sottosistemi:

- Statino paga.
- Abilitazioni (se possedute).
- Dati del Comando da cui il militare dipende.
- Dati sartoriali. Nella schermata che viene visualizzata il militare può modificare i propri dati in caso di variazioni antropometriche.
- E-mail personale. Permette di inserire un indirizzo mail personale su cui ricevere informazioni di servizio.
- I.C.E. (in caso di emergenza). Permette di inserire uno o più contatti di persone da contattare in caso di emergenza.
- Recapiti telefonici. Permette di inserire uno o più utenze telefoniche su cui il militare è raggiungibile.
- Certificati di viaggio. Permette di visualizzare i fogli di viaggio rilasciati al militare e la somma liquidata/da liquidare.
- Libretto di tiro. Permette di consultare i risultati delle lezioni di tiro sostenute dal militare.
- Libretto vestiario. Permette di visualizzare i materiali di vestiario spettanti al militare.
- Destinazioni preferite.
- Domande di licenza.

- Prenotazione Reparti speciali. Permette di formalizzare candidatura per l'impiego in Reparti speciali
- Procedure d'impiego. Permette di formalizzare candidatura per l'impiego in incarichi e specialità
- Richiesta certificazione lingue. Permette di formalizzare richiesta di essere sottoposto a valutazione della conoscenza di lingue estere.
- Scheda PERSEO. Permette di visualizzare e salvare la scheda in cui sono contenute tutte le informazioni relative alle principali informazioni matricolari del militare.
- Scheda sanitaria. Permette di visualizzare le informazioni sanitarie del militare ed eventualmente integrarle.
- Valutazione titoli concorsi. Permette di visualizzare il punteggio assegnato ad i titoli posseduti dal militare in caso di partecipazione a concorsi.

VI TESI

CARTEGGIO E DOCUMENTI IN USO PRESSO LE STAZIONI

1. Generalità

Il carteggio è l'insieme di tutti gli atti compilati e delle varie forme di corrispondenza che i Comandi, le Autorità, gli Enti Militari ed i civili si scambiano vicendevolmente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Affinché risulti efficace e funzionale deve essere trattato in modo uniforme da tutti i Reparti dell'Arma, i quali sono tenuti ad osservare le norme contenute nella **pubblicazione N. I - 4 "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri"**; aggiunte e varianti possono essere effettuate solo dal Comando Generale al quale va rivolta, per via gerarchica, ogni eventuale proposta.

Tutti gli atti e l'insieme della corrispondenza devono essere accuratamente registrati e conservati al fine di rendere agevole la loro trattazione ed il loro rintraccio. I Comandi dell'Arma devono limitare allo stretto indispensabile il carteggio. Di conseguenza va evitata ogni corrispondenza tra comandi ed uffici che possano risolvere le pratiche con intese verbali. In tal caso sarà sufficiente annotare, a penna, sul relativo atto, l'esito dell'avvenuta intesa, la data e la firma del militare responsabile.

2.23. Lettera, minuta, copia conforme di lettera, circolari, elenco, attergato, periodici, messaggi

La lettera, comunemente chiamata foglio, è la forma di comunicazione scritta esterna più frequentemente usata ed è composta da intestazione, corpo, gruppo firma e bollo d'ufficio.

(1) **Intestazione della lettera**

Comprende:

(a) **Denominazione del comando o ufficio mittente**

È quello che risulta dal relativo provvedimento istitutivo del comando/ufficio e viene scritto per esteso nella parte superiore del foglio.

Esempio

LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA
Compagnia di Napoli - Bagnoli

Formattato: Destro 0,84 cm, SpazioDopo: 6 pt, Interlinea: singola

(b) **Classifica di segretezza ed eventuale numero di controllo (solo per i documenti classificati)**

La corrispondenza che, per il suo contenuto, riveste carattere di segretezza o di riservatezza, deve essere munita di una delle seguenti classifiche: RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO. La classifica va riportata per esteso, con timbro a caratteri ben risaltanti, in testa e in calce, in posizione centrale, su tutti i fogli di ciascun documento.

(c) Numero di protocollo, località e data

Il numero di protocollo è il numero distintivo dell'atto e viene scritto sul lato superiore sinistro del documento; per l'argomento si rimanda a quanto già detto al paragrafo precedente.

La località e la data vengono riportate sul lato superiore destro, nel seguente ordine:

- località ove ha sede il Comando o Ufficio mittente;
- data: giorno, mese (in lettere) e anno. La data è quella del giorno in cui la lettera viene firmata.

(d) Indicazioni relative alla lettera cui si risponde o si fa riferimento (eventuali)

Comprendono il numero di protocollo e la data della lettera a cui si risponde o si fa riferimento e vanno riportati sotto il numero di protocollo distintivo dell'atto. Qualora taluni riferimenti interessino singoli atti di più destinatari, essi possono essere indicati, tra parentesi, immediatamente sotto l'indirizzo di ciascuno (ad esempio Rif. f. n. 73/4 in data 15 febbraio 2005). Sempre sotto il numero di protocollo deve essere indicato, in cifre arabe, il numero degli allegati attinenti alla lettera ed eventualmente acclusi (ad esempio: All. 4; All. 1).

(e) Oggetto della lettera

L'oggetto è la sintetica enunciazione dell'argomento trattato e, di norma, deve restare invariato per tutto lo svolgimento della pratica.

Esempio

OGGETTO: **Compilazione dell’Ordine di Servizio.**
Intervento del Comandante della Compagnia.

(f) Indirizzo

L'indirizzo consiste nella denominazione del comando, ufficio o ente destinatario e la rispettiva località di destinazione. Esso deve essere espresso, di norma, in forma impersonale e trascritto, per esteso, in lettere maiuscole.

Più indirizzi devono essere trascritti uno sotto l'altro, seguendo gerarchicamente il livello ordinativo dei destinatari. Un atto viene inviato **“per competenza”** al comando/ufficio con il quale si corrisponde direttamente. Qualora si intenda dare notizia della comunicazione contemporaneamente ad altri enti, l'atto viene loro inviato **“per conoscenza”**. Questa ultima dicitura deve essere trascritta immediatamente dopo l'ultimo indirizzo per competenza.

Esempio

~~A-~~ ~~AL~~ COMANDO DELLA COMPAGNIA CC DI
~~PIOMBINO~~ (Rif.f.n. 05841/7 “P” in data 12.1.2005) ~~PIOMBINO~~

Formattato: Barrato

e, per conoscenza:

~~A-~~ ~~AL~~ COMANDO PROVINCIALE CC DI TERAMO

Formattato: Barrato

(2) Corpo della lettera

a. Testo

Consiste nella trattazione dell'argomento indicato dall'oggetto e può essere articolato nelle seguenti parti:

- introduttiva, di riassunto o di richiamo della materia;
- di sviluppo del contenuto;
- conclusiva (considerazioni, pareri, richieste, proposte, decisioni, provvedimenti, secondo lo scopo e il tipo di comunicazione).

b. Paragrafatura

Il testo deve assumere, per chiarezza e consequenzialità logica dell'argomento, l'articolazione della paragrafatura come sotto riportata la quale è utilizzabile in ogni forma di comunicazione scritta.

1. (paragrafo)

a. (sottoparagrafo)

(1)(comma)

(2)(comma)

(a) (sottocomma)

(b) (sottocomma)

- (alinea)

- (alinea)

. (punto)

. (punto)

.. (punti)

.. (punti)

(c) (sottocomma)

b. (sottoparagrafo)

2. (paragrafo)

(3) Gruppo firma

Il gruppo firma, da apporsi immediatamente sotto il testo della lettera e al centro del foglio, prevede l'indicazione:

- della carica nella prima riga (tutto in maiuscolo con l'aggiunta, ovviamente solo quando ricorrono i presupposti, dei vari acronimi: INT., [IN S.V. in s.v.](#));
- del grado (abbreviazione), nome e cognome nella seconda riga (in maiuscolo solo la prima lettera).

La firma autografa, da apporsi a penna con inchiostro nero o blu scuro, deve essere intelligibile ed offrire, a prima vista, garanzia di autenticità.

(4) Bollo d'ufficio

Il bollo d'ufficio è il “bollo rotondo metallico ad umido” e reca, al centro, lo stemma dello Stato circoscritto dalla denominazione del comando/ufficio; esso costituisce il sigillo ufficiale del comando ed è lo strumento di autenticazione degli atti emanati dal comando/ufficio stesso.

Il bollo d'ufficio è apposto a sinistra del gruppo firma di una comunicazione scritta su supporto cartaceo ed inviato per via ordinaria:

- sempre, qualora il documento sia composto di due o più pagine;
- se il documento è di una sola pagina, solo qualora l'atto sia destinato al cittadino ovvero a enti diversi dall'Arma.

Non è necessaria l'apposizione del timbro tondo per la corrispondenza interna di una sola pagina ovvero per quella inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

(5) Minuta

I comandi dell'Arma devono conservare agli atti una copia di ogni atto originato nell'ambito di una corrispondenza. Tale copia, denominata "minuta", dopo essere stata siglata e classificata, va conservata come documento d'ufficio, nella rispettiva pratica. Le minute devono corrispondere testualmente alle copie originali, su di esse non va apposto il bollo d'ufficio (timbro tondo) e non richiedono la firma per esteso, ma solo la sigla. Su ogni minuta deve essere riportata la stampigliatura "Minuta" nell'angolo in basso a sinistra.

Commentato [TM(17): E' opportuno fare riferimento ancora alla minuta, del tutto in disuso?

(6) Copia conforme di lettera

In presenza di motivazioni d'ufficio, le lettere e qualsiasi altro documento possono essere riprodotte con i mezzi a disposizione. In tal caso, nelle copie riprodotte, deve essere apposta la dicitura "per copia conforme" (P.C.C.), seguita dal bollo d'ufficio e dal gruppo firma del titolare del Comando/Ufficio, che ne attesta la conformità.

(7) Circolare

Le circolari sono lettere a carattere normativo destinate a un'estesa diramazione del testo originale. Sono inviate per via telematica, ricorrendo anche a specifici elenchi di diramazione.

(8) Elenco

L'elenco consiste in una distinta con la quale vengono trasmessi uno o più documenti, contenente l'ordinaria elencazione dei documenti stessi, con la relativa descrizione sommaria e con l'indicazione dell'uso e del motivo per cui si trasmettono.

(9) Attergato

L'attergato viene usato, di norma, quando è necessario che una disposizione o una notizia, proveniente da un comando gerarchicamente superiore, giunga senza alcuna modifica a uno o più comandi inferiori. In tal caso il foglio del comando superiore viene fotocopiato integralmente dal comando che redige l'attergato e in calce, dopo la firma (in mancanza di spazio, sul tergo del foglio), è riportato oltre alle normali indicazioni previste per le lettere (senza l'oggetto), un breve testo formato normalmente dalle parole:

- per conoscenza o per informazione, allorquando il contenuto del foglio del comando superiore deve essere solo conosciuto;
- per norma, quando essa contiene disposizioni cui il comando destinatario deve attenersi;

Commentato [TM(18): Del tutto superato

- per competenza, allorquando si tratta di notizie/informazioni che il comando destinatario deve assumere e riferire.

(10) Periodici

Sono documenti a cadenza annuale, semestrale, trimestrale e mensile, per lo più di contenuto statistico, che tutti i comandi dell'Arma devono trasmettere superiormente. Il periodico è inoltrato a prescindere dalla richiesta del comando superiore.

(11) Messaggio

Il **messaggio**¹⁵ è una forma di corrispondenza scritta, redatta in stile telegrafico ed inoltrata con mezzi rapidi di trasmissione, impiegata per comunicare ordini, notizie e disposizioni che occorre siano sollecitamente conosciute. Nella compilazione dei messaggi, gli indirizzi dei comandi/uffici mittenti e destinatario (sia per competenza che per conoscenza), vengono indicati con gli indirizzi convenzionali riportati sulla **Pubblicazione n. G-4 “Guida per le segnalazioni”**. I messaggi possono essere consegnati a mano ovvero trasmessi con C-PROT e P.E.C.¹⁶. Ad ogni messaggio il mittente deve assegnare una qualifica di precedenza, in base al contenuto e all'urgenza con cui il messaggio deve essere trattato, inoltrato e recapitato. Tale qualifica viene attribuita distintamente al destinatario per competenza (qualifica per competenza) ed al destinatario per conoscenza (qualifica per conoscenza). Le qualifiche di precedenza dei messaggi sono LAMPO¹⁷, IMMEDIATO¹⁸, PRIORITÀ¹⁹ e ORDINARIO²⁰. Nel messaggio viene anche riportato il gruppo data orario²¹ che indica la data e l'ora in cui il messaggio è stato redatto. I messaggi devono essere inviati in cifra nel caso di trasmissione di documenti classificati ovvero in caso di comunicazione di fatti di disciplina o servizio che possano risultare lesivi per il prestigio dell'Arma o di altre Forze Armate. La cifratura viene effettuata presso i Comandi di Legione e i Comandi Provinciali (non in sede di Legione), ai quali i messaggi devono essere consegnati, a mezzo corriere, dai comandi mittenti, in chiaro

¹⁵ Il messaggio viene normalmente redatto su apposito modulo denominato “modulo per messaggio”.

¹⁶ Per i messaggi classificati, se non è possibile la consegna a mano, devono essere utilizzati mezzi di comunicazione “cifrati”.

¹⁷ Possibilmente entro 10 minuti.

¹⁸ Entro un'ora.

¹⁹ Entro sei ore.

²⁰ Entro l'inizio del giorno successivo.

²¹ Costituito da un gruppo alfanumerico composto da un numero di sei cifre e da una lettera dell'alfabeto (A per ora solare, B per ora legale). Quando si fa riferimento ad un messaggio la cui data non rientra nell'anno in corso devono essere aggiunte le ultime due cifre dell'anno in questione. Es. empio: ore 9.30 del 17 maggio 2011= 170930/B – MAG.

11

e in duplice copia²², con plico sigillato. I messaggi devono essere trattati come la normale corrispondenza, pertanto vengono protocollati, classificati e conservati nella rispettiva pratica.

3.24. Carteggio classificato e non classificato

Il carteggio in uso presso i Comandi dell'Arma si distingue in:

- NON CLASSIFICATO: comprende il carteggio ordinario e il carteggio operativo²³, ed è utilizzato per l'attività ordinaria;
- CLASSIFICATO: speciale carteggio istituito per la tutela del segreto di Stato e per la trattazione di notizie che rivestono carattere di particolare riservatezza o che possano interessare la sicurezza nazionale.

4.25. Carteggio ordinario: impianto, numero di protocollo, sottonumero, specchio di riscontro, classificazione

(1) Generalità e suddivisione

Il carteggio ordinario tratta affari relativi alla normale attività operativa e burocratica. Essendo riferito all'anno solare, deve essere rinnovato annualmente. Presso i Comandi Provinciali, Gruppo, Compagnia, Stazioni e Nuclei, il carteggio ordinario è ripartito in tre divisioni²⁴:

- prima divisione: personale, assistenza e affari diversi; si suddivide in 3 categorie, comprendenti 23 specialità;
- seconda divisione: operazioni, addestramento, informazioni e ordinamento; si suddivide in 4 categorie, comprendenti 27 specialità;
- terza divisione: amministrazione del personale, amministrazione del materiale e dei quadrupedi e matricola; si suddivide in 3 categorie, comprendenti 19 specialità.

Le specialità comprendono tutte le pratiche attinenti al titolo della specialità stessa. La pratica raccoglie tutti gli atti relativi ad ogni medesimo affare.

(2) Impianto del carteggio ordinario

I Comandi dell'Arma, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, impiantano il carteggio ordinario dell'anno successivo, utilizzando:

²² Una sarà restituita con l'annotazione della ricezione.

²³ Così modificato dalla circolare N. 1128/28-87-6-1997 di prot., datata 3 marzo 2023, dell'Uff. Op. del CGA.

²⁴ Come indicato nella tabella n. 7 della Pubblicazione "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri".

- un registro di protocollo ordinario (ora realizzato informaticamente mediante il C-Prot);
- le copertine indice, che in linea teorica potrebbero essere 69 (tante quante sono le specialità contenute nelle tre divisioni), ma che in realtà vanno impiantate man mano che nel corso dell'anno se ne presenti la necessità;
- uno specchio di riscontro.

Sulle copertine indice per gli atti del carteggio vengono elencate e numerate progressivamente le varie pratiche. Ogni pratica deve essere registrata sul registro di protocollo e contraddistinta con un numero progressivo.

(3) Numero di protocollo e sottonumero

(a) Numero di protocollo

Il numero di protocollo può essere riferito a una pratica o a un atto, parte di essa. Il numero di protocollo di una pratica consiste in un solo numero che corrisponde al numero d'ordine assunto dalla pratica sul registro di protocollo. Esso viene apposto in alto a sinistra sulla copertina per gli atti del carteggio (la pratica) all'atto del suo impianto. Serve per contraddistinguere una pratica e poterla rintracciare anche a distanza di tempo. Il numero di protocollo di un atto consiste invece in una frazione il cui numeratore è il numero assegnato alla pratica sul registro di protocollo e il denominatore il numero progressivo che il singolo atto assume nella pratica stessa; esso viene apposto su ogni atto delle varie forme di corrispondenza (esempio: n. 27/3 di prot.) al momento in cui viene redatto.

Quando nella trattazione della corrispondenza, si redige un atto utilizzando una pratica di anni precedenti, bisogna far seguire all'indicazione del relativo numero di protocollo l'anno d'impianto della pratica stessa (es.: f. n. 54/15-2006 di prot. nel caso in cui la pratica utilizzata è stata impiantata nel 2006).

(b) Sottonumero

Quando con una medesima pratica vengono trattati più argomenti della stessa indole, ma riferiti a operazioni o a fatti diversi, è consentito l'uso di sottonumeri per distinguere gli argomenti l'uno dall'altro. Di conseguenza tutti gli atti riguardanti lo stesso affare hanno il numero di protocollo formato da una frazione, il cui numeratore è rappresentato da un

solo numero e il denominatore da due numeri distinti, divisi tra loro da un trattino come, per esempio, 2/4-1 in cui:

- il numero 2 rappresenta il numero d'ordine assunto dalla pratica nel registro di protocollo;
- il numero 4 indica il numero progressivo che il primo atto di quel tale argomento particolare viene ad assumere nella pratica stessa;
- il numero 1 (dopo il trattino) è il numero progressivo che il singolo atto assume nella trattazione del particolare affare.

Se, ad esempio, una Compagnia riceve un'interpellanza per un'attività sportiva e il numero d'ordine della pratica della Stazione con l'oggetto «attività sportiva» è il 4, il carteggio si svolge nel modo seguente:

- arriva l'interpellanza per i campionati d'Arma di sci: atto n. 1 (numero di protocollo 4/1); risposta negativa: 4/1-1;
- arriva l'interpellanza per un corso di judo: atto n. 2 (numero di protocollo 4/2);
- riserva di comunicare la risposta per assenza di due militari 4/2-1;
- arriva l'interpellanza per le gare di scherma: atto n. 3 (numero di protocollo 4/3);
- perviene il sollecito dell'interpellanza di judo: 4/2-2;
- risposta all'interpellanza di judo: 4/2-3.

Ogni pratica mantiene il suo numero di protocollo fino alla completa trattazione.

(4) Specchio di riscontro

Nonostante l'introduzione del protocollo elettronico abbia portato alla rivisitazione dell'intero settore, al momento lo specchio di riscontro risulta ancora utilizzato.

Esso viene impiantato annualmente, unitamente al registro di protocollo ordinario, presso ogni Stazione al fine di agevolare la trattazione del carteggio. A titolo esemplificativo, di seguito, è inserito uno specchio di riscontro che occorrerà tenere presente in relazione ai successivi esempi n. 1, 2 e 3.

N. ordine	Compagnia	Comando Provinciale	Comando Legione
1		3	
2			

3	2		
4			
5	7		
6			
7			6

Lo specchio serve per verificare, all'arrivo di un atto trasmesso da un Comando superiore, se l'affare è già stato trattato in precedenza.

In esso, infatti:

- nella colonna “numero d’ordine” vanno riportati in inchiostro nero e ordine successivo, all’inizio dell’anno, alcune centinaia di numeri che verranno identificati per i numeri di protocollo degli atti trasmessi alla Stazione dai Comandi superiori;
- nelle colonne Comando Legione, Provinciale e Compagnia, vanno riportati i numeri di protocollo delle pratiche impiantate dalla Stazione, che corrispondono ai numeri di protocollo degli atti trasmessi rispettivamente dal Comando Legione, Provinciale e Compagnia.

Esempio 1

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Napoli - Bagnoli invia alla Stazione di Fuorigrotta una lettera con numero di protocollo 3/2. Il Comandante della Stazione suddetta consulta lo specchio di riscontro e accerta che al n. 3, nella colonna “numero d’ordine”, corrisponde il n. 2, nella colonna “Compagnia”. Ciò significa che l'affare è già stato trattato in precedenza, e che per la pratica con numero di protocollo 3 (n. prot. atto 3/2) del Comando Compagnia, il Comando di Stazione ha impiantato la propria pratica corrispondente cui ha assegnato il numero di protocollo 2.

Esempio 2

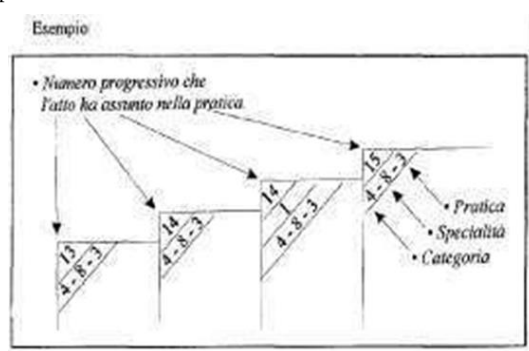
La Compagnia CC di Napoli - Bagnoli invia alla Stazione di Fuorigrotta una lettera con il numero di protocollo 5/2. Il Comandante della Stazione consulta lo specchio di riscontro e accerta che al numero 5, nella colonna “numero d’ordine”, non corrisponde alcun numero nella colonna «Comando Compagnia». Ciò significa che «l'affare» non è stato in precedenza trattato e, pertanto, impianta una nuova pratica, alla quale assegna, supponiamo, il numero 7 (scrivere tale numero, in rosso, nello specchio riportato sul testo).

Esempio 3

Il Comando Legione Carabinieri Campania - Ufficio Amministrazione - trasmette alla Stazione Carabinieri di Fuorigrotta una lettera con numero di protocollo 9/5. Il Comandante della Stazione suddetta consulta lo specchio di riscontro e accerta che al numero 7, nella colonna "numero d'ordine" corrisponde il numero 6 nella colonna «Comando Legione». Ciò significa che «l'affare» è già stato trattato in precedenza e che, alla pratica con numero di protocollo 9 (atto con protocollo 9/5 del Comando Legione), il Comando Stazione ha impiantato la propria pratica corrispondente cui ha assegnato il numero di protocollo 6.

(5) Classificazione delle pratiche e degli atti

All'atto dell'impianto sul registro di protocollo viene assegnato a ciascuna pratica il numero di protocollo e, in base all'oggetto, la classifica. Questa consta di tre numeri riguardanti: il primo la categoria, il secondo la specialità e il terzo la posizione che la pratica occupa in seno alla specialità, desumibile dalla copertina indice della specialità stessa. Tali numeri sono riportati sulla copertina della pratica in corrispondenza delle parole: "Categoria", "Specialità", "Pratica" (es.: Categoria 1, Specialità 8, Pratica 2). Anche le minute degli atti in partenza e gli originali degli atti in arrivo, compresi quelli pervenuti per via telematica che è necessario stampare, sono classificati apponendo sull'angolo in alto a sinistra - in rosso - una frazione, il cui numeratore è dato dal numero progressivo (ed eventualmente dal sottonumero) che compete all'atto nell'ambito della pratica e il denominatore dai tre numeri - separati tra loro da trattini - che costituiscono la classifica della pratica.



(6) Eliminazione del carteggio ordinario

Il carteggio ordinario viene eliminato secondo le disposizioni contenute nella pubblicazione "Istruzioni sul carteggio", osservando i termini indicati nella tabella 7. Non sono soggetti ad eliminazione: il carteggio permanente od istruttorio, il carteggio di guerra o, comunque, di interesse storico, il memoriale del servizio giornaliero, gli ordini di servizio ed il carteggio istruttorio dell'infortunistica riguardante i veicoli dell'Amministrazione.

26. Carteggio permanente, operativo, numero di protocollo e classificazione

a. Generalità

Nel 2001 il Comando Generale dell'Arma ha intrapreso un processo di ridefinizione della disciplina sulla conservazione e distruzione del carteggio permanente.

Con la Direttiva (UE) 2016/680, recepita con il D.Lgs. 51/2018 (finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali – c.d. “finalità di polizia”) si è avuto un deciso cambio di paradigma per le organizzazioni pubbliche che trattano dati personali, che ha condotto al cambio di denominazione del carteggio da “Permanente” a “Operativo”²⁵.

Il processo organizzativo sviluppato per la gestione documentale del “carteggio operativo”, concernente i dati personali raccolti dai Reparti nel corso del servizio d'Istituto, è nato dall'esigenza di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

b. Classificazione degli atti

I Reparti dell'Arma dei Carabinieri trattano dati personali per lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, che identificano o rendono identificabile, direttamente o anche indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche. Tali dati sono raccolti nel corso dello svolgimento dei compiti di:

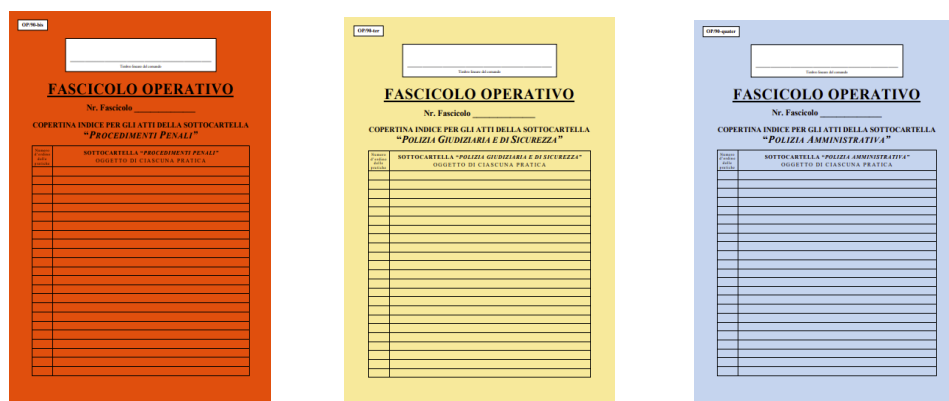
²⁵ A partire dal 1° gennaio 2024 con f.n. 1128/28-87-6-1997 di prot. del 03 marzo 2023 C.do Gen. II Reparto – SM - Ufficio Operazioni, il fascicolo permanente è [stato](#) rinominato fascicolo operativo.

- **prevenzione e repressione dei reati**, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, comprese le attività condotte senza preventiva conoscenza della rilevanza penale di un fatto;
- **polizia amministrativa**, strumentali alla protezione di interessi collettivi la cui tutela è attribuita, in via esclusiva o prevalente, all'Arma, qualora necessari, nell'ambito di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria;
- nello **scambio informativo** con altre Autorità pubbliche/soggetti privati ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

I dati trattati afferiscono a elementi di fatto - non valutazioni - contenuti nei documenti cartacei.

Con l'introduzione del nuovo "carteggio operativo", i Reparti dell'Arma, ad opera del personale dipendente adeguatamente istruito sulle operazioni da compiere e sulla normativa di riferimento, nel momento in cui entrano in contatto con tali dati, provvedono a:

- **catalogare** i documenti cartacei, al fine di individuare la macro-categoria dei soggetti interessati (atti relativi a procedimenti penali/alle attività di polizia giudiziaria e di sicurezza/allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa);
- **impiantare** il "fascicolo operativo" relativo alla persona fisica/giuridica/associazione/ente interessati, attribuendo al fascicolo un numero progressivo identificativo;
- ripartire il fascicolo operativo in **tre "sottocartelle"** corrispondenti alle macro-categorie di interesse;
- classificare in ordine cronologico i documenti trattati, seguiti dalla sigla identificativa della sottocartella di riferimento:
 - . **"proc. pen."** (atti relativi a procedimenti penali);
 - . **"pgs"** (atti relativi alle attività di polizia giudiziaria e di sicurezza);
 - . **"pa"** (atti relativi allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa).

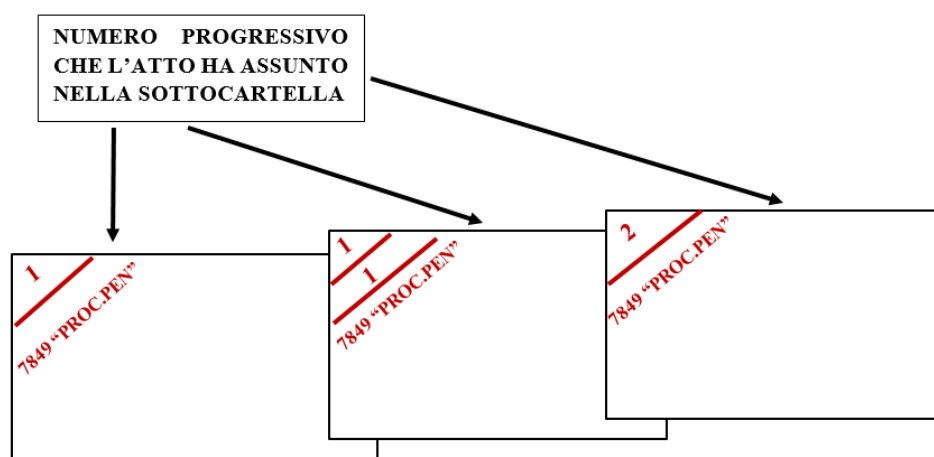


77

La classifica di un atto del carteggio operativo avviene apponendo sullo stesso, nell'angolo in alto a sinistra, in rosso, una frazione il cui numeratore è dato dal numero progressivo dell'atto nella sottocartella e il denominatore dal numero di protocollo della pratica (sul registro di protocollo "P") seguito dalla corrispondente sigla della sottocartella a cui l'atto si riferisce. (esempio: n. 1/7847 "PROC. PEN").

Nell'esempio sottostante, i numeri 1 – 1/1 – e 2 corrispondono al numero progressivo che l'atto assume nella sottocartella e il numero 7849 è il numero di protocollo della pratica stessa, mentre la sigla "PROC.PEN." contraddistingue gli atti contenuti nella specifica sottocartella.

Anche in questo caso gli atti posti nel fascicolo operativo (minuta atti in partenza e originali in arrivo), vengono classificati come segue:



I fascicoli operativi contengono:

- **“uno specchio di consultazione”**, riepilogativo del personale cui è riservata - in via esclusiva - la trattazione (consultazione e ritiro);

- “**uno specchio di utilizzazione**”, su cui sono riportati i dati afferenti alla consultazione/ritiro da parte del personale.

Il processo si conclude con la conservazione dei documenti cartacei relativi ai dati trattati nel fascicolo operativo dell'interessato che viene custodito all'interno dell'archivio. I dati personali vengono verificati prima della loro trasmissione o messa a disposizione di altre pubbliche amministrazioni/enti pubblici o soggetti privati.

Tali documenti sono conservati dal Comando precedente, al fine di consentire l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità di polizia per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non oltre i termini massimi stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 15 gennaio 2018.

Presso i Comandi Provinciali e quelli infraprovinciali in sede distaccata (Comando Gruppo/Reparto Territoriale/Comando Compagnia), il carteggio operativo è custodito nel **Casellario “I”** (unificato) che viene alimentato:

- a livello Comando Provinciale:

- . da tutti i Comandi della sede, compresi quelli superiori (ad eccezione per le informazioni di esclusiva competenza), speciali e quelli dislocati in altro stabile;
- . dalle Stazioni distaccate dipendenti dai Comandi intermedi della sede;

- a livello Comando infraprovinciale in sede distaccata: da tutti i Comandi della sede, compresi quelli speciali e le Stazioni distaccate.

Al Casellario “I” sono inviati tutti gli atti e le informazioni riguardanti persone nate/residenti/ dimoranti/domiciliate nel territorio o comunque ritenute di interesse operativo, nonché gli Enti aventi residenza/sede sociale.

Esercitazione sul carteggio operativo (attività pratica)

6.27. Protocollo informatico e gestione documentale

Il Comando Generale, in aderenza alla vigente normativa, già da tempo, ha disposto l'adozione del protocollo informatico e l'utilizzo di un sistema di archiviazione documentale tale da facilitare lo svolgimento della normale attività burocratica e d'istituto. Il protocollo informatico rappresenta infatti un processo – di identificazione in modo univoco – che certifica la provenienza e la data di acquisizione di un documento. Le attività di protocollazione consistono nella registrazione in un

archivio informatico delle informazioni riguardanti il documento (ufficio mittente, numero di protocollo interno, data, oggetto, destinatario) e la successiva segnatura con l'apposizione di un codice alfanumerico univoco. La segnatura per i documenti dell'Arma dei Carabinieri è composta da una stringa alfanumerica con indicazione del codice "CC" come "Codice Amministrazione" per i Carabinieri e un codice AOO, composto da 8 caratteri alfanumerici, che rappresentano:

- 1° carattere: tipo di Organizzazione (C per Centrale, A per Addestrativa, T per Territoriale, etc.);
- 2° e 3° carattere: sigla della provincia nella quale il reparto è dislocato;
- dal 4° all'8° carattere: codice identificativo del reparto estrapolato dalla banca dati del "PERS 2000".

7.28. Posta elettronica e posta elettronica certificata

L'Arma dei Carabinieri, al pari delle altre Pubbliche Amministrazioni, in ottemperanza alla normativa vigente nel settore della trattazione e trasmissione dei documenti informatici (D.P.R. n. 445 del 2000), ha avviato nel 2001 un programma di implementazione dei sistemi comunicativi e informatici già in corso di distribuzione, avviando una sperimentazione dell'uso della posta elettronica nello scambio del carteggio tra comandi, articolata per fasi successive, secondo una scansione temporale, areale e funzionale disciplinata dalle diverse circolari del Comando Generale.

Il servizio di posta elettronica ha valenza strategica per l'Istituzione. Dal 1° luglio 2003, è divenuto mezzo esclusivo di comunicazione tra i reparti dell'Arma a livello nazionale, comportando una maggiore efficienza operativa. Ne è conseguita, l'eliminazione dei Centri trasmissione, ove costituiti, con il recupero di 230 militari per le esigenze di controllo del territorio. Obiettivi conseguiti dalle nuove procedure sono:

- snellimento del lavoro d'ufficio;
- maggiore tempestività nelle comunicazioni;
- diverso impiego risorse organiche.

La realizzazione ha comportato una rivisitazione di tutto il lavoro burocratico e d'ufficio, operativo, logistico e amministrativo. Il corpo regolamentare che ne è risultato maggiormente interessato, infatti, è stata la Pubblicazione "Istruzione sul Carteggio per i Comandi dell'Arma – ed. 1990", interamente rivisitata e di cui, pur non essendo stata ancora diramata la nuova edizione,

è disponibile il testo aggiornato con a fronte le modifiche apportate, sull'Area Intranet del Comando Generale dell'Arma.

L'Arma dei Carabinieri inoltre, in ottemperanza a quanto previsto per la Pubblica Amministrazione dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata" e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", (aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive"), ha acquisito in "outsourcing" il servizio di posta elettronica certificata (PEC) ~~dal Consorzio EDS-ALMAVIVA, in base ad uno specifico accordo quadro stipulato dal CNIPA e nell'ambito dell'erogazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).~~

Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità del contenuto. Ha valore legale quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno, costituisce una prova certa, costa molto meno e si può fare dall'ufficio.

Ai sensi degli artt. 6 e 48 del citato "Codice dell'amministrazione digitale", i cittadini e le imprese che ne fanno richiesta hanno diritto a ricevere tutte le comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni via email all'indirizzo che avranno dichiarato. La posta elettronica proveniente dalla PA sarà certificata, ossia sarà certa la data e l'ora della spedizione, della sua ricezione e provenienza. Le comunicazioni e i documenti ricevuti in questo modo avranno piena validità giuridica anche verso altre persone o aziende.

8.29. Il carteggio classificato

a. Generalità

Il carteggio classificato è uno speciale carteggio istituito per la tutela del segreto di Stato e per la trattazione di notizie che rivestono carattere di particolare riservatezza o che possano interessare la sicurezza nazionale. È ripartito in quattro categorie:

- SEGRETISSIMO (SS) suddiviso in TRE specialità;
- SEGRETO (S) suddiviso in CINQUE specialità;
- RISERVATISSIMO (RR) suddiviso in CINQUE specialità;
- RISERVATO (R) suddiviso in SEI specialità.

La copertina indice di ogni specialità contiene le pratiche con gli atti relativi agli argomenti trattati.

b. Modalità di impianto e numero di protocollo

Il carteggio classificato è riferito all'anno solare ed è quindi soggetto a periodico rinnovo. All'inizio di ogni anno vengono pertanto impiantati tre registri di protocollo:

- uno per il carteggio segretissimo “SS”;
- uno per il carteggio segreto “S” e riservatissimo “RR”;
- uno per il carteggio riservato “R”.

Ogni qualvolta si renda necessario, vengono impiantate distinte pratiche per ogni argomento. Il numero di protocollo di un atto classificato viene formato con le stesse modalità del carteggio ordinario ed è seguito dalla sigla che specifica la categoria (esempio: nr. 3/2 “SS” oppure “S”, “RR” o “R”).

Anche la classifica delle pratiche e degli atti segue le norme previste per il carteggio ordinario (esempio: Categoria “RR”, Specialità 2, Pratica 1).

Ad esempio nella classifica di un atto (riportata sulla minuta degli atti in partenza e sugli originali in arrivo) 3/ “R”-2-1, 3 è il numero progressivo che l'atto assume nella pratica, mentre il gruppo alfa-numerico ““R”-2-1” è la classifica della pratica stessa.

9.30. Modalità impianto e numero di protocollo (pratica)

10.31. Esercitazione sul carteggio ordinario

11.32. Esercitazione sul carteggio permanente, operativo, numero protocollo e classificazione

12.33. Il C-Prot.

Premessa

Nel progressivo quadro di razionalizzazione delle attività della Pubblica Amministrazione secondo i principi cardine di efficacia, semplificazione e trasparenza, dettati dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, e nell'ambito di un sempre maggiore impiego dei mezzi telematici nello svolgimento di mansioni d'ufficio, nasce il “*Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi*” (D.P.R. 445/2000), il quale a sua volta recepisce, in gran parte, ed integra il “*Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica*”, emanato in precedenza con il D.P.R. n. 428 del 20 ottobre 1998. Questo T.U. è stato successivamente sostituito dal “*Codice dell'Amministrazione Digitale*” (D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e successivi aggiornamenti)

che rappresenta la fonte di riferimento poiché raccoglie e coordina tutte le precedenti normative emanate nel settore e costituisce il fondamentale raccordo della Pubblica Amministrazione, fra l'altro, per:

- Documento informatico, firma digitale, contratti e pagamenti informatici;
- Gestione di documenti e sistema di gestione informatica di documenti. Il suddetto Testo Unico imponeva alle pubbliche amministrazioni, con decorrenza 01 gennaio 2004, gli obblighi di:
 - Adottare sistemi automatizzati finalizzati alla gestione del 'protocollo informatico';
 - Predisporre appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici;
 - Avviare progetti destinati a diffondere l'utilizzo di documenti elettronici sia al loro interno che negli scambi con i soggetti esterni, con lo scopo di facilitare e favorire l'accesso alle informazioni disponibili sui procedimenti e sui documenti protocollati, al fine di migliorare sia l'efficienza interna degli uffici sia la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il protocollo informatico

Il Comando Generale, in aderenza al citato DPR e alle disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, ha avviato le attività tecniche per l'adozione del protocollo informatico, nonché di un sistema di archiviazione documentale e di gestione dei flussi (*workflow*) per la più ampia diffusione dei documenti elettronici sia all'interno dell'Amministrazione sia negli scambi con enti esterni, i cui indirizzi di posta elettronica sono esposti nell'indice e nella rubrica delle Pubbliche Amministrazioni.

Il progetto, ripartito per fasi, ha previsto:

- La preliminare individuazione delle cosiddette **Aree Organizzative Omogenee** (A.O.O.), sulla scorta di criteri che tengano conto della dislocazione geografica dei reparti e delle materie trattate. Per l'Arma, le A.O.O. coincidono con gli attuali Uffici/Reparti presso i quali viene gestito il protocollo nelle modalità tradizionali;
- Il nuovo protocollo informatico a decorrere dal 01 gennaio 2005, con la contestuale abolizione del registro di protocollo cartaceo;
- Del sistema di archiviazione documentale e di gestione dei flussi (*workflow* - nei comandi ove sia presente uno SM - nel corso del 2005).

Il protocollo informatico adottato dall'Arma rappresenta, quindi, un processo – di identificazione in modo univoco – che certifica la provenienza e la data di acquisizione di un documento.

Esso:

- Non ha apportato modifiche al metodo di classificazione e protocollazione dei documenti;
- Identifica il responsabile dell'AOO nel Comandante di ciascun reparto o Capo Ufficio, che a sua volta definisce le competenze di altre persone preposte alla trattazione;
- Prevede l'apposizione di un codice alfanumerico univoco, la cd “segnatura” che deve essere contrassegnata dai seguenti elementi caratteristici:
 - “CC” come “codice Amministrazione”;
 - Codice AOO, composto da 8 caratteri alfanumerico.
 - Un numero intero progressivo, cronologico, rinnovato ogni anno;
 - La data di protocollazione.

Il codice AOO si costituisce da:

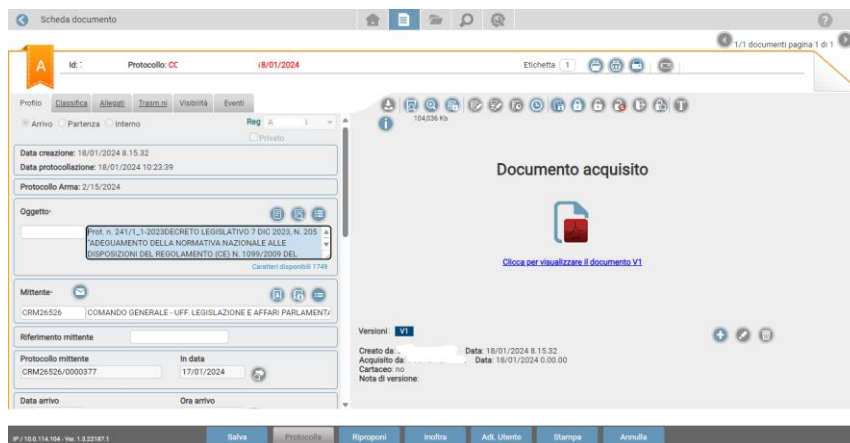
- 1° carattere rappresenta l'iniziale del tipo di Organizzazione (C per Centrale, A per Addestrativa, T per Territoriale, etc.) alla quale il Reparto appartiene;
- 2° e 3° carattere indicano la sigla della provincia nella quale l'AOO è dislocata;
- Gli ulteriori 5 caratteri, dal 4° all'8° costituiscono il codice identificativo del reparto estrapolato dalla banca dati del “PERS 2000” (ad esempio “TAV31446” che indica un Reparto dell'Organizzazione Territoriale della provincia di Avellino, precisamente la Stazione CC Bonito, identificata dal codice Pers2000 -31446-).

DOCUMENTI

Struttura generale

La pagina di dettaglio di un documento si compone di tre parti (fig.1):

1. Elementi identificativi: sono sempre visualizzati (a prescindere dalla sezione selezionata);
2. Metadati (area sinistra): i metadati associati al documento sono riportati nella parte sinistra della pagina. Sono suddivisi fra le sezioni: *Profilo*, *Classifica*, *Allegati*, *Trasmissioni*, *Visibilità*, *Eventi*;
3. Azioni sull'immagine (area destra):
 - Un insieme di icone (in alto) che consentono di operare sull'immagine del documento;
 - Visualizzatore: consente di visualizzare l'immagine del documento e di gestire le relative versioni. È presente nelle sezioni *Profilo*, *Classifica* e *Allegati*.



(fig.1)

1. Elementi identificativi

Nella sezione in alto sono riportati tutti i dati identificativi del documento resi sempre visibili da qualsiasi sezione:

- Id (identificativo), riporta l'identificativo del documento.
- Protocollo, presente solo per documenti protocollati, riporta la segnatura di protocollo del documento.

La stringa di segnatura viene impostata automaticamente dal sistema in base a regole prefissate ed è costituita da diversi parametri configurabili mediante il *tool* di amministrazione, come il numero di protocollo, data e anno di protocollazione (che coincide con la data di ultima apertura del registro), codice del registro, codice.

In questo caso l'accesso all'intero documento sarà in sola lettura e non sarà possibile modificare né i metadati né gli eventuali file associati (principale ed allegati).

2. Metadati

I metadati associati al documento sono stati suddivisi, a seconda della natura delle informazioni, fra più sezioni per renderne più agevole la gestione:

- *"Profilo"*: contiene tutti i metadati che caratterizzano il documento inoltre, presenta l'anteprima del file principale con le relative versioni;
- *"Classifica"*: consente di gestire le informazioni relative alla classifica/fascicolazione;

- “*Allegati*”: permette di gestire tutti i tipi di allegato. Il visualizzatore grafico, invece, consente di visualizzare l’anteprima del file allegato e le relative versioni in modo del tutto analogo a quanto previsto per il documento principale;
- “*Trasmissioni*”: permette di creare nuove trasmissioni e di visualizzare le trasmissioni effettuate sul documento;
- “*Visibilità*”: contiene tutte le informazioni relative agli utenti e ai ruoli che possiedono diritti di visibilità sul documento con tutti i dettagli (motivo, data, tipo diritto, ecc.);
- “*Eventi*”: riporta tutti gli eventi che si sono verificati sul documento.

Una volta creato e protocollato un documento, le sezioni *Profilo*, *Visibilità* e *Eventi* conterranno informazioni che identificano e caratterizzano il documento, le sezioni *Classifica*, *Allegati* e *Trasmissioni* invece possono non contenere alcuna informazione. I dati riportati nelle singole sezioni sono illustrati con maggiore dettaglio nei paragrafi successivi.

3. Azioni sull’immagine

Dal momento in cui un documento/allegato viene acquisito è possibile svolgere determinate operazioni sul file stesso. In particolare è possibile visualizzarlo e creare nuove versioni.

a. Visualizzatore

Il visualizzatore permette di avere una vista complessiva del documento su cui si sta operando. Occupa la sezione destra della pagina e compare nelle sezioni *Profilo*, *Classifica* e *Allegati*. In particolare:

- Se il documento non è acquisito viene riportata la dicitura “Documento non acquisito”;
- Se invece il documento è acquisito vengono ~~riportati~~ riportati:
 - la dicitura “Clicca per visualizzare il documento”;
 - la dimensione del file acquisito;
 - l’utente e la data di creazione/acquisizione.

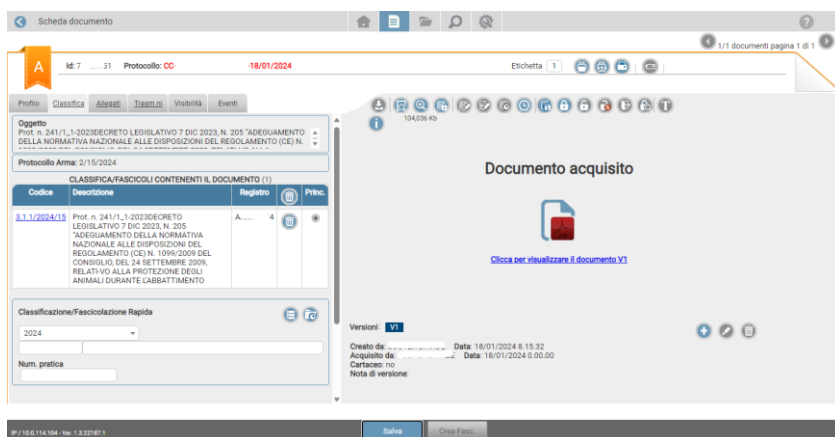
b. Classifica

I documenti possono essere organizzati logicamente in fascicoli virtuali. Ogni documento può appartenere ad uno o più fascicoli; tale appartenenza si realizza mediante semplice associazione fra il documento e i fascicoli, ciò non determina la duplicazione del documento all’interno del sistema.

La scheda *Classifica* si compone di tre parti (fig.2):

- Elementi identificativi: contiene i dati identificativi del documento (id, protocollo);

- Area sinistra: consente di gestire le classifiche/fascicoli in cui è inserito il documento;
- Area destra: permette di gestire e visualizzare il contenuto del documento.



(fig.2)

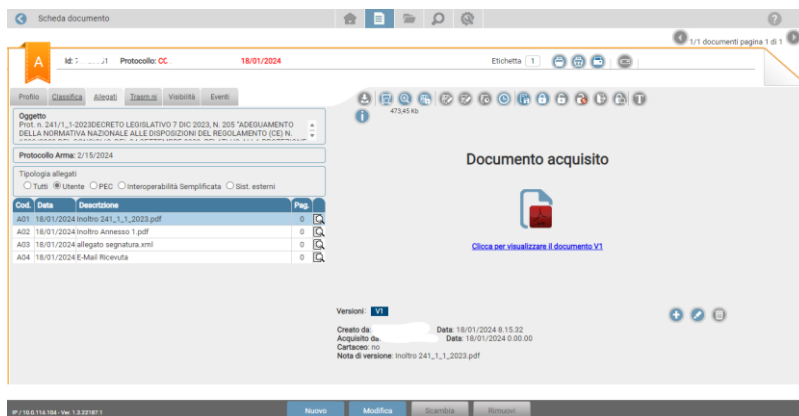
La sezione di sinistra riporta le seguenti informazioni:

- Oggetto del documento;
- Protocollo Arma;
- Elenco classifica/fascicoli contenenti il documento;
- Classificazione/fascicolazione rapida;

c. Allegati

La scheda Allegati si compone di tre parti (fig.3):

- Elementi identificativi: contiene i dati identificativi del documento;
- Area sinistra: consente di gestire i metadati degli allegati del documento;
- Area destra: permette di gestire e visualizzare il contenuto degli allegati.



(fig.3)

I Flussi documentali

Il sistema della gestione elettronica dei flussi documentali si propone, in relazione alle attività di conservazione e protocollazione dei documenti, di soddisfare pienamente l'esigenza di garantire la "corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita" e di assicurare la "corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato", che possono essere ricercati sul server. Di seguito le modalità di gestione dei flussi in entrata e in uscita, nonché di gestione degli archivi, prescritte dalla pubblicazione n. I-4.

1. Procedura per flusso in entrata.

a. **REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO:** per registrare un protocollo bisogna inserire i seguenti dati:

- Oggetto del documento (obbligatorio);
- Mittente del documento (obbligatorio);
- Protocollo del mittente (se presente);
- Eventuali altre informazioni;

e finalizzare la procedura tramite il comando "Protocolla".

Per i documenti in entrata possiamo distinguere tre fasi di azione sull'applicativo:-

b. **SEGNATURA:** contestualmente alla protocollazione, viene generata e apposta sul documento la segnatura (con le informazioni previste), in base al formato.

c. **ACQUISIZIONE:** l'operazione di acquisizione, non obbligatoria per la gestione del protocollo informatico, consiste nel caricamento in formato elettronico dei documenti ricevuti, sul sistema documentale.

d. **CLASSIFICAZIONE:** a seguito della protocollazione sarà necessario procedere alla classificazione del documento. Tale operazione consiste nell'associare il documento al "titolario" di classificazione, inserirlo in una pratica e in un fascicolo (costituito dall'insieme degli atti collegati logicamente tra di loro).

2. Procedura per flusso in uscita

Per le modalità di spedizione dei documenti in uscita, sia in formato cartaceo che elettronico, si procede secondo quanto previsto nella pubblicazione "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri". Infatti tutti i documenti in uscita da un Reparto devono essere registrati sul sistema di protocollo informatico utilizzato, seguendo la procedura composta dai seguenti passi:

a. **REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO:** per registrare un protocollo bisogna inserire i seguenti dati:

- Oggetto del documento (obbligatorio);
- Destinatario del documento (obbligatorio);
- Eventuali altre informazioni;

e finalizzare la procedura tramite il comando "Protocolla".

b. **SEGNATURA:** contestualmente alla protocollazione, viene generata e apposta sul documento la segnatura (con le informazioni previste), in base al formato dei documenti, con le stesse modalità previste per il flusso in entrata.

In particolare, per i documenti da spedire in formato elettronico, già presenti quindi sul sistema documentale, è il sistema stesso che provvederà ad apporre elettronicamente la segnatura, associandola in modo univoco al documento.

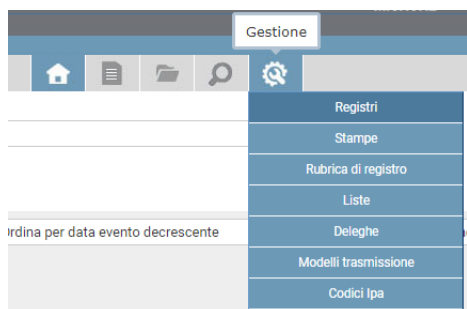
c. **ACQUISIZIONE:** operazione non obbligatoria per la gestione del protocollo informatico, consiste nel caricamento in formato elettronico dei documenti in uscita, sul sistema documentale.

d. **CLASSIFICAZIONE:** a seguito della protocollazione si procederà alla classificazione del documento. Tale operazione, analoga a quella utilizzata per il flusso in entrata; consiste nell'associare il documento al "titolario" di classificazione, inserirlo in una pratica e in un fascicolo.

e. **SPEDIZIONE:** i documenti possono essere spediti in forma cartacea quando destinati a privati o ad altre amministrazioni che non siano ancora dotati di sistemi conformi alle regole di interoperabilità per il protocollo informatico. In tutti gli altri casi, il personale addetto spedirà i documenti tramite apposito pulsante.

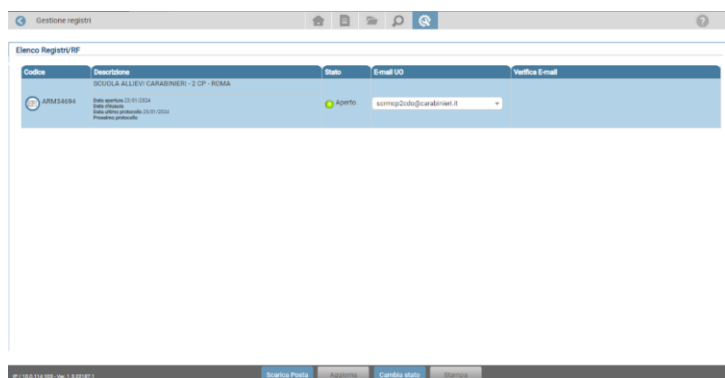
SCARICARE LA POSTA IN INGRESSO

La prima operazione da svolgere per scaricare la posta è quella di verificare l'**indicatore di stato**. Per fare ciò occorre andare nel menu "Gestione" e cliccare sulla voce "Registri".



Nella nuova schermata sono individuabili i seguenti elementi (fig.1):

- Codice: è il codice del registro;
- Descrizione: il nome/descrizione del registro (quindi del Comando);
- Stato: è lo stato del registro che può essere:
 - Verde (aperto): è possibile qualsiasi operazione di entrata e uscita, nonché lo scaricamento della posta;
 - Giallo (sincronizzazione): questo stato è visibile quando si accede all'applicativo per la prima volta nell'arco della giornata;
 - Rosso (chiuso): non è possibile alcuna operazione di entrata o uscita.
- E-Mail UO: indirizzo email associato al registro. Nel caso in cui l'amministrazione sia abilitata alla gestione multicasella ed il ruolo con cui è connesso l'utente sia abilitato alla consultazione di più di una casella di posta fra quelle associate al Registro selezionato, tramite opportuno menu a tendina l'utente può scegliere quale casella di posta consultare;
- Verifica E-Mail: quando si scarica la posta mostra lo stato di avanzamento dell'operazione.



(fig.1)

La pulsantiera a fondo pagina permette di eseguire alcune operazioni:

- Scarica posta: interroga la casella di posta istituzionale relativa al registro; i messaggi di posta elettronica presenti nella casella istituzionale in arrivo sono elaborati.
- Aggiorna: durante la consultazione della casella istituzionale consente di visualizzare gli aggiornamenti del campo “Verifica e-mail” per conoscere lo stato dell’operazione.
- Cambio stato: consente di modificare lo stato in aperto o chiuso.
- Stampa: consente di stampare il report della posta scaricata.

Scarica posta (interrogazione casella istituzionale)

All’atto dell’interrogazione della casella istituzionale, il sistema avvia lo scarico dei messaggi pervenuti sulla casella. Successivamente, per ciascuna mail ricevuta crea un documento predisposto alla protocollazione e vi associa il rispettivo file (il documento sarà visibile nel Centro Notifiche).

L’operazione viene avviata premendo il pulsante “Scarica posta”.

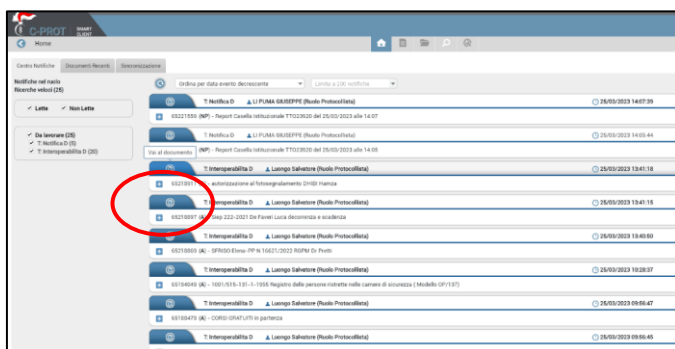
Nel campo “Verifica e-mail” viene mostrato il dettaglio degli elementi processati rispetto al totale.

Una volta che tutte le email sono state processate, il sistema invia una notifica, visibile nella scheda “home” con allegato il report dello scarico mail.

Il report dello scarico posta evidenzia per ciascuna e-mail ricevuta dalla Stazione l’esito del trasferimento su C-Prot delle mail e va visionato a seguito di ogni operazione. Non è necessario classificarlo, in quanto il report rimane nell’archivio ed è ricercabile come documento “non protocollato” (NP) con oggetto “Report Casella Istituzionale”.

Infine, andando sulla sezione “Home”  si potrà visualizzare la posta precedentemente scaricata.

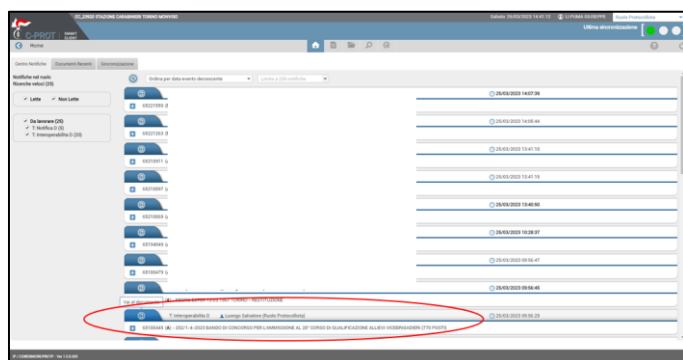
Per aprirla basterà cliccare l'icona a forma di documento  sulla sinistra del documento di interesse (fig.2).



(fig.2)

2. PROTOCOLLARE LA POSTA

Dalla sezione “Home” del menu principale, selezionerò il documento (precedentemente scaricato) che voglio protocollare cliccando sull'icona a forma di documento  (fig.1).

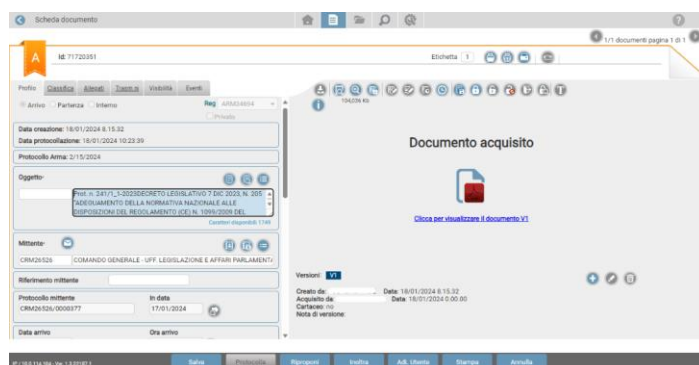


(fig.1)

La nuova schermata riporterà (fig.2):

- Sulla destra l'anteprima del documento;

- Sulla sinistra gli elementi identificativi e i campi da riempire, con l'indicazione della tipologia di documento (**A di arrivo**, colore arancione).



(fig.2)

I campi obbligatori, **oggetto e mittente**, sono indicati con un *.

Oggetto: tramite l'icona  si possono visualizzare gli eventi legati alle modifiche dell'oggetto (storico delle modifiche avvenute al campo oggetto).

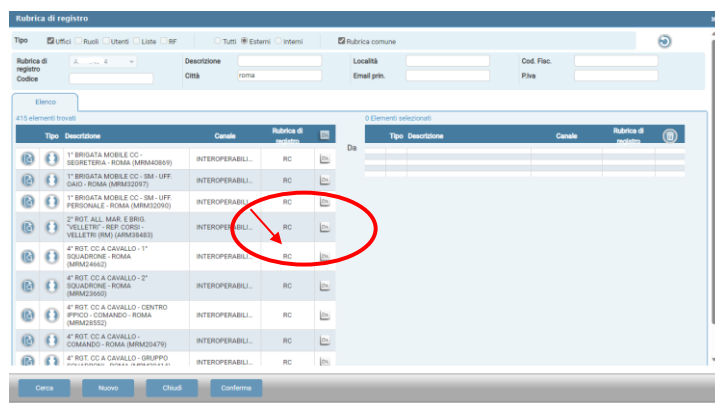
L'oggetto del documento verrà riempito in automatico in relazione a quanto inserito dal mittente del documento (ma può essere modificato dall'utente).

Mittente: anche il mittente sarà inserito in automatico. Se dovesse sorgere la necessità di cambiarlo o inserirlo manualmente si dovrà cliccare sull'icona della rubrica . Si aprirà una nuova finestra che permette di cercare i mittenti.

La nuova schermata presenta la *"Rubrica comune"* dalla quale effettuare la ricerca sugli utenti. Presenta inoltre diversi *"Filtri"* per raffinare la ricerca.

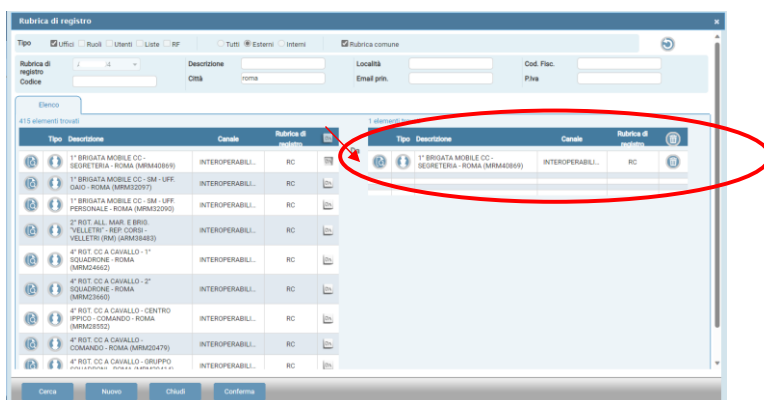
Dopo aver cliccato il pulsante *"Cerca"* si aprirà la lista dei risultati con tutti i possibili mittenti.

Da qui, cliccando l'icona *"Da"* () sarà possibile aggiungere il mittente di interesse (fig.4).



(fig.4)

Sulla parte destra della schermata si trova la tabella del mittente aggiunto (fig.5).



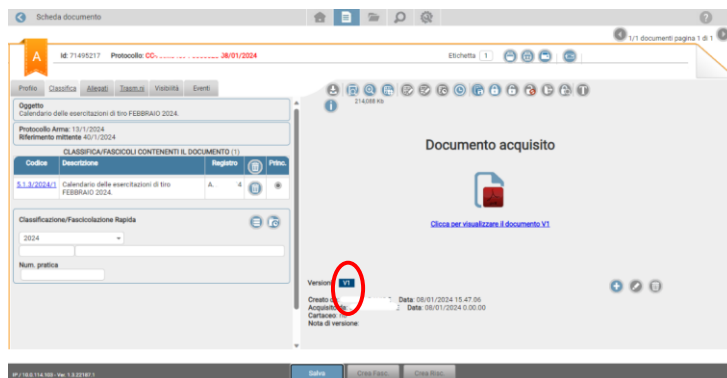
(fig.5)

Successivamente, tramite il pulsante “Conferma” si consolida l’operazione e si ritorna alla schermata del profilo del documento, ove il campo del mittente risulterà compilato.

Sempre in questa schermata sarà possibile compilare altri campi facoltativi.

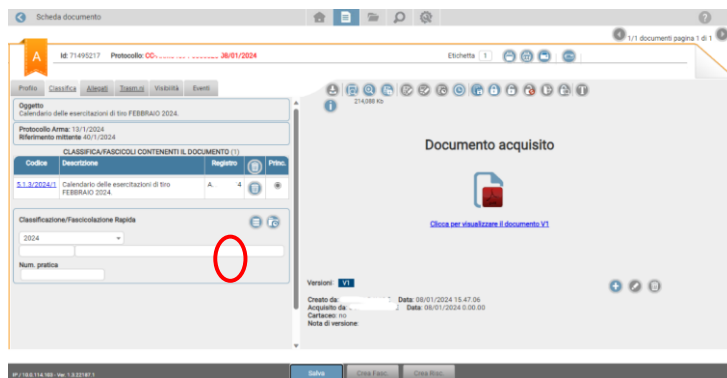
A questo punto si dovrà protocollare il documento, tramite l’apposito pulsante, e classificarlo, inserendolo all’interno della pratica e del fascicolo di riferimento.

Per farlo occorrerà cliccare sull’icona “Titolario” (fig.6) e seguire la procedura descritta nel paragrafo nr. 4 “Creazione di nuovi fascicoli” (pagg.52-54).



(fig.7)

Ipotizzando, invece, che già esista, bisogna procedere con l’inserimento del documento all’interno del fascicolo mediante il comando “*Ricerca fascicolo*”  (fig.7) o tramite la classificazione rapida.



(fig.7)

Si aprirà una nuova schermata dalla quale cercare il fascicolo d’interesse inserendo, dopo aver verificato che l’anno di riferimento sia quello corretto, il numero di pratica; o, in alternativa, fare una ricerca manuale cliccando sull’icona “*Titolario*” (fig.8).

(fig.8)

A questo punto, dalla schermata *del Titolario*, si potrà selezionare la pratica di interesse e confermare la scelta con apposito pulsante (fig.9).

(fig.9)

Il sistema tornerà alla schermata precedente, ove si potrà notare i campi “*Num. Pratica*” e “*Cod. Titolario*” compilati automaticamente in relazione alla pratica selezionata dal *Titolario*.

Dopo aver cliccato sul pulsante “*Cerca*”, appariranno sulla destra tutti i fascicoli contenuti nella pratica selezionata. A questo punto occorrerà selezionare il fascicolo corretto spuntando la casella antecedente il codice e premere il pulsante “*Fascicola*” (fig.10).

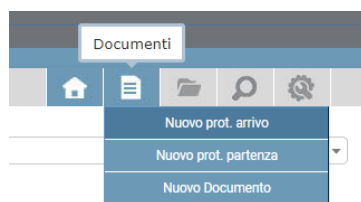
(fig.10)

Terminata correttamente la precedente operazione il sistema riporterà l'utente alla pagina principale del documento, dove si potrà notare l'inserimento della classificazione nell'apposito riquadro.

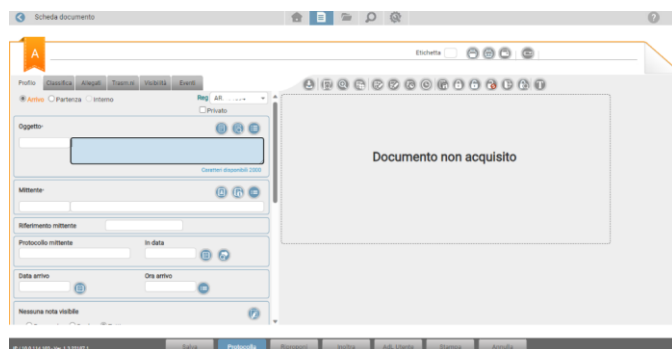
CREAZIONE DI NUOVI PROTOCOLLI IN ENTRATA E USCITA

Nuovo protocollo in entrata

Per protocollare un documento che non è stato scaricato tramite web-mail (documenti cartacei che ricevo per posta, fax, email, etc.) dovrò innanzitutto cliccare sull'icona "Documenti" del menu principale e successivamente scegliere il tipo di documento: protocollo in arrivo, protocollo in partenza, documento non protocollato.



Il protocollo in entrata corrisponde alla voce "Nuovo prot. arrivo" (fig.1)



(fig.1)

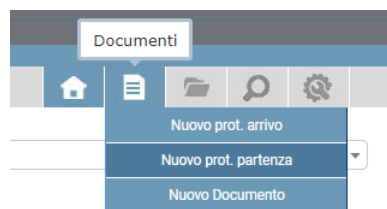
Nella schermata si può notare l'interfaccia che richiama la forma del documento, con l'indicazione della tipologia (**A di arrivo, colore arancione**).

I campi obbligatori da inserire, **oggetto e mittente**, sono indicati con un *.

Nuovo protocollo in partenza

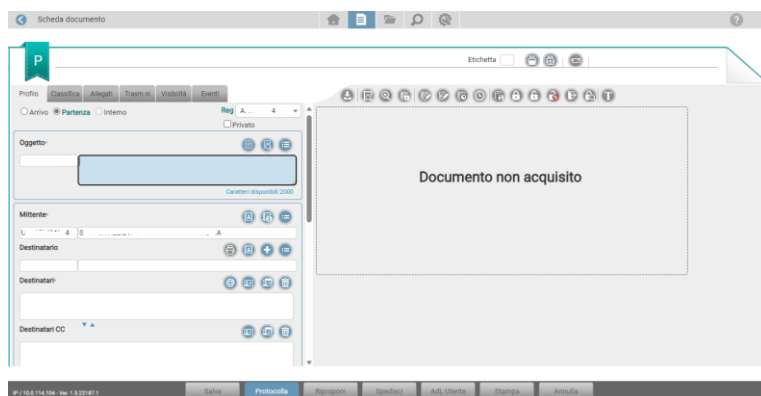
Per protocollare un documento in partenza si deve cliccare sull'icona "*Documenti*" del menu principale.

Da qui sarà necessario selezionare la scheda "*Nuovo prot. partenza*".



Nella schermata si può notare l'interfaccia che richiama la forma del documento, con l'indicazione della tipologia (**P di partenza, colore verde**) (fig.1).

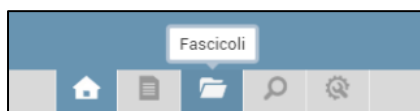
Innanzitutto bisogna procedere con la compilazione dei campi obbligatori, ovvero: **l'oggetto, il mittente e i destinatari** indicati con un *.



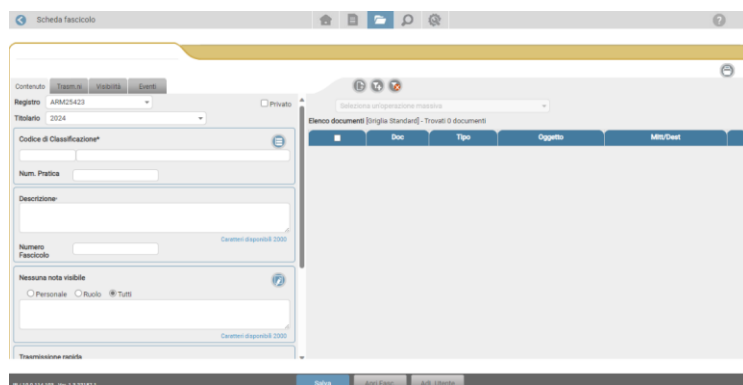
(fig.1)

CREAZIONE DI NUOVI FASCICOLI

Per creare un nuovo fascicolo bisogna cliccare sull'icona "Fascicoli" del menu principale.



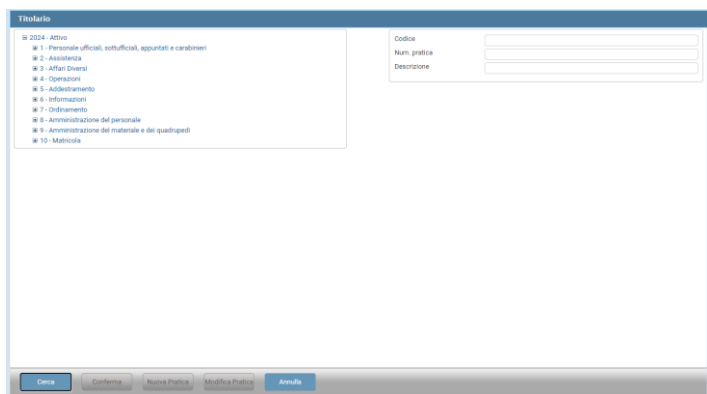
Nella nuova schermata, sulla sinistra, saranno visualizzati i campi di dettaglio del fascicolo da creare. Di questi, solo due sono obbligatori: "Codice di Classificazione" e "Descrizione" (fig.1).



(fig.1)

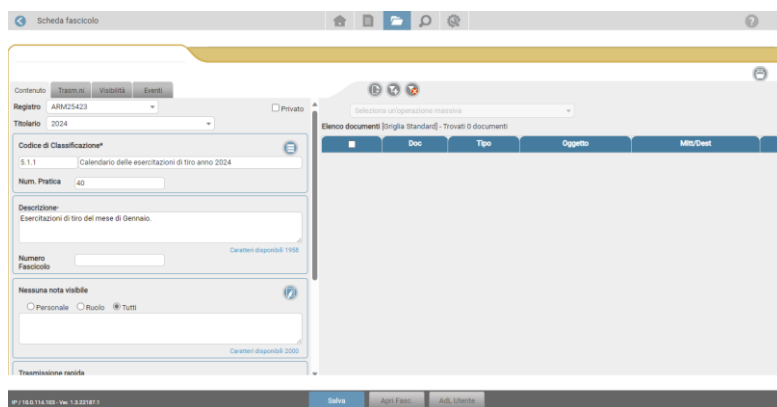
Per procedere alla creazione del fascicolo, dunque, dopo aver inserito una chiara descrizione (non è altro che il titolo) del fascicolo, è necessario cliccare sull'icona del Titolare. Viene in questo

modo visualizzato un pannello con la struttura del *Titolario* dal quale è possibile selezionare la pratica all'interno della quale creare il nuovo fascicolo.



(fig.2)

Confermando la scelta tramite l'apposito pulsante, il sistema riporterà l'utente alla schermata precedente ove, tramite click sul pulsante "Salva", viene creato correttamente il nuovo fascicolo



(fig.3)

5. IMPIANTARE IL NUOVO CARTEGGIO DIGITALE

Alla fine di ogni anno solare è necessario impiantare un nuovo titolare e, per fare tale operazione, è **necessario avere le credenziali di amministratore** e quindi avvalersi dell'*admintool*.

In genere tale operazione viene effettuata dal referente informatico del reparto.

VII TESI

IL SERVIZIO D'ISTITUTO

1. La registrazione del servizio, il Memoriale del Servizio Automatizzato

a. Generalità

La ripartizione del servizio tra i militari dipendenti, così come sottolineato dal n. 26 del R.G.A., è uno dei compiti più importanti del Comandante di Stazione/Tenenza o di Nucleo. Infatti, attraverso la previsione dei servizi, ciascun Comandante ottimizza l'impiego del personale e dei mezzi disponibili in relazione alle esigenze interne del reparto e all'attività operativa da svolgere. Si tratta, dunque, della massima espressione di comando che si concretizza nella compilazione del Memoriale del Servizio giornaliero e dell'Ordine di Servizio. Tali documenti, non classificati e trattati nell'ambito del carteggio ordinario, devono essere conservati permanentemente in quanto prova documentale di tutti i servizi svolti dal personale.

b. Orario di servizio

Ogni militare ha l'obbligo di effettuare 36 ore di servizio alla settimana, normalmente suddivise in 6 giorni. Nell'ambito dei servizi continuativi (RMB, Centrale Operativa, servizi fissi) il turno di servizio predefinito sarà di 6 ore come si evince nel sottoelencato esempio:

19.00 – 01.00 (18.00 – 00.00);

13.00 – 19.00 (12.00 – 18.00);

07.00 – 13.00 (06.00 – 12.00);

01.00 – 07.00 (00.00 – 06.00);

Riposo;

19.00 – 01.00 (18.00 – 00.00);

13.00 – 19.00 (12.00 – 18.00).

Nell'ambito dei Reparti/Unità operative e delle Stazioni, il servizio viene comandato in un unico turno anche se il Comandante ha la facoltà di ripartire l'orario giornaliero in non più di due turni per superare, con carattere di eccezionalità, documentate esigenze non altrimenti fronteggiabili. Il servizio svolto oltre l'orario suddetto, per far fronte a esigenze impreviste, è considerato lavoro straordinario ed è retribuito con apposito compenso.

c. Riposo settimanale

Ogni militare ha diritto a un giorno di riposo alla settimana che deve avere una durata di 24 ore consecutive e che deve essere:

- concesso, di massima, nel corso della settimana cui si riferisce e, comunque, in giornata diversa da quella in cui cade una festività infrasettimanale;
- concesso nella giornata di domenica almeno una volta ogni due mesi;
- fatto recuperare entro 4 settimane se non è stato fruito per esigenze di servizio.

Il diritto sussiste nella settimana in cui:

- si presta regolare servizio;
- vi è la partenza o il rientro dalla licenza ordinaria;
- vi è la partenza o il rientro dalla licenza speciale, prevista dalla L. 937/1977;
- vi siano anche altre forme di assenza legittima (riposo medico, licenza straordinaria) sempre che tali periodi non si sovrappongano al riposo settimanale già programmato.

Il militare deve conoscere con congruo anticipo i giorni nei quali potrà fruire del beneficio, per pianificare i propri impegni di carattere privato.

Il riposo settimanale deve, pertanto, essere programmato sulla base di una pianificazione bisettimanale, tuttavia suscettibile di variazioni in presenza di sopravvenute indifferibili esigenze sia di servizio, sia individuali.

È consentita la concessione cumulativa del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive e, nei casi in cui il militare non possa fruire del riposo settimanale per sopravvenute esigenze di servizio, non è consentito convertirlo in licenza breve o sostituirlo con retribuzione in denaro.

Il militare, durante la giornata del riposo settimanale:

- deve essere lasciato libero da ogni prestazione di servizio;
- può recarsi in qualsiasi località, restando temporaneamente inoperante l'obbligo della pronta reperibilità;
- può indossare liberamente l'abito civile;
- deve rientrare immediatamente nella sede di servizio quando ciò sia ordinato con qualsiasi mezzo dalle autorità superiori per imprescindibili e urgenti esigenze di

servizio e, di propria iniziativa, quando improvvise circostanze facciano ritenere che ciò sia necessario.

(d) Turno di reperibilità

Dal 1° luglio 1990, inoltre, il personale della Stazione (come per altri reparti territoriali, mobili e speciali) viene comandato in turno di reperibilità, per il quale è prevista la corresponsione di un supplemento giornaliero d'indennità d'istituto denominata "indennità di presenza qualificata". La "reperibilità" serve per fronteggiare situazioni di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso e, pertanto, il personale comandato deve essere immediatamente rintracciabile (recapito telefonico) e raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile (massimo 1 ora dalla chiamata).

Tale servizio viene disposto sulla base dei seguenti criteri:

- turni non superiori a cinque giorni mensili per ciascun militare (compreso il Comandante di Stazione) salvo i casi in cui la forza disponibile al reparto non risulti sufficiente ad assicurare i turni previsti per tutto il mese di riferimento;
- i turni devono risultare da apposita registrazione sul Memoriale del Servizio;
- la durata del servizio è di 24 ore (dalle 00.00 alle 24.00) con detrazione del tempo relativo al turno di servizio.

(e) Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende il lavoro eseguito oltre l'orario d'ufficio o servizio, non programmato e improcrastinabile. Esso è computato sulla base dell'orario d'obbligo settimanale (36 ore). Le ore di straordinario:

- devono essere autorizzate dal Comandante di Reparto o Capo Ufficio (Comandante di Compagnia o di Stazione, ecc.), che deve anche redigere una attestazione delle prestazioni straordinarie per ciascun militare dipendente;
- devono essere effettivamente rese e documentate;
- devono essere accertate a cura di chi le ha autorizzate;
- possono essere compensate anche con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire a domanda, tenuto conto prioritariamente dell'organizzazione e delle esigenze di servizio.

(f) Riposo compensativo

Le prestazioni orarie aggiuntive all'orario d'obbligo settimanale che danno diritto alla fruizione del riposo compensativo sono quelle che non possono essere retribuite per insufficienza del monte ore mensile del reparto di appartenenza. Il riposo compensativo:

- deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale le relative ore aggiuntive sono state prestate;
- è richiesto per iscritto (secondo un modulo standardizzato) al superiore gerarchico che ha disposto il servizio del militare, con cadenza bisettimanale, allo scopo di essere ricomprese nell'ambito della pianificazione dei riposi settimanali;
- compatibilmente con le esigenze di servizio, si può cumulare ad altri riposi compensativi, anche in concomitanza, prima o dopo, di assenze per licenza.

Memoriale del Servizio Automatizzato

a. Generalità

Il memoriale del servizio, sul quale sono registrati quotidianamente tutti i servizi che devono essere eseguiti dai militari del reparto dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno successivo, costituisce un documento di fondamentale importanza, in quanto espressione concreta della volontà del comandante nell'esercizio dell'azione di comando, che ha ripercussioni dirette sul morale dei militari stessi e sul rendimento del reparto. Viene impiantato mensilmente e le registrazioni hanno inizio il primo giorno e terminano l'ultimo giorno del mese (non è oggetto di distruzione). Essendo informatizzato, la visione del memoriale di qualsiasi reparto dell'Arma è possibile a tutta la scala gerarchica fino al Comandante Generale.

Il documento che viene generato è strutturato su una parte introduttiva nella quale sono elencati:

- i nominativi della scala gerarchica (C.te di Compagnia, Gruppo, Provinciale, Legione, Interregionale, Vice C.te Generale, C.te Generale), del Prefetto, del Questore e del Procuratore della Repubblica;
- la situazione della forza (organica ed effettiva);
- l'elenco dei militari effettivi e di quelli in servizio provvisorio;
- i servizi esterni capeggiati dal Comandante del reparto;
- gli autoveicoli e gli eventuali altri mezzi (natanti, autoslitte, cavalli, ecc.) in dotazione;
- i comuni e le frazioni del territorio di competenza;

- le presenze, le ore di servizio prestate e da prestare nonché quelle eccedenti il normale orario eseguite da parte dei militari;
- i periodi di manutenzione delle armi e dell'istruzione settimanale;

ed una dedicata propriamente alla registrazione del servizio ove vengono indicati in ordine cronologico tutti i servizi, interni ed esterni, che il personale deve svolgere nella giornata in riferimento (per i servizi esterni viene indicato il tipo di servizio, il mezzo di trasporto ed il numero dell'ordine di servizio, ove sono riportati dettagliatamente i compiti).

Al termine dell'ultimo servizio comandato viene apposta, dallo stesso sistema, la firma del Comandante del Reparto.

b. Compilazione del Memoriale del Servizio

Le norme di carattere generale da osservare nel comandare il servizio e le relative modalità di registrazione sono contenute, in gran parte, nel R.G.A.

(1) Norme per la compilazione

Il servizio è comandato, a turno fra i militari, dal Comandante del reparto; fanno eccezione alla regola i servizi di speciale importanza, per l'esecuzione dei quali sia opportuno preferire militari che, per le loro conoscenze locali o per le loro particolari attitudini, diano maggiore garanzia di buona riuscita.

Nel comandare i servizi, il Comandante di Reparto deve inoltre aver cura di:

- variare opportunamente gli itinerari, l'ora di inizio e la durata;
- affidare sempre ai militari compiti particolari, indicandoli sull'ordine di servizio;
- evitare di comandare insieme sempre gli stessi militari;
- affiancare i più giovani e i nuovi arrivati a un militare che si trovi da più tempo al reparto;
- fare eseguire ai militari alternativamente servizi di pattuglia e di perlustrazione, salvo che circostanze eccezionali consiglino diversamente;
- ripartire equamente tra i militari dipendenti i servizi diurni e quelli notturni e, in genere, i servizi più gravosi e quelli meno gravosi, rispettando anche il divieto di sottoporre ad attività faticose il personale in stato di gravidanza;

- consentire ai militari di beneficiare del prescritto riposo settimanale, in ragione delle prioritarie esigenze di servizio e delle richieste degli interessati, da programmare sulla base di una pianificazione bisettimanale;
- esprimere la massima proiezione esterna possibile.

I servizi debbono essere eseguiti, di massima, da due militari, in modo che, in caso di bisogno, possano darsi aiuto a vicenda.

(2) Registrazione del servizio

La registrazione dei servizi, la cui esecuzione deve aver luogo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno successivo, deve essere effettuata entro le ore 14.00 del giorno precedente a quello di riferimento (termine postposto alle ore 16.30 per i Reparti dell'Organizzazione Territoriale e Mobile esclusivamente qualora sussista la necessità di completare le necessarie disposizioni per i servizi di Ordine Pubblico), al fine di contemperare l'esigenza dei militari di poter conoscere con congruo anticipo le attività di servizio con quella di corrispondere in modo adeguato e puntuale alle esigenze di carattere operativo del territorio di competenza. Eventuali varianti e aggiunte, che si rendessero necessarie nel corso delle 24 ore, devono essere immediatamente registrate e tempestivamente comunicate ai militari interessati e a quello di servizio alla caserma. Del pari, debbono essere variate, non oltre il successivo quinto giorno, le indicazioni relative ai servizi che avessero avuto, per ragioni di forza maggiore, durata ed estensione diverse da quelle previste. La pagina relativa ai servizi del giorno successivo dovrà essere esposta.

2.34. I servizi interni di caserma e il militare di servizio alla caserma

a. Il servizio di caserma

Di norma, nelle caserme sede di Comando di Corpo, il servizio è garantito da:

- un ufficiale d'ispezione;
- un ufficiale o sottufficiale di picchetto (se presenti tre o più compagnie);
- uno o più militari in servizio di guardia.

L'**ufficiale d'ispezione** è svolto con turno settimanale fra gli ufficiali con il grado minimo di Capitano, escluso l'ufficiale che svolge servizio di aiutante di campo, e ha il dovere di controllare e vigilare sui servizi di caserma, effettuando periodiche ispezioni, anche notturne, al fine di verificare il rispetto delle consegne da parte di tutti i militari comandati di servizio

interno di caserma. L'ufficiale d'ispezione deve altresì riferire al Comandante di Corpo ogni novità di rilievo o di carattere eccezionale. Nei casi di urgenza adotta di sua iniziativa i provvedimenti del caso, riferendo appena possibile al Comandante di Corpo o di distaccamento. Durante il suo turno settimanale l'ufficiale d'ispezione non è dispensato dal suo normale servizio e dalle sue attribuzioni.

L'**ufficiale o maresciallo di picchetto** è alle dirette dipendenze dell'ufficiale d'ispezione, cui deve riferire ogni novità di rilievo. Dispensato dal suo normale incarico, durante il turno: non deve allontanarsi dal suo ufficio; deve vigilare sul rispetto degli orari di caserma e sul corretto svolgimento delle operazioni di caserma; deve assicurarsi che il personale di servizio di guardia effettui con scrupolo i controlli su persone e mezzi che accedono in caserma. Nelle caserme dove non siano alloggiate almeno tre compagnie, o dove il numero del personale sia troppo esiguo per coprire la turnazione dei servizi, il Comandante di Corpo può sostituire il servizio di ufficiale o maresciallo di picchetto, con il servizio di ufficiale o maresciallo di giornata. A differenza del "turno di picchetto"²⁶, nel "servizio di giornata" è coperto l'intero arco orario lavorativo e il militare, seppur continuando a svolgere le normali attribuzioni, rimane reperibile per ogni esigenza di caserma. Se possibile l'ufficiale o maresciallo di picchetto viene affiancato da un **sottufficiale d'ispezione**, che ha il compito di coadiuvare l'ufficiale o il maresciallo di picchetto e di controllare l'operato dei militari di guardia. Il **servizio di guardia** è svolto a turno tra i militari della sede e consiste nel controllo scrupoloso di tutte le persone e tutti i mezzi che chiedono di accedere in caserma.

b. Il Militare di servizio alla caserma

Il **militare di servizio alla caserma** svolge un servizio interno di particolare importanza sia per la sicurezza della caserma e sia perché rappresenta l'interfaccia dell'Arma con i cittadini che si presentano presso i comandi²⁷. Il militare di servizio alla caserma indossa l'uniforme di servizio, è armato della pistola in dotazione individuale e ha la disponibilità di un'arma automatica in dotazione di reparto. Presso le stazioni capoluogo ha l'obbligo di indossare la bandoliera durante le ore d'ufficio, mentre presso le stazioni urbane o distaccate ha il dovere di tenerla all'interno dell'ufficio a lui devoluto per indossarla non appena giunga in caserma un Ufficiale.

²⁶ Trattasi di un singolo turno di sei ore.

²⁷ Essendo il servizio di primo contatto con il pubblico è necessario contegno, senso di responsabilità, scrupolosa cura della persona e dell'uniforme.

(1) Compiti connessi con la sicurezza

Il Militare di Servizio alla Caserma svolge un'importante funzione in relazione ai vari aspetti che riguardano la sicurezza:

- **infrastrutture:** svolge un'attenta vigilanza ai locali, interni ed esterni, della caserma attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, ispezioni lungo il perimetro esterno qualora possa ottenere copertura da parte di almeno un altro militare o in alternativa eseguendo rapidi giri di controllo dei locali al fine di verificare la chiusura degli accessi e dell'armeria;
- **infrastrutture telematiche:** adotta ogni possibile accortezza al fine di tutelare la riservatezza e l'integrità dei sistemi informativi provvedendo a bloccare la postazione di lavoro nel caso in cui la debba abbandonare anche se solo temporaneamente, e controllando che le persone in attesa non si inseriscano nella rete LAN della caserma con cavi o pc portatili ([la pubblicazione P-7 "Politica di sicurezza dell'infrastruttura telematica dell'Arma dei Carabinieri", disciplina la specifica materia](#));
- **persone che chiedono di accedere in caserma:** procede con la massima precisione al riconoscimento di chi accede in caserma avendo cura, prima di aprire la porta, di accertarsi della ragione per cui chiede di entrare e verificando che non vi siano anomalie (pacchi ingiustificati, atteggiamento sospetto); fa accomodare i cittadini in sala d'attesa mantenendoli a vista ed evitando che circolino liberamente in caserma; chiede ausilio ad altri militari o se solo, alla centrale operativa, qualora si sia in presenza di soggetto sospetto; durante l'arco notturno apre la porta solo dopo essersi munito di arma automatica ed, in caso ~~di~~ [della necessità di](#) accesso [da parte](#) di più persone, richiede l'ausilio di altro militare armato presente in caserma.

(2) Richiesta di interventi urgenti

Qualora il Militare di Servizio alla Caserma riceva, telefonicamente o di persona, una richiesta di intervento urgente da parte di un cittadino dovrà provvedere a:

- annotare i dati relativi all'intervento (data, orario della richiesta e dell'intervento, generalità del richiedente, tipo di richiesta);
- informare immediatamente la Centrale Operativa comunicando i dati raccolti e segnalando la presenza di servizi esterni e militari disponibili in caserma nonché la necessità di far intervenire eventualmente altri organi (VVFF, 118);
- notiziare appena possibile il Comandante della Stazione.

(3) Ricezione di pacchi sospetti

Un ordigno che viaggia a mezzo posta generalmente risponde ai seguenti requisiti:

- essere confezionato in un plico postale con indirizzo e mittente;
- avere una forma non sospetta;
- non contenere materiali liquidi o trasudanti;
- non essere troppo sensibile a urti;
- avere un sistema di attivazione che sfrutti le normali azioni del destinatario.

A fronte delle numerose possibili modalità di confezionamento dell'ordigno, in caso di ricezione di un pacco sospetto è fondamentale NON procedere alla sua apertura.

Ferma restando la prioritaria necessità di richiedere l'intervento degli artificieri, il Militare di Servizio deve adottare le seguenti precauzioni di massima:

- indossare i guanti al fine di non compromettere eventuali fonti di prova (saliva, impronte digitali);
- osservare l'involucro al fine di individuare eventuali macchie di unto (derivanti dall'eventuale presenza di esplosivi liquidi);
- verificare la presenza di fori o tagli dai quali si possano notare eventuali fili o circuiti elettrici;
- verificare l'eventuale presenza di forti odori pungenti;
- controllare il peso del plico per verificarne la proporzione rispetto alle dimensioni;
- rintracciare il mittente per un immediato riscontro, tenendo conto che la mancanza del nominativo ovvero la presenza di un mittente sconosciuto, inatteso o incongruo costituisce uno dei principali elementi in grado di destare sospetti e pertanto deve determinare l'intervento degli artificieri;
- verificare la presenza dell'annullo postale;
- dopo aver liberato la scrivania, posizionare il plico sospetto al centro della stessa con il mittente rivolto verso l'alto al fine di facilitare l'intervento degli artificieri;
- utilizzare il metal detector portatile al fine di verificare la presenza nel plico di congegni, fili o batterie (anche in caso di esito negativo non si potrà escludere la presenza di un ordigno con un sistema di accensione diverso);
- evitare di forzare il plico con coltelli o forbici.

(4) Modalità per ricevere i superiori

Il Militare di Servizio alla caserma, prima di aprire la porta per ricevere il superiore in visita/ispezione, indossa preventivamente la bandoliera (sempre indossata nelle Stazioni capoluogo, durante le ore d'ufficio) per poi dare l'attenti, presentarsi e riferire in merito:

- alla forza organica, effettiva e presente;
- al tipo e al numero dei servizi esterni in atto;
- ad eventuali persone ristrette in camera di sicurezza.

Al termine della visita/ispezione, il militare darà l'attenti ed avrà cura di accompagnare il superiore all'esterno della Caserma, attendendo la partenza dello stesso prima di farvi rientro.

(5) Ulteriori compiti del militare di servizio alla caserma:

- annotare sull'apposito registro l'ora di uscita e di entrata degli automezzi;
- vigilare sulle camere di sicurezza quando vi siano rinchiusi detenuti, qualora non sia altrimenti disposto;
- in assenza del Comandante della Stazione o di altri Ufficiali di P.G. o graduati, riceve le denunce e le segnalazioni informando il primo superiore che entra in caserma;
- osserva le consegne particolari relative al militare di servizio alla caserma compendiate nella tabella affissa nel suo ufficio o nella camera di riunione;
- non può allontanarsi dalla caserma. Laddove, per motivi urgentissimi di servizio, pur essendo rimasto solo in caserma, se ne debba allontanare, chiude la porta e tiene con sé le chiavi (n. 311 comma 5 R.G.A.).

3.35. I servizi esterni

a. Norme generali per l'esecuzione del servizio

Ogni servizio ha inizio e termine in caserma. Pertanto, i militari con alloggio fuori caserma, che partecipano al servizio, devono farvi sempre capo anche per ritirarvi le armi, l'equipaggiamento ed i documenti prescritti. Tutti i servizi devono essere eseguiti con l'uniforme prevista.

(4)(2) Contegno nell'esecuzione del servizio

Nel compimento dei loro doveri, i Carabinieri devono usare modi urbani e cortesi con tutti, evitando parole sconvenienti e offensive anche nei confronti delle persone arrestate. Devono agire sempre con sangue freddo e ponderazione, specialmente in quei casi in cui, per lo stato degli animi o per il numero delle persone, un'azione non misurata potrebbe provocare disordini o gravi conseguenze.

I militari dell'Arma devono essere convinti che la stima e la fiducia della popolazione sono fattori fondamentali per la buona riuscita del servizio e che per la loro conquista è necessario tenere una condotta esemplare sotto ogni aspetto, adempiendo coscienziosamente ai propri doveri e rispettando scrupolosamente i diritti e le libertà dei cittadini.

L'intromissione negli affari privati dei cittadini, quando non sia richiesta dalla legge, è molestia biasimevole. Ciò comporta che i Carabinieri vi intervengano solo se necessario, agendo con prontezza, senza mai perdere quella calma e prudenza che permette di giudicare sempre esattamente la situazione e di non valicare mai i limiti tracciati dalle leggi. La loro azione deve essere scevra da qualunque risentimento o animosità così come il loro contegno deve essere fermo, dignitoso, imperturbabile, alieno da qualsiasi familiarità ma, al tempo stesso, sempre improntato a umanità.

(2)(3) Divieto di fumare

In materia vige la normativa antifumo di cui al D.Lgs. 81/2008, avente ad oggetto la “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, ed alla L. 3/2003 “Tutela della salute dei non fumatori” ([nota come Legge Sirchia](#)). In particolare l'art. 51 di tale legge ha sancito il divieto di fumare nei locali chiusi a eccezione di quelli privati e non aperti a utenti o al pubblico ovvero riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Di conseguenza, il Comando Generale dell'Arma ha precisato che è vietato fumare nei locali chiusi siti nei luoghi di lavoro (ad eccezione degli alloggi di servizio), negli automezzi di servizio, oltre a ribadire che è sconveniente fumare in pubblico se comandati di servizio. Sono inoltre state definite le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni a coloro i quali violano le citate norme.

(3)(4) Prudenza nell'esecuzione del servizio

La prudenza che i militari dell'Arma devono usare in ogni operazione di servizio non fa venire meno l'obbligo di essere risoluti e energici. Essi eviteranno possibilmente di agire

o rimanere isolati, per potersi sempre dare reciproco aiuto. Al fine di non essere sorpresi dall'iniziativa di malintenzionati, i militari dell'Arma devono essere sempre in condizione di fare pronto uso delle armi.

Nel caso in cui vi è-sia la necessità di entrare in un pubblico esercizio vi si tratterranno solo il tempo strettamente necessario, approfittando dell'occasione per rendersi conto di eventuali situazioni particolari o della presenza di persone in atteggiamento sospetto.

(4)(5) Uso del copricapo.

Il personale impiegato in pattuglie, perlustrazioni e per tutti i rimanenti servizi di carattere operativo a piedi, è obbligato a indossare il berretto. Per quanto concerne invece i servizi automontati, il Comando Generale, considerato l'abitacolo ridotto della linea di autovetture in assegnazione e tenuto conto della necessità di razionalizzare le disposizioni già impartite, ha reso facoltativo l'uso del copricapo a bordo degli autoveicoli, fatta salva l'uniformità per quanti siano impegnati nel medesimo servizio (facoltà decisionale del capo servizio) e fermo restando l'obbligo perentorio di indossarlo al di fuori del mezzo. In tale frangente, il berretto non andrà collocato sul cruscotto o sul lunotto posteriore dell'autovettura, allo scopo di non ~~conferire~~ trasmettere un'immagine di disordine e trascuratezza.

b. Vigilanza nei centri abitati: pattuglie e pattuglioni.

(1) Pattuglia

Il servizio di pattuglia ha lo scopo di esercitare attiva sorveglianza nell'abitato, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. È composto da due militari e può essere attuato a piedi o su autovettura o moto di servizio.

I militari di pattuglia devono avere esatta conoscenza degli itinerari, delle vie e degli obiettivi più importanti da vigilare (uffici pubblici, associazioni, istituti bancari, consolati, ambasciate, pubblici esercizi) nonché dei servizi di pronto intervento cui far capo - anche telefonicamente - per esigenze varie (ospedali, farmacie, posti di soccorso, sedi dei vigili del fuoco, abitazioni di medici o levatrici, autorimesse).

I militari in servizio di pattuglia:

- percorrono l'itinerario loro fissato prestando la massima attenzione a tutto quanto possa interessare la pubblica sicurezza e la protezione che devono accordare ai cittadini;

- effettuano i controlli alle persone sottoposte a misure di sicurezza, di prevenzione e altre misure restrittive della libertà personale (arresti domiciliari), secondo quanto stabilito dal Comandante del reparto;
- specie di notte, devono rendersi conto di ogni anormalità accertandone la causa;
- se richiesti di indicazioni o di intervento non in contrasto con il loro dovere o con l'interesse del servizio, devono mostrarsi sempre premurosi, urbani e cortesi;
- vigilano sui pregiudicati e sulle persone socialmente pericolose nonché sugli individui di apparenza sospetta;
- vigilano sugli istituti di credito, sugli uffici postali nonché sui luoghi di espiazione di pena quando vi siano rinchiusi detenuti pericolosi o abbiano avuto notizia di sosta temporanea di detenuti in traduzione.

La pattuglia che ha per compito la vigilanza di un determinato obiettivo e deve, perciò, muoversi entro uno spazio limitato, è considerata fissa con cambio sul posto. In tal caso i suoi doveri particolari sono compendati in apposite consegne scambiate sul posto. Per particolari obiettivi fissi e ben delimitati, il servizio di vigilanza può essere effettuato con piantoni, perfezionando i collegamenti tra gli stessi per assicurarne, se necessario, il reciproco sostegno.

(2) Pattuglione

Quando la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica richiede particolari misure di vigilanza, che non possono essere attuate dalla normale pattuglia, si ricorre all'impiego di uno o più pattuglioni. Il pattuglione, formato da tre o più militari, secondo l'importanza dei compiti che deve assolvere, è sempre comandato da un graduato. Come per le pattuglie, esso è disimpegnato a piedi o in automezzi.

c. Vigilanza fuori dai centri abitati: perlustrazioni.

Il servizio di perlustrazione ha lo scopo di esercitare attiva vigilanza fuori dai centri abitati, per assicurare, in particolare, la sicurezza delle vie di comunicazione e delle campagne. Il servizio di perlustrazione è svolto normalmente a bordo di veicoli. Nel predisporre le perlustrazioni e fissare gli itinerari, il Comandante della Stazione deve tenere conto della necessità di assicurare la vigilanza su tutta l'estensione del territorio, facendo visitare i comuni e le frazioni rispettivamente almeno una o due volte la settimana. I Carabinieri di perlustrazione pongono speciale cura nel raccogliere tutte le notizie che possono interessare il

loro servizio, non omettendo di informarsi sui reati perpetrati, su avvenimenti e fatti che possano interessare l'ordine, la sicurezza delle persone e della proprietà. I Carabinieri di perlustrazione vigilano perché non siano commessi danni alle strade, alle auto parcheggiate sulle pubbliche vie, agli acquedotti, ai metanodotti, agli oleodotti, ai depositi e distributori di carburanti, ai ponti, alle ferrovie, agli impianti telegrafici, telefonici e di energia elettrica, alle antenne di segnalazione luminosa per la navigazione aerea, alle centrali elettriche, alle stazioni trasmettenti e ripetitrici radiotelevisive ed alle installazioni nucleari. Se i militari riscontrano guasti o pericoli nelle vie di comunicazione, nelle strade ferrate o tranviarie, nelle linee telegrafiche e telefoniche od elettriche e nelle condutture varie, adottano le misure idonee a prevenire infortuni.

d. Servizi perlustrativi coordinati a largo raggio

Sono azioni a scopo preventivo e repressivo, pianificate da tutti i livelli di comando compresi tra il comando Interregionale e la Compagnia, nonché a livello nazionale su programmazione del Comando Generale o del Ministro dell'Interno.

Sono disposti, di norma, in determinate zone (più o meno vaste) allorquando si verificano anormali e frequenti episodi criminosi e sono svolti dai militari delle Stazioni e dei Reparti Speciali.

e. Servizi particolari: battute e rastrellamenti.

Le battute ed i rastrellamenti (n. 91 e 92 R.G.A.) sono perlustrazioni multiple convergenti su una determinata località che gli Ufficiali Comandanti possono organizzare - dandone preventiva notizia ai Prefetti e alle autorità provinciali di Pubblica Sicurezza per le necessarie intese - per fronteggiare particolari situazioni della sicurezza pubblica nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Il Regolamento non precisa le differenze tra i due tipi di servizio, sebbene l'esperienza di servizio consente di individuarle nella diversa intensità ed estensione del servizio. La battuta, infatti, è limitata nello spazio, nel tempo e nell'entità della forza impiegata, mentre il rastrellamento, essendo più esteso, richiede una forza più numerosa e impone un'organizzazione più complessa.

Per entrambi i servizi, comunque, deve essere sempre compilato un piano operativo nel quale vanno indicati sia lo scopo che le modalità di esecuzione e di collegamento tra i nuclei operanti. Tali servizi sono diretti personalmente dal comandante che li ha predisposti e, oltre il personale delle Stazioni, potranno concorrervi altri reparti.

(1) Battute

Oltre a quanto già sopra detto, nelle battute:

- il campo di operazione viene limitato a una zona determinata nella quale far convergere le perlustrazioni di varie Stazioni;
- le basi di partenza, gli itinerari, la velocità di marcia e i compiti devono essere preventivamente stabiliti;
- i mezzi da impiegare sono quelli di cui ciascun comando dispone normalmente.

In sintesi, si può affermare che la battuta è un servizio importante, delicato e impegnativo che ciascun comandante territoriale può assolvere con i propri mezzi.

(2) Rastrellamenti

Il rastrellamento a differenza della battuta, deve essere:

- predisposto e studiato nei minimi particolari, anche topografici, sulla base di una preventiva attività informativa;
- eseguito dai militari addestrati (Battaglioni e Reggimenti) e con l'impiego di armi di reparto e di speciali mezzi tecnici (Georadar, elicottero);
- sostenuto con la costituzione di adeguate riserve e con una rete di collegamenti.

f. Squadriglie

Nelle zone in cui vengono a determinarsi anormali condizioni della sicurezza pubblica per il frequente ripetersi di gravi manifestazioni criminose specie contro la persona il controllo del territorio, ordinariamente affidato alle stazioni, può essere integrato da appositi reparti denominati squadriglie, composte da militari a piedi o su automezzi.

Tali reparti (attualmente sono attive 7 squadriglie al comando di un ~~Maresciallo~~ Luogotenente, ~~alle dipendenze del~~ coordinati da un Reparto Squadriglie posto alle dirette dipendenze del Comando Provinciale di Nuoro), di numero e forza variabili, a seconda delle necessità e delle circostanze contingenti, saranno costituiti su ordine dei Comandanti Provinciali e, sempre, preve intese con le Prefetture competenti.

Le squadriglie, le cui caratteristiche essenziali sono la mobilità e la celerità, ~~opereranno~~ operano secondo ordini e direttive superiori oppure di iniziativa, sulla base delle informazioni che i Comandanti delle squadriglie stesse, avvalendosi anche di confidenti, avranno cura di raccogliere giornalmente, con puntate di sorpresa, con appiattamenti, specie notturni e con rapidi servizi di rastrellamento.

Commentato [TM(19): Per evitare di ripetere "dipendenze"

4.36. L'Ordine di Servizio

a. Generalità

L'ordine di servizio, di cui devono essere muniti i militari che eseguono servizi esterni (pattuglie, perlustrazioni, carabinieri di quartiere, ecc.), è il documento sul quale sono riportati in dettaglio, attraverso prescrizioni ben definite, i compiti genericamente indicati sul memoriale del servizio. Esso ha la funzione di:

- concorrere a imprimere carattere di maggiore concretezza ed efficacia al servizio;
- stimolare l'impegno del personale operante, obbligandolo al resoconto scritto e dettagliato sulle operazioni effettuate ed offrendogli la possibilità di assumere iniziative nel corso del servizio;
- costituire una documentazione, valida nel tempo, dell'attività svolta.

A norma del n. 30 del R.G.A., l'ordine di servizio deve essere:

- compilato e firmato dal Comandante della Stazione o Nucleo;
- consegnato al militare capo servizio con un anticipo, sull'ora di inizio, tale che tutti i militari comandati possano esaminarlo attentamente e chiedere eventuali delucidazioni;
- completato dal capo servizio del resoconto delle operazioni compiute e di tutti gli elementi acquisiti, specie d'iniziativa, attraverso l'attività di osservazione, ascolto e controllo, così da costituire primaria fonte di notizie per l'attività del reparto;
- firmato da tutti i militari partecipanti;
- restituito al Comandante della Stazione o del Nucleo che, dopo un attento esame dei risultati conseguiti, lo controfirma;
- inserito in apposita raccolta mensile.

L'ordine di servizio deve essere compilato in ogni sua parte e portato al seguito anche quando il servizio è capeggiato dallo stesso Comandante di reparto che lo ha disposto.

b. Articolazione e prescrizioni

L'ordine di servizio è composto da 4 facciate, articolato su 10 riquadri e da un Allegato "A". Lo stesso è contrassegnato da un numero progressivo mensile (che trova riferimento sul Memoriale del Servizio), posto sotto l'intestazione del Comando.

Timbro libero del comando.

[illegible]

(1) Da compilare a macchina o in caratteri leggibili
(2) In caso lo spazio risulti insufficiente, possono essere allegati fogli supplementari, facendo riferimento ai vari paragrafi
(3) Indicare il paragrafo da 2 a 8 in cui il concetto è dettagliato

Riquadro 1: sono riportati, a cura del Comandante, il tipo di servizio (pattuglia, perlustrazione, ecc.), la data, l’orario, le condizioni atmosferiche (devono essere indicate dal capo servizio al termine dell’attività), i nomi dei militari comandati, l’armamento di reparto, il numero della matricola della paletta rifrangente, il mezzo, i bollettari dei verbali per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada loro assegnati, altro spazio ove viene riportata la descrizione sintetica dei compiti d’assolvere con l’indicazione del relativo successivo paragrafo di pertinenza (dal n. 2 al n. 8), nonché l’itinerario da percorrere e le relative soste.

118

2	OBIETTIVI SENSIBILI DA VIGILARE	Orari di sosta o passaggio	RESOCONTO (Compresa l'indicazione di persone e mezzi notati in luogo)
3	CONTROLLO SU SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA, DI PREVENZIONE O A FORME PARTICOLARI DI ESPIAZIONE DI PENA (LIBERI VIGILATI, STATO SEMILIBERTÀ, ECC.)	PRESENZA NEL LUOGO PREVISTA SI NO ORARIO	PERSONE EVENTUALMENTE TROVATE IN COMPAGNIA DEL SOGGETTO, TARGA DI VEICOLI USATI, ALTRE NOTIZIE DI INTERESSE
	GENERALITÀ _____ INDIRIZZO _____ _____	SI NO ORARIO	
	GENERALITÀ _____ INDIRIZZO _____ _____	SI NO ORARIO	
	GENERALITÀ _____ INDIRIZZO _____ _____	SI NO ORARIO	
	GENERALITÀ _____ INDIRIZZO _____ _____	SI NO ORARIO	
4	CONTROLLI DI LUOGHI PRESUMIBILMENTE FREQUENTATI DA CATTURANDI	RESOCONTO (Compresa l'indicazione di persone e mezzi notati in luogo)	
	GENERALITÀ _____ LUOGHI DA CONTROLLARE _____ _____		
	GENERALITÀ _____ LUOGHI DA CONTROLLARE _____ _____		
	GENERALITÀ _____ LUOGHI DA CONTROLLARE _____ _____		

Formattato: Allineato al centro

Seconda facciata

Riquadro 2: sono riportati, a cura del Comandante della Stazione, gli obiettivi sensibili da vigilare ed ispezionare. Nel resoconto i militari indicheranno l’orario di sosta o di passaggio nei pressi dell’obiettivo nonché eventuali informazioni utili allo sviluppo di attività investigative o alla pianificazione dei servizi preventivi, quali, per esempio, l’eventuale presenza di autovetture o persone notate o controllate nei pressi dell’obiettivo (i cui dati dovranno essere riportati in dettaglio nell’Allegato “A”), eventuali anomalie agli impianti di allarme, segnalazioni ricevute dal personale responsabile, ecc.

Riquadro 3: sono riportate a cura del Comandante, le generalità e l'indirizzo di eventuali soggetti da controllare in quanto agli arresti domiciliari o sottoposti a misure di sicurezza non detentive, misure di prevenzione, ecc. I militari nel resoconto dovranno indicare l'orario del controllo e la presenza o meno del soggetto nonché dovranno essere annotate le notizie utili a eventuali sviluppi investigativi e alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, quali, per esempio, l'eventuale presenza di altre persone (anche parenti) trovate in compagnia del soggetto sottoposto al provvedimento ovvero di auto/motoveicoli parcheggiati nei pressi dell'abitazione, tenendo presente che:

- i dati relativi agli automezzi controllati e alle persone identificate vanno riportati in dettaglio nell'Allegato "A";
- deve essere compilato il mod. OP/85 per i soggetti identificati nel corso del controllo, a eccezione delle persone autorizzate (per esempio i conviventi).

Eventuali altre notizie di interesse si possono riferire:

- allo stato emotivo in cui viene trovato il soggetto (agitato, ansioso, impaurito, affannato ecc.);
- a eventuali materiali notati (macchine fotografiche con teleobiettivo, telefonini, abiti e scarpe indossati dal soggetto ecc.);
- alla presenza di cani, ecc.

Riquadro 4: sono riportati, a cura del Comandante, i luoghi dove effettuare un controllo per la ricerca di catturandi, ovvero i luoghi che i predetti, i loro familiari ed amici potrebbero frequentare. Nel resoconto i militari dovranno riportare eventuali notizie di interesse per il rintraccio dei catturandi e per lo sviluppo delle conseguenti attività investigative, tenendo comunque presente che:

- i dati relativi agli automezzi controllati e alle persone identificate vanno riportati in dettaglio nell'Allegato "A";
- deve essere compilato il mod. OP/85 per i soggetti di interesse operativo identificati nel corso del controllo.

Quarta facciata

Riquadro 9: deve essere utilizzato per rendicontare gli interventi operati su disposizione delle Centrali Operative o d’iniziativa. Gli interventi di iniziativa, o a richiesta, specialmente se fanno deviare dall’itinerario, devono essere dettati da valide motivazioni.

Gli interventi su ordine della Centrale Operativa si riferiscono spesso ad incidenti stradali, interventi per attività delittuose, liti in famiglia ecc..

Riquadro 10: consente ai militari operanti d’esprimere eventuali osservazioni e proposte sul servizio svolto.

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Imposta un rientro di: 1.27

37. Allegato “A”

OP/93

7. SPECCHIO PERSONE E MEZZI CONTROLLATI

Allegato «A»
all'ordine di servizio

[illegible]

- 1 Indicare SÌ se sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada.
2 Indicare SÌ o NO in relazione all'esito (positivo o negativo) dell'interrogazione della Banca Dati.
3 Indicare, se sottoposto a perquisizione, la lettera corrispondente ai seguenti articoli: «A» (art. 4 Legge 152/75), «B» (art. 103 DPR 309/90), «C» (art. 41 del T.U.L.P.S.), «D» (art. 352 del C.P.P.).
4 Indicare con una crocetta se compilato OP/85.

L'Allegato "A" costituisce parte integrante dell'ordine di servizio e su di esso devono essere riportati, a cura dei militari operanti, i dati relativi a tutte le persone identificate e ai mezzi controllati durante il servizio con particolare riferimento a:

- località di controllo;

- orario;
- modello, colore e targa;
- generalità del conducente (luogo, data di nascita e residenza) ed eventuali occupanti del mezzo;
- estremi dei documenti d'identità.

Nella-La colonna NOTE, composta a sua volta da 4 colonne contraddistinte dai numeri che vanno dall'1 al 4, ~~vanno riportati~~ andrà compilata sulla base delle indicazioni contenute nelle note presenti a piè di pagina.

- ~~1: un Sì o un No in relazione a se sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada;~~
- ~~2: un Sì o un No in relazione all'esito (positivo o negativo) dell'interrogazione alla Banca Dati delle persone controllate;~~
- ~~3: se i soggetti fermati sono stati sottoposti a perquisizione, indicando con la lettera "A" ai sensi dell'art.4 legge 152/75 (legge sulle armi); con la "B" ai sensi dell'art. 103 DPR 309/90 (legge sugli stupefacenti); con la "C" ai sensi dell'art 41 del T.U.L.P.S. (ricerca armi ed esplosivi); con la "D" ai sensi dell'art. 352 del C.P.P. (perquisizione in flagranza di reato o in caso d'evasione);~~
- ~~4: se nei confronti della persona controllata è stato redatto l'OP 85.~~

L'allegato A deve essere compilato in ogni sua parte, tenendo presente che al termine dell'ultimo nominativo andrà sbarrato, firmato dai militari che hanno eseguito il servizio e controfirmato dal Comandante del Reparto.

38. OP/85

OP/85



Titolo numero del comando

N. _____ di prot. _____, li _____

OGGETTO: Persone di interesse operativo notate o controllate durante i servizi esterni.

AL COMANDO _____

1. Data, ora del controllo e località: _____

2. Mezzo usato (tipo e targa): _____

3. Generalità: Cognome _____
 Nome _____
 Nato a _____ il _____
 residente a _____
 Via/piazza _____
 professione _____
 esito terminale _____

4. Generalità degli eventuali
 accompagnatori: _____

5. Atteggimento o motivo del
 controllo: _____

6. Varie: _____

Firma e firma del Comandante del Reparto

Formattato: Normale, Allineato al centro, Nessuna, Nessun
elenco puntato o numerato

5.

a. Generalità

È un documento di grande valenza operativa sul quale vanno trascritti i nominativi di soggetti di interesse operativo (pregiudicati, tossicodipendenti, persone sottoposte a misure limitative della libertà, ecc.) notati o controllati durante l'esecuzione dei servizi esterni. Occorre poi valutare l'opportunità di redigere tale documento anche nei confronti di quei soggetti che, pur non apparendo, al momento, di interesse operativo, danno adito a "sospetti" per il loro atteggiamento e le circostanze di tempo e di luogo in cui sono identificati.

b. Prescrizioni

Il mod. OP/85:

- va inserito ~~nella pratica “P”~~ nel fascicolo operativo dell’interessato;
- va trasmesso al comando competente sul luogo di nascita e residenza, qualora il soggetto non risieda nel luogo ove è stato identificato;
- contribuisce a delineare il quadro complessivo del soggetto (movimenti anche fuori sede, frequentazioni, automezzi interessati, ecc.);
- costituisce strumento utilissimo per:
 - stabilire i collegamenti fra malavitosi;
 - formulare eventuali proposte di applicazione di misure di prevenzione;
 - orientare le indagini di polizia giudiziaria;
- va redatto anche per quegli individui identificati nel corso dei controlli ai soggetti agli arresti/detenzione domiciliare.

Sul documento in esame vanno riportati i seguenti dati:

- data, ora e luogo del controllo;
- tipo e targa del mezzo eventualmente utilizzato dal soggetto;
- le generalità dell’interessato con l’esito dell’interrogazione al terminale;
- le generalità di eventuali accompagnatori;
- motivo del controllo (controllo stradale, P.C. a seguito di sequestro di persona/rapina, ecc.) e atteggiamento del soggetto;
- altre notizie ritenute d’interesse.

Il mod. OP/85, che va trasmesso senza lettera di accompagnamento in quanto è già predisposto per l’invio diretto, trova normalmente riferimento nell’Allegato “A” anche se può essere redatto in qualsiasi situazione (militare a diporto e in abiti civili laddove dovesse notare una persona rientrando nelle ipotesi testé citate).

39. Le indennità di compensazione, indennità di controllo del territorio, le turnazioni.

a. L’indennità di compensazione

L’art. 38 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, prevede che al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, spetta un’indennità a compensazione del disagio derivante da un riposo annullato a ridosso della data programmata. L’indennità viene corrisposta solo nel caso in cui il riposo/giorno

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt, Grassetto, Sottolineato, Colore carattere: Automatico

Formattato: Interlinea: 1,5 righe, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 1,27 cm

festivo infrasettimanale – programmato su base bisettimanale – sia già stato segnato e successivamente annullato sul memoriale del servizio (nel giorno precedente alla fruizione). Allo scopo di garantire un periodo più adeguato per programmare le attività private nelle giornate libere, Il Comandante che dispone il servizio, nelle 48 ore prima del riposo pianificato, può annullare lo stesso solo in presenza di esigenze concretamente impreviste. Se il giorno di riposo ricade di domenica, il richiamo in servizio è da considerare eccezionale. Ne consegue che l'indennità in oggetto verrà corrisposta, ad esempio, quando la modifica del riposo avvenga entro la giornata di lunedì, se la giornata libera era stata pianificata per giovedì. Il riposo/festivo infrasettimanale annullato deve essere recuperato, ove possibile, nell'ambito della stessa settimana lavorativa.

b. L'indennità per attività di controllo del territorio

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato in servizi di controllo del territorio compete, per ciascun servizio esterno dinamico (es. pattuglia) svolto nella fascia serale (18:00-21:55) o notturna 22:00-06:00), e di durata non inferiore alle 3 ore continuative, una specifica indennità. L'indennità è cumulabile con quella di missione ma non con quella di ordine pubblico, ed è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

È inoltre prevista la corresponsione di una **indennità per servizi esterni** a favore del personale (di tutti i ruoli) impiegato in attività di carattere logistico o operativo ed esposto alle intemperie e/o ai disagi connessi con l'impiego in ambiente esterno, per almeno 3 ore, anche non continuative. Il beneficio è riconosciuto, alle predette condizioni, anche per i servizi svolti mediante l'utilizzo di un mezzo di trasporto, mentre non spetta qualora il militare venga distaccato presso una sede diversa dal proprio reparto, nella opera presso una postazione di servizio abituale (dove possa essere agevolmente rintracciato).

c. Le indennità di turnazioni

Per compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta un'indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 06:00 e 22:00):
maggiorazione oraria del 10% della retribuzione;
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione;
- turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione;

- turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto nei due precedenti capoversi.

40. Le licenze

a. Quadro generale e finalità della pubblicazione n. C-14

La pubblicazione C-14 (Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi)

rappresenta uno strumento di trasparenza amministrativa, riducendo la discrezionalità interpretativa e assicurando che ogni provvedimento relativo al benessere del militare sia fondato su una base normativa solida e aggiornata. L'importanza di questo documento è amplificata dalla sua natura dinamica, come dimostrato dalle varianti che hanno recepito le più recenti evoluzioni legislative in materia di tutele sociali e genitoriali. La "Premessa" chiarisce lo scopo del compendio: riunire in un unico corpo documentale disposizioni spesso frammentate in leggi, decreti e circolari.

b. La licenza ordinaria e il recupero delle festività sopresse

La licenza ordinaria costituisce un diritto irrinunciabile, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e alla tutela della salute del dipendente. La pianificazione accurata di questo istituto (Cap. II, par. 9) è una precisa responsabilità del Comandante, volta a mitigare il rischio di contenziosi legali legati alla "monetizzazione" della licenza non fruita, pratica che l'Amministrazione tende a limitare drasticamente.

Secondo le disposizioni del Capitolo II:

- determinazione dei giorni spettanti: il computo è legato all'anzianità di servizio e alla qualifica, garantendo un periodo minimo di riposo annuale che preservi l'efficienza nel tempo;
- giorni festivi non computabili (Cap. II, par. 3): a differenza del settore privato, le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali sono esclusi dal conteggio. Questa norma tutela l'integrità del riposo effettivo, garantendo che il beneficio non venga eroso dal calendario civile;
- pianificazione e fruizione (Cap. II, par. 9): la licenza deve essere programmata annualmente. Una mancata pianificazione può portare a vacanze organiche critiche, mettendo a rischio la continuità dei servizi d'istituto;

- infermità e sospensione (Cap. II, par. 11): qualora sopraggiunga un'infermità debitamente documentata durante la licenza, questa viene sospesa. Il militare deve comunicare immediatamente il proprio stato, poiché il periodo di malattia non può coincidere con il periodo di ristoro biologico previsto dalla licenza;
- revoca e richiamo (Cap. II, par. 7 e 8): l'Amministrazione si riserva il potere di revocare la licenza o richiamare il personale in servizio per eccezionali esigenze operative. È bene sottolineare che il richiamo comporta il rimborso delle spese documentate, ma rappresenta un evento amministrativo di rilievo che deve essere supportato da motivazioni stringenti;
- la domanda di licenza può essere presentata all'Autorità competente al rilascio fino a 30 giorni prima di quello di inizio della relativa fruizione;
- ciascun militare deve fruire della licenza spettante entro l'anno di riferimento, ed è compito dei Comandanti quello di vigilare sull'effettiva fruizione nei tempi previsti; qualora siano intercorse indifferibili esigenze di servizio, il beneficio potrà essere fruito entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

Ai periodi di licenza ordinaria vanno aggiunte quattro giornate di **riposo per recupero festività soppresse** (Cap. II, par. 4), che:

- devono essere fruite nell'anno solare di riferimento, anche singolarmente;
- sono cumulabili con le licenze ordinaria e straordinaria;
- sono assimilabili alla licenza ordinaria;
- le giornate non fruite, per motivate esigenze di servizio, sono compensate forfettariamente.

c. Le Licenze Straordinarie.

Le licenze straordinarie (Cap. IV) sono soggette a un **tetto massimo di 45 giorni annui**, limite che rappresenta la soglia di equilibrio tra le necessità personali del militare e l'obbligo di presenza in servizio.

Licenza per gravi motivi (Cap. IV, par. 2)

Il beneficio è concesso in caso di:

- imminente pericolo di vita o morte di un parente o affine, secondo l'elencazione contenuta nella pubblicazione;
- assenze dovute ad infermità o malattie (compreso eventuale ricovero) documentate con idonea certificazione sanitaria.

Licenza di convalescenza (Cap. IV, par. 3)

È lo strumento principale per il recupero della capacità operativa a seguito di malattie o infortuni. Viene concessa dall'Autorità competente sulla base di referti sanitari emessi da organi medici militari o civili. La convalescenza non è un periodo di "libertà", ma un tempo di recupero terapeutico: il militare ha il dovere di osservare le prescrizioni mediche e la reperibilità (ove prevista) per consentire il monitoraggio del decorso clinico.

Licenza per matrimonio (Cap. IV, par. 4)

Considerata un vero "diritto soggettivo", compete nella misura di 15 giorni consecutivi. La fruizione deve soddisfare le esigenze connesse a tale circostanza, dunque deve essere fruita in un arco temporale che lo ponga in relazione all'evento. La domanda non può essere respinta, differita o limitata dal Comandante, che deve solo verificare che l'interessato produca, con congruo anticipo, idonea documentazione (il certificato di matrimonio).

Vi sono, inoltre, **licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 giorni annui**, come la **licenza speciale di trasferimento**, la quale è un beneficio che viene concesso in occasione di trasferimento del personale, anche accasermato, qualora sussistano dimostrate esigenze di riorganizzazione familiare, mentre non compete in caso di "prima assegnazione".

Nel caso di trasferimento in territorio nazionale, spettano:

- 20 giorni al personale coniugato, con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- 10 giorni al personale non coniugato, senza famiglia a carico o con meno di 10 anni di servizio.

Il beneficio può essere frazionato o differito per esigenze di servizio o su istanza dell'interessato e verrà concesso nella misura opportuna alle effettive esigenze.

d. Diritto allo studio e licenza per esami

L'Arma investe significativamente nella valorizzazione del capitale umano, considerando l'istruzione non un fatto privato ma un accrescimento del prestigio istituzionale. La normativa (Cap. IV, par. 5 e Cap. XII) bilancia sapientemente le aspirazioni di elevazione culturale con le necessità dei Reparti mediante i seguenti istituti:

- **licenza per esami**: è anch'essa una licenza straordinaria che spetta per esami militari, di Stato; universitari e post-universitari;
- **permessi retribuiti per il diritto allo studio** (Cap. XII): prevedono un massimo di 150 ore annue, riferite all'anno solare. Il beneficio non è assimilabile alla licenza ordinaria e

non può essere fruito in un'unica soluzione. Il militare è tenuto a produrre certificazioni di frequenza e di sostenimento esami.

e. Tutela della genitorialità e assistenza familiari con disabilità.

Il 2025 ha segnato un'importante evoluzione nelle tutele familiari, con la completa sostituzione dei Capitoli VIII e IX. L'Arma si pone all'avanguardia nella garanzia della parità di genere e del supporto concreto ai genitori.

Licenza parentale (Cap. VIII):

- natura e durata: spetta a entrambi i genitori entro i primi anni di vita del bambino (Cap. VIII, par. 1). Il Compendio definisce con precisione i limiti massimi individuali e i periodi di fruizione contemporanea o alternativa tra i coniugi;
- trattamento economico (Cap. VIII, par. 4): per i primi periodi (entro limiti di età del figlio definiti dalla normativa), il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione, scendendo poi al 30% per i periodi successivi. Questa tutela mira a garantire stabilità finanziaria alla famiglia militare durante le fasi critiche della crescita dei figli;
- procedure (Cap. VIII, par. 2-3): la domanda deve essere presentata con congruo preavviso (salvo casi di urgenza) e corredata da dichiarazioni sostitutive che attestino la posizione lavorativa e la fruizione di analoghi benefici da parte dell'altro genitore.

Congedi di maternità e paternità (Cap. VI-VII): disciplinano l'astensione obbligatoria per la madre e il congedo di paternità (obbligatorio e alternativo). La tutela è massima, con il riconoscimento dell'intero trattamento economico e la salvaguardia della posizione di impiego.

Permessi per assistenza a persone con disabilità (Cap. XI - L. 104/92): il cap. XI è stato profondamente rivisitato per includere il concetto di "**sostegno intensivo**". Disciplina i permessi mensili e i congedi straordinari per l'assistenza a familiari con disabilità grave. La normativa richiede vi sia stato l'accertamento della gravità da parte delle commissioni mediche e impone criteri di vicinanza e assistenza effettiva, onde evitare abusi.

f. Altre tipologie di licenze e permessi

Il sistema di welfare dell'Arma, fra l'altro, prevede anche:

- **licenza per campagna elettorale (Cap. V, par. 4):** garantisce l'esercizio dei diritti politici attivi e passivi, permettendo al militare candidato di svolgere l'attività di propaganda entro i limiti previsti dalla legge;

- **permessi brevi e donazione sangue** (Cap. XIV): i permessi brevi (par. 2) consentono assenze di poche ore da recuperare entro il mese successivo. Il riposo per i donatori di sangue (par. 3) è un atto di solidarietà sociale che l'Arma incentiva garantendo la giornata di riposo retribuita;
- **diritto di partecipazione ad assemblea sindacale** (Cap. XVI, par. 7): i militari che, durante il servizio, intendano partecipare alle riunioni autorizzate indette dalle APCSM possono avvalersi di 10 ore annue individuali di permesso (art. 1480 bis del COM), presentando specifica istanza all'Autorità deputata a concedere la licenza, con un anticipo minimo di 5 giorni.

VIII TESI

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Fogli di viaggio e registro dei fogli di viaggio

Il foglio ([o certificato](#)) di viaggio è un particolare documento che il Comandante di Reparto ([su delega del Comandante di Corpo, che lo individua nel cd. “Atto dispositivo”](#)) rilascia al militare comandato “in missione”²² [e serve a giustificare le trasferte del personale militare e le conseguenti indennità e rimborsi dovuti a norma delle disposizioni in vigore](#). In analogia ai caratteri che contraddistinguono il trattamento economico accessorio, il trattamento economico di missione:

- rappresenta un’ulteriore componente eventuale della retribuzione del personale;
- viene corrisposto per compensare l’espletamento di peculiari servizi, quelli di missione, cioè attività svolte fuori dall’ordinaria sede di servizio, nell’ambito delle finalità istituzionali ed a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
- compete al personale dell’Arma dei Carabinieri comandato in missione isolata, in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
- si compone dell’indennità di trasferta, dei rimborsi, per le eventuali spese di trasporto, vitto e pernottamento e delle indennità supplementari sul costo del biglietto a condizione che il viaggio venga svolto con il mezzo pubblico autorizzato.

In ordine alla corresponsione dell’indennità di trasferta, la prima distinzione fa riferimento alla durata della missione, nella considerazione che l’emolumento viene quantificato in misura “fissa”, per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio, compreso il tempo occorrente per il viaggio, e “oraria”, per le ore residuali, tenendo conto che le missioni di durata inferiore alle 24 ore sono retribuite in misura di un ventiquattresimo della diaria intera per ciascuna ora di missione, con arrotondamento all’ora intera per le sole frazioni di ora a partire dai 30 minuti.

[Non compete l’indennità per i servizi di missione compiuti:](#)

- [nelle ore diurne \(dalle 06.00 alle 22.00\) di durata inferiore a 4 ore;](#)

- nella località di abituale dimora del militare comandato di missione, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, salvo che la missione, per esigenze di servizio, non debba iniziare dalla sede di servizio (in ogni caso spetta il rimborso dei pasti consumati);
- nelle località distanti meno di 10 km. dalla casa comunale o dall'ufficio (Comando, Reparto) dove il dipendente presta servizio, se questi ultimi sono ubicati in località isolata.

Al personale militare in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto, per la classe di diritto individuata:

- nella 1ª classe dei trasporti ferroviari, per tutte le categorie di personale considerate, oltre all'eventuale rimborso del vagone letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede;
- nella 1ª classe dei piroscafi, o della cabina, per tutte le categorie di personale.

Il rimborso delle spese sostenute compete anche per i viaggi effettuati con altri servizi di linea, quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Dalla disciplina generale del pubblico impiego emerge che: l'uso di trasporti aerei deve essere autorizzato da Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello; l'uso del mezzo proprio (di trasporto) deve essere autorizzato da Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello²⁸. Sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di anticipare al personale comandato in missione la somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nonché parte delle presumibili spese di vitto; è altresì previsto la corresponsione, a titolo di rimborso, di una somma forfettaria pari a di € 110,00 per ogni 24 ore di missione e di ulteriori € 50,00 in caso di prosecuzione della missione per un periodo non inferiore a 12 ore, in alternativa al trattamento economico di missione, a richiesta dell'interessato e su preventiva autorizzazione dell'Amministrazione in ottemperanza alla vigenti disposizioni.

Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia

²⁸ Il consenso all'uso di tale mezzo è rilasciato previa domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.

impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Per tali ore la maggiorazione non -è riconosciuta nel caso in cui il militare opti per il rimborso forfetario. Le stesse ore non possono essere retribuite con il compenso per il lavoro straordinario.

Tutti i fogli di viaggio vengono registrati in modo progressivo sul registro dei fogli di viaggio, custodito presso ogni reparto, dove vengono annotati in modo progressivo tutti i fogli di viaggio rilasciati dal reparto. Sul registro, oltre al numero d'ordine progressivo, sono indicati grado nome e cognome del militare comandato, giorno e ora di partenza e di rientro, luogo da raggiungere e motivo del servizio.

3.41. SUP/2

Il SUP2 è il modello prestampato nelle quali sono indicate le indennità spettanti ai militari nel mese di riferimento. Il citato specchio, compilato a cura di ciascun reparto, viene trasmesso al Servizio Amministrativo competente per il pagamento delle indennità e delle spettanze stipendiali. Il documento viene attualmente generato tramite l'applicativo "Memoriale Informatizzato" sulla base dei Memoriali giornalieri compilati.

3.42. Contabilità mensa obbligatoria di servizio e punti cottura (art. 476 e seg. Del T.U.R.O.M.)

Presso l'Amministrazione centrale del Ministero della Difesa e presso comandi, corpi, reparti, unità, distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense di servizio di cui può usufruire tutto il personale avente diritto. Nei casi particolari nei quali non è possibile organizzare mense è consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.

La gestione amministrativa e contabile delle mense presso gli organismi ove convive personale militare e civile, è unificata. Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio e infrastrutturali, può disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.

Le mense di servizio sono strutture istituite con la funzione principale di garantire la somministrazione in natura del Trattamento Alimentare Gratuito, e si suddividono in:

- "principali", se hanno forza vettovagliata pari a superiore a 15 unità;
- "secondarie" o "punti cottura", se hanno forza vettovagliata inferiore a 15 unità;

- “temporanee”, se istituite a tempo determinato per esigenze operative o addestrative, a prescindere dalla forza vettovagliata.

La gestione delle strutture può essere:

- “diretta”, se compiuta dallo stesso personale del reparto ove sono costituite;
- “esternalizzata” o “indiretta”, se le attività sono tutte affidate in concessione o appalto a terzi;
- “mista”, se l’Amministrazione assicura l’acquisto delle derrate, mentre l’impresa appaltatrice cura la confezione e la distribuzione dei pasti, nonché la pulizia dei locali e delle attrezzature.

Al funzionamento della mensa di servizio sovrintende il comandante dell’Ente che, esercitando l’alta vigilanza sulla gestione amministrativa, ~~si avvale di un organo direttivo e di un organo esecutivo della mensa, rispettivamente denominati “commissione amministrativa” e “gestore”.~~ nomina, nei casi in cui sono previsti, i membri dell’organo di verifica delle imprese alimentari, i gestori delle mense principali, i componenti delle commissioni amministrative e gli incaricati della gestione dei buoni pasto ~~Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unità ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non è possibile costituire organi collegiali, è prevista solo la figura del gestore, che esplica la sua attività sotto il controllo del servizio amministrativo dell’ente. Sono organi delle mense a gestione diretta (nonché di quelle a gestione mista, per la parte di competenza dell’Arma):~~

- il gestore, che, per le mense principali o temporanee, è nominato dal comandante di ente o distaccamento mentre per le mense secondarie, si identifica nel comandante del reparto, ed adempie a tutte le incombenze operative e amministrativo-contabili;
- la commissione amministrativa, per le sole mense con forza vettovagliata pari o superiore a 50 unità, composta da un presidente, un contabile e il gestore, nominati dal comandante di ente o distaccamento. Essa programma e sovrintende alle attività;
- l’aiutante gestore, se eventualmente nominato dal comandante del reparto che coadiuva il gestore per le incombenze da questi delegategli.

Gli organi delle mense a gestione indiretta (nonché di quelle a gestione mista, per la parte di competenza dell’appaltatore) sono:

- il RAM che si identifica nel Comandante del Reparto, è responsabile del controllo sugli adempimenti contrattuali, può proporre al Funzionario Delegato, per via gerarchica, la nomina di un “delegato del RAM”, può nominare un “ausiliario del RAM”
- il delegato del RAM, se nominato, che assolve alle incombenze delegategli. Può essere un idoneo sottufficiale che svolge la mansione a duplice e prevalente incarico, per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Il Comandante del Reparto deve comunque controfirmare, per convalida, tutti gli atti da lui prodotti;
- l’ausiliario del RAM, se nominato, che coadiuva e, se necessario, sostituisce il RAM o il suo delegato.

Per le mense a gestione diretta, la commissione amministrativa, quando presente: programma le attività; determina su base quindicinale il menu e gli acquisti; sovrintende alla preparazione e alla distribuzione del vitto; ha in consegna le merci, le derrate, i locali, le attrezzature e i materiali dell'amministrazione (proponendone, quando necessario, la dichiarazione di “fuori uso”).

Presso tali strutture competono all’Arma: l’acquisto delle derrate, la confezione e distribuzione degli alimenti, le operazioni di pulizia dei locali e lavaggio di stoviglie e attrezzature da cucina. Ai fini di cui sopra, il Comandante del Reparto dispone i necessari servizi, limitandone la durata alle effettive esigenze, individuando quotidianamente il personale e, se necessario, le modalità di esecuzione (mezzo da utilizzare, impiego di divisa o abito civile, etc.).

La commissione amministrativa, con mandato triennale, composta di personale militare e civile in forza all’ente o reparto, svolge le seguenti funzioni:

- determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;
- propone gli acquisti di derrate alimentari;
- designa un proprio membro nell’ambito della commissione preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;
- propone il collocamento fuori uso del materiale dei locali mensa;
- vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, se questi si verificano, li segnala al Comandante;
- propone, nei casi di accertata irregolarità ovvero di inadeguato funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;

~~definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal servizio amministrativo e in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili.~~

~~Il gestore, nominato dal comandante con mandato triennale e ad incarico esclusivo, rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa. A lui compete:~~

- ~~— assicurare l'ordine, la pulizia e il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali della mensa;~~
- ~~— formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio di mensa;~~
- ~~— dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari;~~
- ~~— eseguire acquisti di derrate alimentari nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione;~~
- ~~— riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente.~~

~~Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dei locali mensa.~~

~~Il gestore ha in consegna le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dei locali mensa.~~

~~Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa: il controvalore della razione viveri, la quota miglioramento vitto, il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti, il trattamento tavola.~~

~~I documenti contabili relativi alla gestione della mensa sono: il registro mensile della mensa; il rapportino giornaliero dei conviventi; i documenti nominativi dei conviventi alla mensa, firmati dagli interessati a consumazione avvenuta di ciascun pasto della giornata; il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa; il bollettario delle quietanze; il registro di carico e scarico delle derrate; il registro di conto corrente postale o documento equivalente per le unità navali; il registro delle fatture; il registro dei buoni emessi: i buoni di prelevamento per gli approvvigionamenti e acquisti presso ditte private o, eventualmente, presso magazzini militari; eventuali altri registri per documentare la quota giornaliera a carico dei conviventi, gli straordinari e le quote dei conviventi a pagamento. I citati documenti sono custoditi dal gestore della mensa e~~

vistati dal presidente della commissione amministrativa. I documenti contabili relativi alla gestione della mensa a gestione diretta sono: rapportino giornaliero dei conviventi a titolo gratuito (mod. A/30); personale aggregato che fruisce, in quel giorno, del TAG presso la MOS del reparto in cui svolge un servizio (annesso al mod. A/30), conviventi a titolo oneroso ammessi, nel giorno di riferimento a fruire del vitto (mod. A/7), prospetto mensile riepilogativo delle presenze (mod. A/14), specchio riepilogativo mensile dei controvalori del trattamento vitto (mod. A/6), rapportino della forza media vettovagliata (mod. A/12), registro mensile della mensa di servizio (mod. A/4), ordinativi di spesa a favore dei fornitori (mod. A/8), prospetto per la rilevazione delle modalità di vettovagliamento utilizzate.

Le fatture elettroniche relative ai beni approvvigionati per il funzionamento della mensa a gestione diretta devono essere:

- intestate alla sezione amministrativa o al servizio amministrativo dell'ente o distaccamento che provvederà al pagamento;
- integrate nella causale con l'indicazione della mensa di riferimento;
- compilate con tutti gli ordini effettuati nel mese presso il fornitore;
- completate di dichiarazione attestante la fornitura dei generi (nella quantità indicata) e il loro impiego (per la confezione dei pasti);
- corredate dal prospetto nominativo dei conviventi, debitamente firmato dagli interessati.

Il gestore o l'aiutante gestore:

- quotidianamente:

. riceve dai comandanti dei reparti interessati i documenti giornalieri nominativi dei conviventi (mod. A/30 e A/7);

. provvede alla riscossione e quietanza di eventuali "scotto pasto";

. riceve la documentazione trasmessa dai punti cottura (se trattasi di una "mensa madre");

. compila un rapportino giornaliero dei conviventi riferito alla mensa stessa e (se trattasi di una "mensa madre") un analogo rapportino, unificato con i dati della mensa e dei punti cottura;

. aggiorna il registro mensile (se trattasi di una "mensa madre", unificando i dati della mensa stessa con quelli di punti cottura - mod. A/4);

- a fine mese:

. chiude il registro mensile;

. compila (anche con i dati afferenti a eventuali punti cottura) lo specchio mensile dimostrativo dei controvalori e il prospetto mensile riepilogativo delle presenze, che deve essere sottoscritto dal comandante del reparto;

– entro il giorno 10 del mese successivo trasmette alla sezione o servizio amministrativo competente:

. lo specchio mensile dimostrativo dei controvalori;

. il prospetto mensile riepilogativo delle presenze;

. il rendiconto finanziario, composto dai documenti giornalieri nominativi dei conviventi, dai rapportini giornalieri dei conviventi (se trattasi di mensa madre, trasmette solo quelli unificati) e dal registro mensile della mensa.

~~Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa. A fine mese sono trasmessi all'organo amministrativo: il registro mensile della mensa; i rapportini giornalieri dei conviventi; i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze; le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonché quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti eventualmente effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi; il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decedali concesse; la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento; il prospetto delle anticipazioni concesse.~~

~~Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarità della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilità riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento. I documenti contabili relativi alla gestione della mensa a gestione diretta sono:~~

~~– i documenti giornalieri nominativi (mod. A/30 e A/7);~~

~~– i tagliandi per la ricezione del pasto, che devono essere:~~

~~. numerati progressivamente;~~

- . timbrati e firmati, sul retro, dal RAM o dal delegato del RAM;
- . differenziati (se possibile, anche nel colore) per titolo di partecipazione alla mensa (TAG o a pagamento) e pasto spettante (colazione, pranzo o cena);
- . consegnati dal personale fruitore del vitto al personale dell'impresa appaltatrice e, da questa, al RAM, per i successivi riscontri;
- registro di carico e scarico dei tagliandi;
- fattura dell'impresa appaltatrice, corredata della seguente documentazione sottoscritta dal RAM o dal delegato del RAM:
 - . specchio riepilogativo mensile dei pasti ordinati e consumati, compilato in contraddittorio con il RAP;
 - . dichiarazione di buona esecuzione del servizio;
 - . dichiarazione comprovante gli esiti del riscontro fra le risultanze della fattura e i tagliandi ricevuti dall'impresa appaltatrice.

4. Utilizzo degli applicativi informatici di settore

Gli applicativi informatici utilizzati per la gestione amministrativa dell'Arma, implementati per favorire una più snella, sinergica ed efficiente gestione del denaro e dei pagamenti da parte dell'Amministrazione sono il:

- **SIGED (Sistema Informativo per la Gestione Esigenziale Decentrata):** nell'ambito del settore di pianificazione e controllo della spesa, l'applicativo consente agli utenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di attuare la programmazione esigenziale decentrata, monitorare l'andamento della spesa operata da tutti gli Enti/Distaccamenti Amministrativi, preparare annualmente il glossario dei capitoli di bilancio, mentre a quelli degli Enti/Distaccamenti Amministrativi di inserire le previsioni di impiego dei fondi sui vari capitoli di bilancio.
- **SIGD (Sistema Informativo per la Gestione del Denaro):** il sistema consente di automatizzare tutte le attività afferenti alla gestione della contabilità (capitoli di spesa, cassa, fogli di viaggio, acquisti in economia, rendicontazione finanziaria) dei Servizi Amministrativi e le S.A.P.; di elaborare, in maniera completa, le varie situazioni previste, utilizzando i dati introdotti una sola volta dai funzionari competenti. Gli obiettivi che la procedura si propone di conseguire sono: gestire i movimenti di cassa; ottenere le opportune stampe di controllo dei

moduli necessari; effettuare la rendicontazione secondo i modelli previsti; gestire in modo integrato gli ordinativi di spesa, le ditte fornitrici, i contratti e le fatture, C-UNICO: nell'ambito del settore di pianificazione e controllo della spesa, l'applicativo consente agli utenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di attuare la programmazione esigenziale decentrata, monitorare l'andamento della spesa operata da tutti gli Enti/Distaccamenti Amministrativi, preparare annualmente il glossario dei capitoli di bilancio, mentre a quelli degli Enti/Distaccamenti Amministrativi di inserire le previsioni di impiego dei fondi sui vari capitoli di bilancio.

il sistema consente, inoltre, di automatizzare tutte le attività afferenti alla gestione della contabilità speciale dei Servizi Amministrativi e le S.A.P.; di elaborare, in maniera completa, le varie situazioni previste, utilizzando i dati introdotti una sola volta dai funzionari competenti. Gli obiettivi che la procedura si propone di conseguire sono: gestire i movimenti di cassa; ottenere le opportune stampe di controllo dei moduli necessari; effettuare la rendicontazione secondo i modelli previsti; gestire in modo integrato gli ordinativi di spesa, le ditte fornitrici, i contratti e le fatture.

— **PLUTO:** applicativo in uso ai reparti amministrativi centrali e periferici per il trattamento unico e la liquidazione unica dei certificati di viaggio.

— **STIPENDI E PENSIONI:** sistema informativo realizzato per il trattamento economico del personale in servizio e in acconto pensione dell'Arma dei Carabinieri. Mette a disposizione degli amministratori e degli uffici: elaborazione contabile delle competenze fisse mensili; elaborazione contabile delle competenze accessorie; elaborazione reportistica di dati e flussi; adempimenti mensili e annuali previsti dalla normativa fiscale e previdenziale.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,9 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 12 pt

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 1,27 cm + Imposta un rientro di: 1,9 cm

Formattato: Paragrafo elenco, Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm, Destro 0 cm, Interlinea: singola

IX TESI

ATTIVITA' LOGISTICHE DEL COMANDO: DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO

1. Generalità

I controlli sui veicoli hanno lo scopo di prevenire l'insorgere di prevedibili inefficienze che ne possano condizionare l'affidabilità e la sicurezza e soprattutto inficiare il corretto svolgimento del servizio d'istituto. Pertanto, particolare attenzione dovrà essere prestata alla gestione e alla cura dei veicoli sia da parte dei responsabili dei reparti che da parte dei militari conduttori.

2.43. Libretto matricolare e di bordo

Il libretto matricolare e di bordo²⁹ conforme al mod. DP/3819 riporta sul frontespizio la denominazione dell'autovettura, la targa e il telaio del veicolo, il N.U.C., il prezzo e la tipologia di pacchetto manutentivo relativo al mezzo. All'interno del libretto sono riportati tutti gli interventi effettuati sul veicolo con indicazione della data, dei chilometri all'atto del ricovero, della sigla delle operazioni³⁰, dei difetti riscontrati e dei provvedimenti adottati.

3.44. Manutenzione

Le attività di manutenzione ordinaria sono eseguite dal conduttore che, con periodicità almeno giornaliera e sulla base delle prescrizioni riportate nel libretto di manutenzione e d'uso dalla casa costruttrice, dovrà verificare:

- i livelli di carburante e lubrificanti, liquido per freni e acqua/liquido refrigerante;
- le funzionalità dei freni, dell'impianto di illuminazione e segnalazione e degli altri apparati di bordo;
- la pressione (tramite controllo a vista) degli pneumatici e le relative condizioni.

La conclusione della stagione invernale impone altresì l'adozione di una serie di attività finalizzate al mantenimento delle condizioni di affidabilità dei veicoli che riguardano la sostituzione degli pneumatici invernali qualora montati e le misure di protezione della carrozzeria.

²⁹ Attualmente anche informatizzato su applicativo Ge.Pa.V.

³⁰ Ovvero se trattasi di manutenzione o ispezione.

4.45. Documento Impiego Mezzi (DIM – ex Fogli di marcia)

Il documento impiego mezzi è un documento cartaceo³¹ previsto dalla pubblicazione TER-G-010 nel quale sono riportati numero d'ordine, modello e targa del mezzo, conducente, servizio da compiere e dimostrazione dei consumi; a tergo sono riportati anche i dati relativi all'orario di partenza e di arrivo, i chilometri percorsi, la firma del conducente e del comandante del reparto. Per semplicità, soltanto nella forma cartacea del documento, presso i Comandi Stazione, quando sono effettuati servizi con percorrenze giornaliere limitate, può essere estesa la validità nel tempo del foglio di marcia.

Registro Riepilogativo dei Documenti di Impiego dei Mezzi

Il registro ora denominato “**Registro riepilogativo dei documenti di impiego dei mezzi**” sostituisce quello già in uso “Registro movimento autoveicoli”. Il predetto registro è istituito presso i medesimi Comandi (sino a livello Comando di Compagnia e paritetici) che sinora hanno detenuto e compilato quest'ultimo documento.

Sul registro vanno riportati tutte le tipologie (DEPOCEL, cedole, *fuel card*) di consumi di carburanti in litri.

5. GEPAV

~~L'applicativo GEPAV (Gestione parco veicoli), presente sul portale Leonardo, ha sostituito il documento cartaceo di impiego dei mezzi (di cui al punto precedente) e permette ai militari, comandati quali conducenti, di registrare tutte le informazioni del veicolo (itinerario, chilometri percorsi, rifornimenti, manutenzioni, malfunzionamenti, etc.).~~

Formattato: Titolo 3, Allineato a sinistra, Nessuna, Interlinea: singola, Nessun elenco puntato o numerato, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri

³¹ Attualmente anche informatizzato nell'applicativo Ge.Pa.V.